



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN



WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN

BIJGEWERKT TOT EN MET DE WET VAN 16.03.2026 (B.S., 01.04.2026)

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

WWW.FISCONETPLUS.BE



Beleidsexpertise en –ondersteuning

WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN

Wetgeving van toepassing in het *BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST*

WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN

Wetgeving van toepassing in het *Brusselse Hoofdstedelijk Gewest*

(officieuze coördinatie)

(KB nr. 308 van 31.03.1936 (B.S., 07.04.1936) en err. (B.S., 26.04.1936), genomen in uitvoering van art. 1, § 1, litt. a, van de wet van 31 jul. 1934, verlengd en vervolledigd door deze van 7 dec. 1934, van 15 mrt. en van 30 mrt. 1935. Bekrachtigd door de wet van 4 mei 1936)

INHOUDSTAFEL

BOEK I - RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN	6
HOOFDSTUK I - Vestiging van de rechten	6
Afdeling I - Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging	6
Afdeling II - Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood	6
HOOFDSTUK II - Belastbaar actief	12
Afdeling I - Successierecht	12
Afdeling II - Recht van overgang bij overlijden	14
HOOFDSTUK III - Waardering van het belastbaar actief	14
Afdeling I - Algemene regelen	14
Afdeling II - Bijzondere regelen	15
HOOFDSTUK IV - Aannemelijk passief	19
HOOFDSTUK V - Aangifte van nalatenschap	22
Eerste afdeling - Verplichting tot aangifte	22
Afdeling II - Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor	25
Afdeling III - Aangiftetermijn	28
Afdeling IV - Vorm en inhoud	29
Afdeling V - Niet-inlevering van aangifte	33
HOOFDSTUK VI - Tarief der rechten	33
Eerste Afdeling - Algemeen tarief	34
Afdeling II - Bijzondere regelen	36
HOOFDSTUK VII - Vrijstellingen en verminderingen	38
Eerste Afdeling - Vrijstellingen	38
Afdeling II - Verminderings	40
HOOFDSTUK VIII - Verevening van de rechten	50
Eerste Afdeling - Algemene regelen	50
Afdeling II - Bijzondere regelen	52

HOOFDSTUK IX - Betaling der rechten en boeten	54
Eerste afdeling - Verplichting	54
Afdeling II - Bijdrage	56
Afdeling III - Termijn van betaling	57
Afdeling IV - Moratoire interest	59
Afdeling V - Wijze van betaling	59
HOOFDSTUK X - Waarborgen van de Staat	63
Eerste afdeling - Zakelijke zekerheden	63
Afdeling II - Buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam	67
HOOFDSTUK XI - Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het overlijden van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren	69
HOOFDSTUK XII - Bewijsmiddelen	83
Eerste afdeling - Bewijsmiddelen van gemeen recht	83
Afdeling II - Bijzondere bewijsmiddelen	84
Afdeling III - Controle-schatting	86
HOOFDSTUK XIII - Strafbepalingen	91
Eerste afdeling - Fiscale boeten	91
Afdeling II - Correctionele straffen	95
HOOFDSTUK XIV - Teruggave van de rechten	100
HOOFDSTUK XV - Verjaring	104
HOOFDSTUK XVI - Vervolgingen en gedingen	107
HOOFDSTUK XVII - Door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te verstrekken inlichtingen	110
HOOFDSTUK XVIII - Aan alle belastingen gemene bepalingen	113
BOEK II - TAKS TOT VERGOEDING DER SUCCESSIERECHTEN	143
HOOFDSTUK I - Vestiging van de taks	143
HOOFDSTUK II - Zetting der taks	145
HOOFDSTUK III - Aangifte	148
HOOFDSTUK IV - Verevening en betaling van de taks	149
HOOFDSTUK V - Diverse bepalingen	151
BOEK II BIS - (...)	166
BOEK III - DIGITALISATIE VAN DE RELATIES TUSSEN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN, DE BURGERS, DE BEDRIJVEN, DE RECHTSPERSONEN EN BEPAALDE DERDEN	168
(...)	175
(...)	176
Eerste afdeling - (...)	176
Afdeling II - (...)	179

*

*

*

BOEK I - RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

HOOFDSTUK I - Vestiging van de rechten

Afdeling I - Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging

Artikel 1 *(van toepassing vanaf 03.09.2010)*

(vervangen bij art. 2 van de ordonnantie van 26.08.2010 (B.S., 03.09.2010). Tekst van toepassing vanaf 03.09.2010 (art. 9))

Er wordt gevestigd:

1° een recht van successie op de waarde van al wat uit de nalatenschap van een Rijksinwoner wordt verkregen, verminderd met het in artikel 27, eerste lid, bedoelde passief;

2° een recht van overgang bij overlijden op de waarde van de onroerende goederen gelegen in België verkregen uit de nalatenschap van iemand die geen Rijksinwoner is, verminderd met het in artikel 27, tweede lid, bedoelde passief indien de overledene een inwoner van de Europese Economische Ruimte is.

Voor een Rijksinwoner wordt gehouden, hij die, op het ogenblik van zijn overlijden, binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft gevestigd.

Voor een inwoner van de Europese Economische Ruimte wordt gehouden, hij die, op het ogenblik van zijn overlijden, binnen deze Ruimte zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft gevestigd.

Artikel 2 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Deze rechten zijn verschuldigd op de erfgoederen ongeacht of zij ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt.

Ze zijn, bovendien, verschuldigd in de gevallen aangeduid onder artikelen 3 tot 14.

Afdeling II - Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

Artikel 3 *(van toepassing vanaf 01.07.2007)*

(opgeheven bij art. 49 van de wet van 09.05.2007 (B.S., 21.06.2007). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2007 en overgangsbepaling (art. 54-58))

(...)

Artikel 4 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(3°, gewijzigd bij art. 2 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd:

1° alle schulden alleenlijk bij uiterste wil erkend;

2° alle schuldbekentenissen van sommen die een bevoordeling vermommen onder het voorkomen van een contract ten bezwarende titel, en niet aan het voor de schenkingen gevestigd registratierecht werden onderworpen.

3° alle schenkingen van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder een opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker, wanneer de schenker zowel op het ogenblik van de schenking als op het ogenblik van zijn overlijden gewestinwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder gewestinwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstaan:

a) op het ogenblik van de schenking: de persoon die op dat ogenblik zijn fiscale woonplaats had in dat Gewest; als hij zijn fiscale woonplaats op meer dan één plaats in België heeft gehad tijdens de vijf jaar vóór de schenking, de persoon die zijn fiscale woonplaats in de voormelde periode het langst in dat Gewest had;

b) op het ogenblik van zijn overlijden: de persoon die op dat ogenblik zijn fiscale woonplaats had in dat Gewest; als hij zijn fiscale woonplaats op meer dan één plaats in België heeft gehad tijdens de vijf jaar vóór zijn overlijden, de persoon die zijn fiscale woonplaats in de voormelde periode het langst in dat Gewest had.

Artikel 5 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd bij art. 3 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

De langstlevende echtgenoot, aan wie een huwelijksovereenkomst, die niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen is, meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen toekent, wordt voor de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met de langstlevende echtgenoot die, bij gebrek aan een afwijking van de gelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen,

het deel van de andere echtgenoot krachtens een schenking onder levenden of een bepaling wegens overlijden geheel of gedeeltelijk verkrijgt.

Artikel 6 *(van toepassing vanaf 28.09.1976)*

(opgeheven bij art. 45 en 47 van de wet van 14.07.1976 (B.S., 18.09.1976). Tekst van toepassing vanaf 28.09.1976 (art. -))¹⁾

De overlevende man wordt geacht legataris te zijn van het deel der bij de ontbinding der gemeenschap bestaande goederen, dat hem tengevolge van verwerping door de erfgenamen zijner vrouw ten goede komt.

Nota:

(1) Artikel opgeheven maar blijft van kracht bij wijze van overgangsmaatregel (z. wet van 14.07.1976, B.S., 18.09.1976, art. 4, 45 en 47 – Adm. circ. nr. 13 van 21.09.1976)

Artikel 7 *(van toepassing vanaf 24.07.2025)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 2 van de ordonnantie van 17.07.2025 (B.S., 24.07.2025). Inwerkingtreding op 24.07.2025 (art. 15) en van toepassing op alle schenkingen en daarmee gelijkgestelde handelingen bedoeld in art. 7 W.Succ. die dagtekenen vanaf 01.01.2026 (art. 12))

De goederen, waarover, naar het door het Bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte gedurende de vijf jaren vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen gekweten successierechten.

Wanneer er door het Bestuur of door de erfgenamen en legatarissen bewezen wordt dat de bevoordeling een bepaalde persoon gold, wordt deze voor legataris van het geschonken goed gehouden.

De vrijstelling van het schenkingsrecht bedoeld in artikel 131 *bis*, eerste lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten sluit de toepassing van dit artikel niet uit.

Artikel 8 *(van toepassing vanaf 24.07.2025)*

(lid 2, gewijzigd bij art. 3 van de ordonnantie van 17.07.2025 (B.S., 24.07.2025). Inwerkingtreding op 24.07.2025 (art. 15) en van toepassing op alle sommen, renten of waarden bedoeld in art. 8, lid 2, W.Succ. die dagtekenen vanaf 01.01.2026 (art. 13))

Worden geacht als legaat te zijn verkregen, de sommen, renten of waarden die een persoon geroepen is kosteloos te ontvangen, bij het overlijden van de overledene, ingevolge een contract bevattende een door de overledene of door een derde ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding.

Worden eveneens geacht als legaat te zijn verkregen, de sommen, renten of waarden, die een persoon geroepen was kosteloos te ontvangen binnen vijf jaar vóór het overlijden van de overledene ingevolge een contract bevattende een door de overledene ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding.

Als de erflater een contract had afgesloten op grond waarvan er pas een uitkering kan gebeuren na zijn overlijden, worden de sommen, renten of waarden geacht kosteloos te worden verkregen, en geacht als legaat te zijn verkregen, naar gelang van het geval :

1° door de persoon die het levensverzekeringscontract afkoopt na het overlijden van de erflater, op het tijdstip van de afkoop ;

2° door de persoon die de sommen, renten of waarden effectief verkrijgt na het overlijden van de erflater, op het tijdstip dat er een uitkering gebeurt.

Wanneer een overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap, gelden de bepalingen van het eerste, het tweede en het derde lid ook voor de sommen, renten of waarden die kosteloos aan de langstlevende echtgenoot toekomen ingevolge een levensverzekeringscontract of een contract met vestiging van rente dat door die langstlevende echtgenoot is gesloten.

Dit artikel is mede van toepassing op de sommen of waarden die een persoon geroepen is kosteloos te ontvangen bij het overlijden van hem, die een levensverzekering aan order of aan toonder heeft aangegaan.

Wanneer de overledene gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap van goederen, worden de sommen, renten of waarden, die aan zijn langstlevende echtgenoot toevallen ingevolge een door deze echtgenoot afgesloten levensverzekering of contract met vestiging van rente, zomede de sommen, renten of waarden, die hij geroepen is kosteloos te ontvangen ingevolge een contract bevattende een door de overledene of door een derde ten behoeve van de langstlevende echtgenoot gemaakt beding, geacht als legaat door de langstlevende echtgenoot te zijn verkregen, tot beloop van hun algeheel bedrag, zo de sommen, renten of waarden werden verkregen als tegenwaarde voor eigen goederen van de overledene, en enkel tot beloop van de helft in al de andere gevallen. Het recht is niet verschuldigd wanneer er bewezen wordt dat de sommen, renten of waarden verkregen werden als tegenwaarde voor eigen goederen van de langstlevende echtgenoot. De omstandigheden dat het beding wederkerig is, ontnemt daaraan niet de aard van bevoordeling.

De verkrijger wordt ondersteld kosteloos te ontvangen, behoudens tegenbewijs. Dit tegenbewijs kan niet worden geleverd door aan te tonen dat het contract werd geschonken aan deze persoon.

In het geval van een levensverzekeringscontract wordt de belastbare grondslag van de sommen, renten of waarden, die aan de begunstigde van het beding, kunnen toekomen, verminderd met het bedrag dat als belastbare grondslag heeft gediend voor de heffing van de schenkingsrechten indien het contract door de erflater aan die persoon werd geschonken.

Dit artikel is niet van toepassing:

1° op de sommen, renten of waarden, verkregen ingevolge een beding dat aan het registratierecht gevestigd voor de schenkingen werd onderworpen;

2° op de renten en kapitalen gevestigd tot uitvoering van een wettelijke verplichting;

3° op de renten en kapitalen die door tussenkomst van de werkgever van de overledene werden gevestigd ten behoeve van de langstlevende partner van de overledene in de zin van artikel 48, zevende lid, a) of b), of, bij gebreke, ten behoeve van zijn kinderen die de leeftijd van eenentwintig jaar niet hebben bereikt, tot uitvoering hetzij van een groepsverzekeringscontract onderschreven ingevolge een bindend reglement van de onderneming en beantwoordende aan de voorwaarden gesteld door de reglementering betreffende de controle van zulke contracten, hetzij van het bindend reglement van een voorzorgsfonds opgericht ten behoeve van het personeel van de onderneming;

4° op de sommen, renten of waarden, bij het overlijden van de overledene verkregen, ingevolge een contract bevattende een door een derde ten behoeve van de verkrijger gemaakt beding, wanneer er bewezen wordt dat deze derde kosteloos ten behoeve van de verkrijger heeft bedongen.

Artikel 9 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

(gewijzigd In de Franse versie door art. 6 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

De roerende of onroerende goederen, verkregen ten bezwarende titel voor het vruchtgebruik door de overledene en voor de blote eigendom door een derde, alsmede de effecten aan toonder of op naam, ingeschreven voor het vruchtgebruik op naam van de overledene en voor de blote eigendom op naam van een derde, worden, voor de heffing van het uit hoofde van de nalatenschap van de overledene eisbaar successierecht en recht van overgang bij overlijden, geacht in volle eigendom in dezes nalatenschap voorhanden te zijn en door de derde als legaat te zijn verkregen, tenzij het bewezen wordt dat de verkrijging of de inschrijving niet een bedekte bevoordeling ten behoeve van de derde is.

Artikel 10 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

In geval van verdeling of van met verdeling gelijkstaande akte, waarin den overledene toebedeeld werd een vruchtgebruik, een rente of elk ander recht dat bij zijn overlijden moet vervallen, wordt de verrichting, voor de heffing van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, gelijkgesteld met een legaat ten behoeve van de deelgenoten van den overledene, verkrijgers van den blote eigendom of belast met het levenslang recht, in de mate waarin evenbedeelde personen goederen in eigendom boven hun deel in de onverdeeldheid hebben verkregen.

De belastbare waarde wordt bepaald door een breuk van de waarde, ten dage van het overlijden, van de goederen toebedeeld in eigendom aan elkeen van bedoelde deelgenoten, breuk uitgedrukt door de verhouding die bestaat, ten dage van de verdeling, tussen het bedrag der bedekte bevoordeling en de waarde der in eigendom toebedeelde goederen.

Dit artikel is niet van toepassing wanneer er bewezen wordt dat de verdeling geen bevoordeling ten behoeve van de verscheidene mederechthebbenden in de onverdeeldheid bedekte.

Artikel 11 *(van toepassing In de Franse versie vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd In de Franse versie bij art. 7 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

De roerende of onroerende goederen, die door de overledene ten bezwarende titel werden verkocht of afgestaan, worden, voor de heffing van het uit hoofde van de nalatenschap van de overledene eisbaar successierecht en eisbaar recht van overgang bij overlijden, geacht deel uit te maken van zijn nalatenschap en als legaat te zijn verkregen door de verkrijger of door de overnemer, indien, naar luid van de overeenkomst, de overledene zich een vruchtgebruik heeft voorbehouden of de overlating, te zijnen bate, hetzij van het vruchtgebruik van een ander goed, hetzij van elk ander levenslang recht heeft bedongen, tenzij het wordt bewezen dat verkoop of afstand niet een bedekte bevoordeling is ten behoeve van de verkrijger of van de overnemer.

Indien de overledene, daarenboven, de overlating van een goed in eigendom te zijnen bate heeft bedongen, is de belasting verschuldigd op een breuk der waarde, ten dage van het overlijden, van de door de overledene verkochte of afgestane goederen, breuk bepaald door de verhouding die bestaat ten dage van den verkoop tussen het bedrag der bedekte bevoordeling en de waarde der door de overledene afgestane goederen.

Het recht van overgang, geheven bij de registratie der akte van verkoop of van afstand, en, in voorkomend geval, het overschrijvingsrecht, worden afgetrokken van het successierecht of van het recht van overgang bij overlijden, in de mate waarin laatstgemelde rechten eisbaar zijn krachtens dit artikel eventueel gecombineerd met het volgend artikel.

Artikel 12 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Wanneer er, in de gevallen voorzien onder artikelen 9, 10 en 11, niet bewezen wordt dat de verrichting geen bevoordeling verbergt, doch er uitgemaakt wordt dat de overledene werkelijk het levenslang recht genoten heeft, is er aanleiding toe, op de belastbare grondslag, ten dage van het openvallen der nalatenschap, een evenredige vermindering toe te passen zoals deze voorzien onder de tweede alinea van artikelen 10 en 11, en zulks rekening gehouden met de waarde van bedoeld levenslang recht gekapitaliseerd tegen 4 t.h. en volgens het werkelijk aantal volle jaren gedurende dewelke de overledene het genoten heeft; gaat het om een vruchtgebruik of ander zakelijk levenslang recht, dan dient de waarde van het in aanmerking te nemen jaarlijks inkomen forfaitair vastgesteld op 4 t. h. van de waarde van de volle eigendom van het goed ten dage van het contract.

Artikel 13 *(van toepassing vanaf 30.04.1967)*

(gewijzigd bij art. 2 van het KB nr. 12 van 18.04.1967 (B.S., 20.04.1967). Tekst van toepassing vanaf 30.04.1967 (art. -))

Het krachtens artikelen 8, 5^e alinea, 9, 10, 3^e alinea, 11, 1^e alinea, en 12 te leveren bewijs, kan door alle gewone rechtsmiddelen, ook door getuigen en vermoedens, bijgebracht worden.

Artikel 14 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Artikelen 9 tot 13 zijn niet van toepassing:

1° Indien de overledene langer heeft geleefd: dan de derde, in het geval van artikel 9; dan de mederechthebbende in de onverdeeldheid, verkrijger van den bloten eigendom of belast met het levenslang recht, in het geval van artikel 10; dan de verkrijger of overnemer, in het geval van artikel 11;

2° Indien de derde, in het geval van artikel 9, de mederechthebbende in de onverdeeldheid, verkrijger van de blote eigendom of belast met het levenslang recht, in het geval van artikel 10, de verkrijger of de overnemer, in het geval van artikel 11, niet behoren tot de soort van personen vermeld in de alinea's 1, 2 en 3 van artikel 33.

HOOFDSTUK II - Belastbaar actief

Afdeling I - Successierecht

Artikel 15 *(van toepassing vanaf 03.09.2010)*

(vervangen bij art. 3 van de ordonnantie van 26.08.2010 (B.S., 03.09.2010). Tekst van toepassing vanaf 03.09.2010 (art. 9))

Het successierecht is verschuldigd op de algemeenheid der aan de overledene of aan de afwezige toebehorende goederen, waar ze zich ook bevinden, na aftrek van het in artikel 27, eerste lid bedoelde passief en behoudens toepassing van artikelen 16 en 17.

Artikel 16 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd bij art. 8 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Voor de inning van het successierecht in de rechte neerdalende linie of tussen echtgenoten met gemene kinderen of afstammelingen, worden niet in aanmerking genomen de terugnemingen en vergoedingen, die verbonden zijn, hetzij aan de gemeenschap welke heeft bestaan tussen de overledene en een echtgenote, bij

welke hij bij zijn overlijden levende kinderen of afstammelingen heeft, hetzij aan de gemeenschap welke tussen de verwanten in de opgaande linie van de overledene heeft bestaan.

Wordt niet beschouwd als terugneming of vergoeding vallende onder toepassing van dit artikel, de vergoeding verschuldigd aan de gemeenschap uit hoofde van een op derden onoverdraagbaar maatschappelijk aandeel waarop door een der echtgenoten werd ingeschreven en dat door hem of door zijn erfgenamen bij de ontbinding der gemeenschap werd teruggenomen.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 17 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 84 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Wanneer het actief der nalatenschap van een Rijksinwoner buitenslands gelegen goederen begrijpt, welke aanleiding geven tot het heffen, in het land der ligging, van een erfrecht, wordt het in België opvorderbaar successierecht, in de mate waarin het deze goederen treft, verminderd met het bedrag van de in het land der ligging geheven belasting, deze omgerekend in euro op de datum van de betaling dier belasting.

De vermindering, waarvan sprake, is afhankelijk gesteld van de verzending aan de ontvanger die de aangifte van nalatenschap onder zich heeft, van de behoorlijk gedateerde kwitantie der in het buitenland betaalde rechten, alsmede van een door de bevoegde vreemde overheden eensluidend verklaard afschrift der aangifte welke hun afgegeven werd, en van de rechtenverevening welke zij vastgesteld hebben.

Indien de bij de vorige alinea bedoelde bewijsstukken vóór de betaaldag der rechten niet verzonden zijn, moeten deze binnen het wettelijk tijdsbestek betaald worden, behoudens teruggave, in voorkomend geval, overeenkomstig hetgeen voorzien is in artikel 135, 2°.

Artikel 17 *(van toepassing vanaf 01.08.2022)*

(gewijzigd bij art. 3 van de ordonnantie van 06.07.2022 (B.S., 01.08.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.08.2022 (art. 10))

Wanneer het actief der nalatenschap van een Rijksinwoner buitenslands gelegen goederen begrijpt, welke aanleiding geven tot het heffen, in het land der ligging, van een erfrecht, wordt het in België opvorderbaar successierecht, in de mate waarin het deze goederen treft, verminderd met het bedrag van de in het land der ligging geheven belasting, deze omgerekend in euro op de datum van de betaling dier belasting.

De vermindering, waarvan sprake, is afhankelijk gesteld van het inleveren, aan de ontvanger die de aangifte van nalatenschap onder zich heeft, van de behoorlijk gedateerde kwitantie der in het buitenland betaalde rechten, alsmede van een door de bevoegde vreemde overheden eensluidend verklaard afschrift der aangifte welke hun afgegeven werd, en van de rechtenverevening welke zij vastgesteld hebben.

Indien de bij de vorige alinea bedoelde bewijsstukken vóór de betaaldag der rechten niet ingeleverd zijn, moeten deze binnen het wettelijk tijdsbestek betaald worden, behoudens teruggave, in voorkomend geval, overeenkomstig hetgeen voorzien is in artikel 135, 2°.

Afdeling II - Recht van overgang bij overlijden

Artikel 18 *(van toepassing vanaf 03.09.2010)*

(vervangen bij art. 4 van de ordonnantie van 26.08.2010 (B.S., 03.09.2010). Tekst van toepassing vanaf 03.09.2010 (art. 9))

Het recht van overgang bij overlijden is verschuldigd op de algemeenheid der in België gelegen onroerende goederen, die aan de overledene of aan de afwezige toebehoren, na aftrek van het in artikel 27, tweede lid, bedoelde passief indien de overledene een inwoner van de Europese Economische Ruimte was.

HOOFDSTUK III - Waardering van het belastbaar actief

Afdeling I - Algemene regelen

Artikel 19 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De belastbare waarde der goederen die het actief van de nalatenschap van een Rijksinwoner uitmaken, en der aan het recht van overgang bij overlijden onderworpen onroerende goederen, is de door de aangevers te schatten verkoopwaarde ten dage van het overlijden.

Voor de waardering der goederen waarvan de schijnbare eigendom op het hoofd van de overledene berust, wordt er geen rekening gehouden met de waardevermindering die zou kunnen voortspruiten uit de wederroepelijkheid van de titel van verkrijging van de overledene.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 20 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 85 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden, en, in het algemeen, al wie gehouden is tot de verzending van een aangifte van nalatenschap, mogen vragen vóór het verstrijken van de verzendingstermijn, dat, op hun kosten, de waardering gebeurt van het geheel of van een deel van de erfgoederen die zich in België bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen aangegeven worden.

Zij geven dienaangaande hun beslissing te kennen bij aangetekende zending verzonden aan het kantoor waarnaar de aangifte verzonden moet worden.

Er wordt gehandeld overeenkomstig artikelen 113 tot 120 en 122.

De waardering is definitief en dient tot grondslag voor de verevening der belasting.

Artikel 20 *(van toepassing vanaf 30.07.2018)*

(gewijzigd bij art. 101 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))

De erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en, in 't algemeen, al wie gehouden is tot het indienen van een aangifte van nalatenschap, mogen vragen vóór de aangifte en uiterlijk vóór het verstrijken van de indieningstermijn, dat, op hun kosten, de waardering geschiede van het geheel of van een deel van de erfgoederen die zich in België bevinden en die voor hun verkoopwaarde moeten of kunnen aangegeven worden.

Zij geven dienaangaande hun beslissing te kennen bij aangetekende brief gezonden aan het kantoor waar de aangifte ingeleverd moet worden.

Er wordt gehandeld overeenkomstig artikelen 113 tot 120 en 122.

De waardering is definitief en dient tot grondslag voor de verevening der belasting.

Afdeling II - Bijzondere regelen

Artikel 21 *(van toepassing vanaf 01.09.2015)*

(gewijzigd bij art. 2 en 3 van de ordonnantie van 29.07.2015 (B.S., 12.08.2015). Tekst van toepassing voor overlijdens die plaatsvinden vanaf 01.09.2015 (art. 4))

In afwijking van artikel 19, wordt de belastbare waarde der tot de nalatenschap behorende goederen als volgt vastgesteld:

I. Voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen, indien de verkoopwaarde niet blijkt uit akten en bescheiden, door twintig- of dertigmaal de jaarlijkse opbrengst der goederen of prijs der lopende huurcelen, zonder aftrekking van de lasten aan de huurder of aan de pachter opgelegd, naar gelang het gaat om bebouwde eigendommen of onbebouwde eigendommen; in geen geval, mag de belastbare waarde lager zijn dan deze die tot grondslag gediend heeft voor de heffing van de belasting in het buitenland.

II. Voor het kapitaal en de interesten vervallen of verkregen van de schuldvorderingen, door het nominaal bedrag van dit kapitaal en van deze interesten, onder voorbehoud voor de aangevers de schuldvordering op haar verkoopwaarde te schatten, in geval van onvermogen van de schuldenaar of van het bestaan van alle andere oorzaak van waardevermindering.

III.^(*) Voor financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op Belgische of buitenlandse gereglementeerde markten als vermeld in artikel 2, eerste lid, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en voor Belgische of buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van de voormelde wet, volgens de beurswaarden ervan.

Onder beurswaarde wordt de slotkoers verstaan zoals bepaald op basis van de koersinformatie beschikbaar in de gespecialiseerde pers en/of middels gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen.

De aangevers kunnen kiezen uit de beurswaarde op datum van overlijden, de beurswaarde op datum van een maand na het overlijden of de beurswaarde op datum van twee maanden na het overlijden.

Wanneer er op een van die data geen notering is, geldt de beurswaarde op de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een notering wordt vastgesteld. Indien er op de gekozen datum voor bepaalde van de aan te geven waarden wel en voor andere geen notering is, moeten laatstbedoelde waarden worden aangegeven volgens de beurswaarden op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is.

De aangevers mogen slechts een van de voormelde data kiezen, die zal gelden voor al de nagelaten waarden. De aangevers geven hun keuze aan in de aangifte, waarin zij tevens de door hen geraadpleegde bron voor de opgegeven beurswaarden vermelden.

III/ bis Voor de financiële instrumenten, in de zin van artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, of de aandelen in de zin van artikel 60 *bis*, § 4, die niet bedoeld worden in II en III, wanneer het overlijden plaatsgevonden heeft tussen 1 mei 2008 en 31 december 2009, volgens de koerswaarde van het goed of, bij gebreke van koerswaarde, volgens een door de aangever te ramen verkoopwaarde van het goed, ofwel op de dag van het overlijden ofwel op de laatste dag van de tweede, derde, vierde of vijfde maand volgend op de maand van het overlijden, op voorwaarde dat de belanghebbenden hun keuze vermelden in de aangifte.

Slechts één datum mag gekozen worden; die is toepasselijk op al de nagelaten waarde bedoeld in dit III/ *bis*.

III/ ter. (...)

IV. Voor de altijddurende of voor een onbepaalde tijd gevestigde erfpachten, grondrenten en andere prestaties, evenals voor de al dan niet gehypothekeerde altijddurende renten, door twintigmaal de rente of de jaarlijkse prestatie, onder voorbehoud voor de aangevers de rente of prestatie op haar verkoopwaarde te begroten, in geval van onvermogen van de schuldenaar of van het bestaan van alle andere oorzaak van waardevermindering.

V. Voor de op het hoofd van een derde gevestigde lijfrenten en andere levenslange uitkeringen, door de vermenigvuldiging van het jaarlijks bedrag der uitkering met het getal:

18, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, 20 jaren oud is of minder;
17, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 20 tot 30 jaren oud is;
16, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 30 tot 40 jaren oud is;
14, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 40 tot 50 jaren oud is;
13, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 50 tot 55 jaren oud is;
11, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 55 tot 60 jaren oud is;
9,5, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 60 tot 65 jaren oud is;
8, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 65 tot 70 jaren oud is;
6, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 70 tot 75 jaren oud is;
4, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd, boven de 75 tot 80 jaren oud is;
2, indien hij, op wiens hoofd de rente is gevestigd boven de 80 jaren oud is.

VI. Voor het op het hoofd van een derde gevestigde vruchtgebruik, door de jaarlijkse opbrengst van de goederen, berekend tegen 4 t. h. van de waarde van de vollen eigendom, vermenigvuldigd met het onder nummer V aangeduide cijfer.

VII. Voor de voor een beperkten tijd gevestigde renten of prestatieën, door de som die door de kapitalisatie van de renten of prestatieën ad 4 t.h. op de datum van het overlijden wordt vertegenwoordigd, onder dit voorbehoud dat het bedrag van de kapitalisatie, al naar het geval, de belastbare waarde, zoals die in nummers IV en V wordt bepaald, niet te boven gaat.

Dezelfde regel is van toepassing wanneer het gaat over een voor beperkte tijd gevestigd vruchtgebruik, met dien verstande dat dan de opbrengst van de goederen zoals in nummer VI wordt gezegd tot grondslag van de kapitalisatie wordt genomen.

VIII. Voor de blote eigendom, door de waarde van de volle eigendom onder aftrek van de waarde van het vruchtgebruik berekend naar de voorschriften van dit artikel en van artikel 22.

Geen aftrek heeft plaats wanneer het vruchtgebruik bij toepassing van artikel 67 vrij is van het recht van successie en van overgang bij overlijden.

Nota:

(1) De wijzigingen aan de tekst van art. 21, III, van toepassing op de successierechten gelokaliseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, blijft zonder gevolg op de taks tot vergoeding van de successierechten; deze taks behoort volledig tot de bevoegdheid van de federale staat.

Artikel 22 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Worden voor de toepassing van artikelen 21 en 66 met vruchtgebruik gelijkgesteld, de rechten van gebruik en bewoning, alsmede het recht op vruchten, inkomsten of opbrengsten.

Indien de lijfrente, de levenslange prestatie of het vruchtgebruik op het hoofd van twee of meer personen is gevestigd, is de in aanmerking te nemen leeftijd die van de jongste persoon.

Artikel 23 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Het jaarlijks bedrag in geld der periodieke renten en prestaties betaalbaar in natura wordt geregeld naar het gemiddeld bedrag van de marktprijzen der twee jongste jaren van de markt die het naast bij de tot waarborg aangewende goederen en, bij ontstentenis van bezwaarde goederen, bij de woonplaats van de schuldenaar gelegen is; indien geen marktprijzen bestaan, wordt dit bedrag door de aangevende partijen begroot.

Artikel 24 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De zekere schuldvorderingen, doch waarvan het bedrag op 't ogenblik van het overlijden onbepaald is, worden in de aangifte voor hun waarde opgenomen behoudens regularisatie bij de definitieve bepaling van hun bedrag.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 25 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 86 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

In de in artikel 37, 2°, 3°, 4° en 6°, bedoelde gevallen moet als belastbare waarden worden aangegeven de waarde der goederen op de dag van het vonnis, van de dading of van de gebeurtenis, die het uitgangspunt vormt van de termijn die bij artikel 40, vierde lid, is bepaald voor de verzending van de aangifte.

Artikel 25 *(van toepassing vanaf 30.04.1967)*

(vervangen bij art. 3 van het KB nr. 12 van 18.04.1967 (B.S., 20.04.1967). Tekst van toepassing vanaf 30.04.1967 (art. -))

In de in artikel 37, 2°, 3°, 4° en 6°, bedoelde gevallen moet als belastbare waarden worden aangegeven de waarde der goederen op de dag van het vonnis, van de dading of van de gebeurtenis, die het uitgangspunt vormt van de termijn die bij artikel 40, vierde lid, is bepaald voor de inlevering van de aangifte.

Artikel 26 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Voor de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden, in rechte lijn of tussen echtgenoten die één of meer gemene kinderen of afstammelingen van hen nalaten, wordt de regering ertoe gemachtigd een wijze van waardering der in België gelegen onroerende goederen vast te stellen, gegrond op de kadastrale opbrengst dier goederen vermenigvuldigd door een naar de gemiddelde verhouding tussen kadastrale opbrengsten en verkoopprijzen periodiek vast te stellen coëfficiënt

HOOFDSTUK IV - Aannemelijk passief

Artikel 27 *(van toepassing vanaf 03.09.2010)*

(aangevuld bij art. 5 van de ordonnantie van 26.08.2010 (B.S., 03.09.2010). Tekst van toepassing vanaf 03.09.2010 (art. 9))

Als aannemelijk passief met betrekking tot de nalatenschap van een Rijksinwoner gelden slechts:

1° de op de dag van zijn overlijden bestaande schulden van de overledene;

2° de begrafenis kosten.

Als aannemelijk passief met betrekking tot de nalatenschap van een inwoner van de Europese Economische Ruimte die geen Rijksinwoner is, gelden slechts de op de dag van zijn overlijden bestaande schulden waarvan de aangevers het bewijs leveren dat ze specifiek werden aangegaan om de aan de belasting onderworpen onroerende goederen te verwerven of te behouden.

Artikel 28 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De regelen betreffende de begroting der goederen die het actief ener nalatenschap samenstellen zijn van toepassing op de begroting der in het passief aannemelijke schulden.

Artikel 29 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Het bestaan der schulden moet bewezen worden door de bewijsmiddelen die in rechte toelaatbaar zijn in een behandeling tussen schuldeiser en schuldenaar.

De schulden aangaande het beroep van de overledene en deze aangaande de huiselijke uitgaven van het verstreken jaar en van het lopend jaar kunnen evenwel door getuigen en vermoedens worden vastgesteld.

Artikel 30 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De overlegging alleen van de rechtstitel volstaat niet om het bestaan vast te stellen:

1° van de hypotheekschulden waarvan de inschrijving, ten dage waarop de nalatenschap open viel, vervallen was sedert één jaar of doorgehaald was;

2° van de interesten der al dan niet hypothecaire schulden, van de huur en pachtsommen, boven het vervallen en het lopend jaar;

3° van de sedert meer dan een jaar vóór het overlijden verschenen termijnen van schuldbekentenissen waarvan het bedrag bij annuïteiten wordt afgedaan.

Artikel 31 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Alle schuld, waarvan het bestaan bewezen wordt door overlegging van een stuk waarop een niet gedagtekende kwitantie is gesteld, wordt geacht, tenzij het tegendeel bewezen wordt, vóór het overlijden voldaan te zijn geworden.

Artikel 32 *(van toepassing vanaf 03.09.2010)*

(vervangen bij art. 6 van de ordonnantie van 26.08.2010 (B.S., 03.09.2010). Tekst van toepassing vanaf 03.09.2010 (art. 9))

Worden uitgesloten uit het passief, de bij artikel 4 vermelde schulden.

Artikel 33 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd bij art. 9 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Worden niet aangenomen, de schulden aangegaan door de overledene ten behoeve van een zijner erfgenamen, legatarissen of begiftigden of van tussenpersonen.

Deze bepaling is van toepassing op de schulden door de overledene aangegaan:

- a) ten behoeve van erfgenamen die hij bij uiterste wilsbeschikking of bij contractuele beschikking uit zijn nalatenschap heeft gesloten;
- b) ten behoeve van erfgenamen, legatarissen of begiftigden, die de nalatenschap ofwel de uiterste wilsbeschikking of de contractuele beschikking, te hunnen voordeel gemaakt, hebben verworpen.

Als tussenpersonen worden beschouwd, de in het artikel 4.144 van het Burgerlijk Wetboek vermelde personen.

Evenwel, worden bedoelde schulden aangenomen:

1° Indien het bewijs van hun echtheid door de aangevende partijen wordt ingebracht; dit bewijs kan door alle middelen van gemeen recht, ook door getuigen en vermoedens, met uitsluiting van de eed, geleverd worden;

2° Indien zij tot onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak hebben de verkrijging, de verbetering, het behoud of de terugbekoming van een goed, dat op de dag van het afsterven van de overledene tot dezes boedel behoorde.

Artikel 34 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Het bestuur is, in al de gevallen, bevoegd om van de aangevers het overleggen te vorderen van een verklaring van de schuldeiser, waarbij wordt bevestigd dat een in het passief opgenomen schuld ten laste van den overledene op de dag van dezes overlijden bestond. De verklaring dient ondertekend door de schuldeiser, door deze wettelijke vertegenwoordiger of door een te dien einde aangestelde gevolmachtigde.

Zij mag door de schuldeiser niet worden geweigerd, op straffe van schadevergoeding, wanneer zij wettig wordt aangevraagd.

Het bestuur is ertoe gerechtigd te vorderen dat de handtekening gelegaliseerd worde door de burgemeester der gemeente waar de ondertekenaar verblijft.

De verklaring blijft bij de aangifte van nalatenschap gevoegd.

HOOFDSTUK V - Aangifte van nalatenschap

Eerste afdeling - Verplichting tot aangifte

Artikel 35 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden verevend op zicht van een aangifte van nalatenschap.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 36 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(vervangen bij art. 87 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Er bestaat een verplichting tot verzending van deze aangifte in al de gevallen dat een goed overgedragen wordt onder de voorwaarden voorzien onder artikelen 1 tot 14.

Artikel 36 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Er bestaat verplichting tot inlevering van deze aangifte in al de gevallen dat een goed overgedragen wordt onder de voorwaarden voorzien onder artikelen 1 tot 14.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 37 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 88 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Een nieuwe aangifte wordt verzonden:

1° In het geval van een aan machtiging of goedkeuring onderworpen legaat gemaakt aan een rechtspersoon, wanneer de machtiging of de goedkeuring voorkomt, indien op dat ogenblik, de rechten nog niet betaald zijn;

2° wanneer, na het openvallen van de nalatenschap, de actieve samenstelling er van vermeerderd wordt, hetzij door het intreden van een voorwaarde of van elk ander voorval, hetzij door de erkenning van het eigendomsrecht van de overledene op door een derde bezeten goederen, hetzij door de oplossing van een geschil, tenzij de vermeerdering van actief het gevolg is van een ontbinding die haar oorzaak vindt in het niet-uitvoeren, door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, van de voorwaarden van een contract;

3° Wanneer een verandering in de devolutie van de nalatenschap ontstaat;

4° In geval van aanwas of van terugvalling van eigendom, vruchtgebruik of van al ander tijdelijk of levenslang recht voortkomende van een ter zake des doods door de overledene genomen beschikking;

5° In geval van ophouding van vruchtgebruik dat een krachtens artikel 79 uit hoofde van de blote eigendom in schorsing gehouden successierecht opvorderbaar maakt, wanneer de erfgenaam blote eigenaar of zijn rechtverkrijgenden tot het genot van het volle goed komen door het overlijden van de vruchtgebruiker of door het verstrijken van de vaste of onzekere termijn waarvoor het vruchtgebruik gevestigd werd;

6° In geval van fideïcommis, wanneer de met de last van teruggaaf bezwaarde goederen aan de verwachter overgaan;

7° wanneer, naar gelang van het geval, het in artikel 8, derde lid, bedoelde contract wordt afgekocht of er een uitkering gebeurt op grond van het contract.

Artikel 37 *(van toepassing vanaf 11.08.2022)*

(aangevuld bij art. 5 van de ordonnantie van 06.07.2022 (B.S., 01.08.2022). Tekst van toepassing op de nalatenschappen die openvallen vanaf 11.08.2022 (art. 9))

Een nieuwe aangifte moet ingeleverd worden:

1° In het geval van een aan machtiging of goedkeuring onderworpen legaat gemaakt aan een rechtspersoon, wanneer de machtiging of de goedkeuring voorkomt, indien op dat ogenblik, de rechten nog niet betaald zijn;

2° wanneer, na het openvallen van de nalatenschap, de actieve samenstelling er van vermeerderd wordt, hetzij door het intreden van een voorwaarde of van elk ander voorval, hetzij door de erkenning van het eigendomsrecht van de overledene op door een derde bezeten goederen, hetzij door de oplossing van een geschil, tenzij de vermeerdering van actief het gevolg is van een ontbinding die haar oorzaak vindt in het niet-uitvoeren, door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, van de voorwaarden van een contract;

3° Wanneer een verandering in de devolutie van de nalatenschap ontstaat;

4° In geval van aanwas of van terugvalling van eigendom, vruchtgebruik of van al ander tijdelijk of levenslang recht voortkomende van een ter zake des doods door de overledene genomen beschikking;

5° In geval van ophouding van vruchtgebruik dat een krachtens artikel 79 uit hoofde van de blote eigendom in schorsing gehouden successierecht opvorderbaar maakt, wanneer de erfgenaam blote eigenaar of zijn rechtverkrijgenden tot het genot van het volle goed komen door het overlijden van de vruchtgebruiker of door het verstrijken van de vaste of onzekere termijn waarvoor het vruchtgebruik gevestigd werd;

6° In geval van fideicommiss, wanneer de met de last van teruggaaf bezwaarde goederen aan de verwachter overgaan;

7° wanneer, naar gelang van het geval, het in artikel 8, derde lid, bedoelde contract wordt afgekocht of er een uitkering gebeurt op grond van het contract.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Afdeling II - Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor

Artikel 38 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 89 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De aangifte van successie wordt verzonden:

1° bij overlijden van een Rijksinwoner: door de erfgenamen, de algemene legatarissen en begiftigden, met uitsluiting van alle andere legatarissen of begiftigden, op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie binnen welk gebied de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de periode van vijf jaar voor zijn overlijden in meer dan één gewest gevestigd was, moet de aangifte worden ingediend op het kantoor van de laatste fiscale woonplaats binnen het gewest waarin de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de vermelde periode het langst gevestigd was.

Evenwel, in geval van stilzitten der erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden, zijn de legatarissen en begiftigden ten algemenen of bijzondere titel ertoe gehouden, op aanzoek van de ontvanger bij aangetekende zending de aangifte te verzenden voor datgene wat hen betreft, en zulks uiterlijk binnen de maand na de verzending van het verzoek van de ontvanger.

In geval van devolutie van geheel de gemeenschap aan de overlevende echtgenoot, krachtens een niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen huwelijksovereenkomst, is de genietter ertoe gehouden het actief en het passief der gemeenschap aan te geven;

2° in geval van overlijden van een persoon die geen Rijksinwoner is: door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden der in België gelegen onroerende goederen, op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in welks gebied deze goederen gelegen zijn.

Zo de door eenzelfde erfgenaam, legataris of begiftigde verkregen onroerende goederen gelegen zijn in het ambtsgebied van verscheidene kantoren, is het bevoegd kantoor dit binnen het gebied waarvan zich het deel der goederen bevindt met het hoogste federaal kadastraal inkomen;

3° bij afwezigheid: door de personen die krachtens het 1° en 2° van dit artikel tot aangifte verplicht zijn, ten kantore van de laatste fiscale woonplaats van de afwezige binnen het Rijk als bedoeld in 1°, wat het recht van successie betreft, en ten kantore van de plaats waar de goederen gelegen zijn, zoals onder 2° is aangeduid, wat het recht van overgang bij overlijden betreft;

4° in het geval voorzien in artikel 37, 1°: door de ingestelde rechtspersoon, ten kantore waar de belasting nog te betalen blijft;

5° in de gevallen bedoeld in artikel 37, 2° tot 4° door de hiervoren aangewezen personen, tenzij slechts bepaalde erfgenamen, legatarissen of begiftigden uit de gebeurtenis voordeel trekken, in welk geval deze alleen tot aangifte zijn verplicht. De aangifte moet worden ingeleverd ten kantore waar de eerste aangifte werd neergelegd;

6° in geval van ophouding van vruchtgebruik: door de erfgenamen blote eigenaars of hun rechtverkrijgenden, ten kantore waar de voor de overdracht van de blote eigendom verschuldigde rechten in schorsing gebleven zijn;

7° in geval van fideïcommis door de verwachter alleen, indien de overdracht geschiedt ten gevolge van het overlijden van de bezwaarde erfgenaam, en door de verwachter en de bezwaarde, wanneer de goederen op de verwachter overgaan tijdens het leven van de bezwaarde, ten kantore waar de nalatenschap van hem die de beschikking gedaan heeft aangegeven werd;

8° in het in artikel 37, 7°, bedoelde geval, naar gelang het geval, door de persoon die het contract afkoopt of door degene die de uitkering op grond van het contract ontvangt ten kantore waar de eerste aangifte werd ingediend.

Afdeling II - Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor

Artikel 38 *(van toepassing vanaf 11.08.2022)*

(aangevuld bij art. 6 van de ordonnantie van 06.07.2022 (B.S., 01.08.2022). Tekst van toepassing op de nalatenschappen die openvallen vanaf 11.08.2022 (art. 9))

De aangifte van successie dient ingeleverd:

1° bij overlijden van een Rijksinwoner: door de erfgenamen, de algemene legatarissen en begiftigden, met uitsluiting van alle andere legatarissen of begiftigden, op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie binnen welk gebied de overledene zijn laatste fiscale woonplaats had. Als de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de periode van vijf jaar voor zijn overlijden in meer dan één gewest gevestigd was, moet de aangifte worden ingediend op het kantoor van de laatste fiscale woonplaats binnen het gewest waarin de fiscale woonplaats van de overledene tijdens de vermelde periode het langst gevestigd was.

Evenwel, in geval van stilzitten der erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden, zijn de legatarissen en begiftigden ten algemenen of bijzondere titel ertoe gehouden, op aanzoek van de ontvanger bij aangetekende brief, de aangifte in te leveren voor datgene wat hen betreft, en zulks uiterlijk binnen de maand na de afgifte van het stuk ter post.

In geval van devolutie van geheel de gemeenschap aan de overlevende echtgenoot, krachtens een niet aan de regelen betreffende de schenkingen onderworpen huwelijksovereenkomst, is de genieter ertoe gehouden het actief en het passief der gemeenschap aan te geven;

2° in geval van overlijden van een persoon die geen Rijksinwoner is: door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden der in België gelegen onroerende goederen, op het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in welks gebied deze goederen gelegen zijn.

Zo de door eenzelfde erfgenaam, legataris of begiftigde verkregen onroerende goederen gelegen zijn in het ambtsgebied van verscheidene kantoren, is het bevoegd kantoor dit binnen het gebied waarvan zich het deel der goederen bevindt met het hoogste federaal kadastraal inkomen;

3° bij afwezigheid: door de personen die krachtens het 1° en 2° van dit artikel tot aangifte verplicht zijn, ten kantore van de laatste fiscale woonplaats van de afwezige binnen het Rijk als bedoeld in 1°, wat het recht van successie betreft, en ten kantore van de plaats waar de goederen gelegen zijn, zoals onder 2° is aangeduid, wat het recht van overgang bij overlijden betreft;

4° in het geval voorzien in artikel 37, 1°: door de ingestelde rechtspersoon, ten kantore waar de belasting nog te betalen blijft;

5° in de gevallen bedoeld in artikel 37, 2° tot 4° door de hiervoren aangewezen personen, tenzij slechts bepaalde erfgenamen, legatarissen of begiftigden uit de gebeurtenis voordeel trekken, in welk geval deze alleen tot aangifte zijn verplicht. De aangifte moet worden ingeleverd ten kantore waar de eerste aangifte werd neergelegd;

6° in geval van ophouding van vruchtgebruik: door de erfgenamen blote eigenaars of hun rechtverkrijgenden, ten kantore waar de voor de overdracht van de blote eigendom verschuldigde rechten in schorsing gebleven zijn;

7° in geval van fideicommiss door de verwachter alleen, indien de overdracht geschiedt ten gevolge van het overlijden van de bezwaarde erfgenaam, en door de verwachter en de bezwaarde, wanneer de goederen op de verwachter overgaan tijdens het leven van de bezwaarde, ten kantore waar de nalatenschap van hem die de beschikking gedaan heeft aangegeven werd;

8° in het in artikel 37, 7°, bedoelde geval, naar gelang het geval, door de persoon die het contract afkoopt of door degene die de uitkering op grond van het contract ontvangt ten kantore waar de eerste aangifte werd ingediend.

Artikel 39 *(van toepassing vanaf 01.01.2002)*

(opgeheven bij art. 3 van de wet van 07.03.2002 (B.S., 19.03.2002 – ed. 3))

(...)

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Afdeling III - Aangiftetermijn

Artikel 40 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 90 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De termijn voor de verzending van de aangifte van nalatenschap is vier maand, te rekenen van de datum van het overlijden, wanneer dit zich in het Rijk heeft voorgedaan; vijf maand, wanneer het overlijden in een ander land van Europa, en zes maand, indien het overlijden buiten Europa heeft plaats gehad.

In geval van gerechtelijke verklaring van overlijden, begint de termijn te lopen, zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Gaat het om een aan een rechtspersoon gedaan legaat, zo loopt de voor de nieuwe aangifte in artikel 37, 1°, voorziene termijn te rekenen van de datum der machtiging of goedkeuring.

In geval van intreden van voorvallen voorzien in artikel 37, 2° tot 4°, loopt de termijn, indien het gaat om een betwist recht, te rekenen van de datum van het vonnis niettegenstaande verzet of beroep, of van de dading en, in de andere gevallen, te rekenen van de gebeurtenis.

In geval van ophouding van vruchtgebruik, loopt de termijn te rekenen van de datum van de onder artikel 37, 5°, bedoelde vermenging.

In geval van fideïcommis, loopt de termijn te rekenen van de datum der door het overlijden van de bezwaarde of anders teweeggebrachte devolutie. Zo de devolutie krachtens een contract bij vervroeging geschiedt, worden datum en plaats van het contract met datum en plaats van het overlijden gelijkgesteld.

In geval van gebeurtenissen voorzien in artikel 37, 7°, loopt de termijn, naargelang het geval, te rekenen vanaf de dag van het afkopen of die waarop een uitkering gebeurt op grond van het contract.

Afdeling III - Aangiftetermijn

Artikel 40 *(van toepassing vanaf 11.08.2022)*

(aangevuld bij art. 7 van de ordonnantie van 06.07.2022 (B.S., 01.08.2022). Tekst van toepassing op de nalatenschappen die openvallen vanaf 11.08.2022 (art. 9))

De termijn voor het inleveren van de aangifte van nalatenschap is vier maand, te rekenen van de datum van het overlijden, wanneer dit zich in het Rijk heeft voorgedaan; vijf maand, wanneer het overlijden in een ander land van Europa, en zes maand, indien het overlijden buiten Europa heeft plaats gehad. ⁽²⁾

In geval van gerechtelijke verklaring van overlijden, begint de termijn te lopen, zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Gaat het om een aan een rechtspersoon gedaan legaat, zo loopt de voor de nieuwe aangifte in artikel 37, 1°, voorziene termijn te rekenen van de datum der machtiging of goedkeuring.

In geval van intreden van voorvallen voorzien in artikel 37, 2° tot 4°, loopt de termijn, indien het gaat om een betwist recht, te rekenen van de datum van het vonnis niettegenstaande verzet of beroep, of van de dadingsdag, in de andere gevallen, te rekenen van de gebeurtenis.

In geval van ophouding van vruchtgebruik, loopt de termijn te rekenen van de datum van de onder artikel 37, 5°, bedoelde vermenging.

In geval van fideïcommis, loopt de termijn te rekenen van de datum der door het overlijden van de bezwaarde of anders teweeggebrachte devolutie. Zo de devolutie krachtens een contract bij vervroeging geschiedt, worden datum en plaats van het contract met datum en plaats van het overlijden gelijkgesteld.

In geval van gebeurtenissen voorzien in artikel 37, 7°, loopt de termijn, naargelang het geval, te rekenen vanaf de dag van het afkopen of die waarop een uitkering gebeurt op grond van het contract.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 41 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 91 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De voor de verzending van de aangifte gestelde termijn, kan door de administrateur-generaal van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie worden verlengd.

De aangifte verzonden binnen de bij de wet bepaalde of door de administrateur-generaal verlengde termijn kan worden gewijzigd zolang de termijn niet verstreken is, tenzij de belanghebbenden uitdrukkelijk in een in de wettelijke vorm ingeleverde aangifte aan dit vermogen hebben verzaakt.

Artikel 41 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 64 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De voor de inlevering der aangifte gestelde termijn, kan door de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie worden verlengd.

De aangifte ingeleverd binnen de bij de wet bepaalde of door de administrateur-generaal verlengde termijn kan worden gewijzigd zolang de termijn niet verstreken is, tenzij de belanghebbenden uitdrukkelijk in een in de wettelijke vorm ingeleverde aangifte aan dit vermogen hebben verzaakt. ⁽¹⁾

Afdeling IV - Vorm en inhoud

Artikel 42 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(aangevuld met de bepaling onder XI, bij art. 3 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

De aangifte van nalatenschap vermeldt:

I. Naam, voornamen, beroep, domicilie, plaats en datum van geboorte van de aangever en, des voorkomend, van de echtgenoot der aangeefster.

II. Naam, voornamen, beroep, domicilie, plaats en datum van geboorte van de overleden persoon en, des voorkomend, van haar echtgenoot plaats en datum van het overlijden van de aflijvige.

III. Naam, voornamen, beroep, domicilie, plaats en datum van geboorte van de personen die de hoedanigheid hebben van erfgenamen, legatarissen en begiftigden en, in voorkomend geval, van hun echtgenoot; graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen, legatarissen en begiftigden; wat door elk hunner wordt verkregen; de titel krachtens welke zij tot de nalatenschap komen; naam, voornamen, domicilie, geboorteplaats en -datum van de kinderen beoogd bij artikel 56.

IV. In voorkomend geval, aanduiding van de erfgenamen uitgesloten krachtens uiterste wilsbeschikkingen of contractuele beschikkingen.

V. De keuze van een enkele woonplaats in België.

VI. Nauwkeurige aanduiding en begroting, artikelsgewijze, van al de goederen die het belastbaar actief uitmaken.

VII. De aanwijzing van sectie en nummer van het kadaster van elkeen der onroerende goederen die onder de nalatenschap horen.

VIII. De aanduiding van elk der schulden die in mindering van het belastbaar actief kunnen toegelaten worden, met opgave van naam, voornamen en domicilie van de schuldeiser, van de oorzaak der schuld en van de datum der akte, zo er een bestaat. Als de vrijstelling bedoeld in artikel 55 *bis*, eerste lid, van toepassing is, moet bij de schulden die specifiek werden aangegaan om de gezinswoning te verwerven of te behouden uitdrukkelijk worden vermeld dat ze met dat doel werden aangegaan.

VIII *bis*. De aangifte vermeldt of de overledene ten bate van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden schenkingen onder levenden heeft gedaan die vastgesteld werden door akten, welke dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum van het overlijden en vóór dezelfde datum tot de formaliteit der registratie aangeboden werden of verplichtend registreerbaar ge worden zijn; zo ja, duidt zij de begunstigde persoon aan en geeft de datum der akten of aangiften op alsmede de grondslag waarop het registratierecht werd of dient geheven. Die bepaling is toepasselijk welke ook de datum van de akte weze, indien de schenking gedaan werd onder een schorsende voorwaarde die vervuld werd ingevolge het overlijden van de schenker of minder dan drie jaar vóór dit overlijden.

VIII *ter*. De aangifte vermeldt of, in de gevallen bedoeld in artikel 8, er contracten bestaan bevattende een beding voor derden die blijven lopen na het overlijden van de erflater.

IX. De aangifte vermeldt of de overledene het vruchtgebruik van enige goederen gehad heeft ofwel met fideïcommis bezwaarde goederen verkregen heeft en, zo ja, waarin deze goederen bestaan, met aanduiding van de personen die tot het genot van de volle eigendom zijn gekomen ofwel voordeel getrokken hebben uit het fideïcommis ten gevolge van het overlijden van de aflijvige.

X. Ingeval het recht van successie verschuldigd is, bevat de aangifte bovendien de uitdrukkelijke vermelding van het adres en de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de overledene of de afwezige gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand aan zijn overlijden of aan het tijdstip waarop de laatste tijd van de afwezige werd ontvangen.

XI. in voorkomend geval, de aanvraag tot toepassing van artikel 60 *quinquies*, met vermelding van de in artikel 60 *quinquies*, tweede lid, bedoelde personen.

Artikel 43 *(van toepassing vanaf 01.01.1986)*

(gewijzigd bij artikel 11 van de wet van 01.08.1985 (B.S., 06.08.1985). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1986 (art. 18, § 1))

In strijd met de voorschriften van nummer VI van artikel 42, mogen het voorwerp ener globale aangifte en globale raming uitmaken, elke van hierna vermelde groepen van goederen behalve voor de kunstwerken wanneer een of meer van die werken in betaling van successierechten worden aangeboden overeenkomstig artikel 83³:

1° De onroerende goederen andere dan de onroerende goederen door bestemming, hieronder aangeduid die een enig bedrijf of een enkel domeingeheel uitmaken;

2° onder de voorwerpen die tot een landbouwbedrijf dienen: a) elke soort van dieren; b) het landbouwgereedschap; c) de bezaaiingen en andere vruchten te velde; d) de zaden, de waren, het stro en de meststoffen;

3° wat betreft de voorwerpen dienende tot een nijverheidsbedrijf: a) de werktuigen; b) de vervaardigde of bereide koopwaren en de grondstoffen;

4° wat betreft de voorwerpen dienende tot een handelsbedrijf: a) het materieel en de bedrijfstoestellen; b) de koopwaren;

5° de kledingstukken, de juwelen, de boeken en alle andere voorwerpen tot persoonlijk gebruik van den overledene;

6° de stoffering, het vaatwerk, het keukengereedschap en andere voorwerpen van gelijke aard;

7° de verzamelingen van schilderijen, porselein, wapens en andere voorwerpen;

8° de wijn en andere waren.

Artikel 44 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

In geval van ophouding van vruchtgebruik, vermeldt de aangifte:

1° Naam, voornamen, beroep, domicilie, geboorteplaats en -datum van de aangever en, desvoorkomend, van de echtgenoot der aangeefster;

2° De keus van woonplaats voorzien in artikel 42, nummer V;

3° Naam, voornamen en laatste domicilie van de overledene wiens nalatenschap aanleiding gegeven heeft tot de in schorsing gebleven rechten, alsmede datum van zijn overlijden;

4° De uiteenzetting van het feit dat tot de eisbaarheid der belasting geleid heeft;

5° De waarde in vollen eigendom van het goed op de datum van de jongste overdracht van de blote eigendom, in geval van toepassing van artikel 58.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 45 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 92 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De Koning kan het gebruik van een formulier voor de aangiften van nalatenschap voorschrijven en de nadere regels van de terbeschikkingstelling ervan bepalen.

De verzonden aangifte wordt slechts aanvaard wanneer ze naar behoren opgesteld, gedagtekend en ondertekend is en wanneer de te verzenden documenten er bijgevoegd zijn.

De Koning kan:

1° de nadere regels voor de verzending van de aangifte bepalen alsmede de noodzakelijke maatregelen voor de juiste heffing van de rechten. Hierbij mag hij afwijken van de artikelen 38 en 123²;

2° onder voorbehoud van de bepalingen van de Archiefwet van 24 juni 1955, de bewaartermijn en de wijze van bewaring van de aangiften van nalatenschap bepalen.

Nota: Art. 92, 2° brengt een wijziging aan in het derde lid, 1°, worden de woorden 'de indiening' vervangen door de woorden 'de verzending'. De tekst werd reeds aangepast bij art. 73 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024).

Artikel 45 *(van toepassing vanaf 08.06.2024)*

(lid 3, vervangen bij art. 73 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024). Tekst van toepassing vanaf 08.06.2024 (art. -))

De Koning kan het gebruik van een formulier voor de aangiften van nalatenschap voorschrijven en de nadere regels van de terbeschikkingstelling ervan bepalen.

De neergelegde aangifte wordt slechts aanvaard wanneer ze naar behoren opgesteld, gedagtekend en ondertekend is en wanneer de te verstrekken documenten er bijgevoegd zijn.

De Koning kan:

1° de nadere regels voor de verzending van de aangifte bepalen alsmede de noodzakelijke maatregelen voor de juiste heffing van de rechten. Hierbij mag hij afwijken van de artikelen 38 en 123²;

2° onder voorbehoud van de bepalingen van de Archiefwet van 24 juni 1955, de bewaartermijn en de wijze van bewaring van de aangiften van nalatenschap bepalen.

Artikel 46 *(van toepassing vanaf 30.04.1967)*

(vervangen bij art. 7 van KB nr. 12 van 18.04.1967 (B.S., 20.04.1967). Tekst van toepassing vanaf 30.04.1967 (art. -))

Indien de door de overledene nagelaten lichamelijk roerende goederen verzekerd waren tegen brand, diefstal of enig ander risico zijn de aangevers er toe gehouden te vermelden, voor alle op de overlijdensdag van kracht zijnde polissen, de naam of de firma en het domicilie van de verzekeraar, de datum van de polis en zijn nummer alsook de verzekerde goederen en de verzekerde waarde; tevens moeten ze uitdrukkelijk bevestigen dat, naar hun weten, de goederen het voorwerp van geen andere polissen uitmaakten.

Waren de goederen in kwestie niet verzekerd op de overlijdensdag, dan moeten de aangevers dit uitdrukkelijk in de aangifte bevestigen.

Afdeling V - Niet-inlevering van aangifte

Artikel 47 *(van toepassing vanaf 24.11.1942)*

(impliciet gewijzigd bij art. 29 van het besluit van de secretaris generaal van 07.10.1942 (B.S., 14.11.1942). Tekst van toepassing vanaf 24.11.1942 (art. -))

Bij niet-inlevering van aangifte binnen de bepaalde termijn, mag het bestuur van ambtswege, behoudens latere regeling, het bedrag der verschuldigde sommen begroten en de invordering er van vervolgen overeenkomstig artikel 142¹.

HOOFDSTUK VI - Tarief der rechten

Eerste Afdeling - Algemeen tarief

Artikel 48 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(gewijzigd bij art. 4 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden geheven volgens het tarief in de onderstaande tabellen aangeduid.

Tabel I bevat het tarief in rechte lijn, en tussen partners. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn aandeel in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel II bevat het tarief tussen broers en zussen. Dit tarief wordt per rechtverkrijgende toegepast op zijn aandeel in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel III bevat het tarief tussen ooms of tantes en neven of nichten. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die personen in de belastbare waarde van de goederen.

Tabel IV bevat het tarief tussen alle andere personen. Dit tarief wordt toegepast op de samengenomen aandelen van die personen in de belastbare waarde van de goederen.

Het bedrag waarop het tarief moet worden toegepast wordt opgesplitst volgens de schijven vermeld in kolom A van de toepasselijke tarieftabel. Van elk aldus bekomen bedrag wordt het overeenstemmende percentage in kolom B gegeven. Kolom C vermeldt het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

TABEL I
Tarief in rechte lijn, en tussen partners

A Belastingschijven		B per schijf toepasselijk heffingspercentage	C totale bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
van	tot		
0,01 EUR	- 50.000 EUR	3 %	
50.000 EUR	- 100.000 EUR	8 %	1.500 EUR
100.000 EUR	- 175.000 EUR	9 %	5.500 EUR
175.000 EUR	- 250.000 EUR	18 %	12.250 EUR
250.000 EUR	- 500.000 EUR	24 %	25.750 EUR
boven de 500.000 EUR		30 %	85.750 EUR

TABEL II
Tarief tussen broers en zussen

A Belastingschijven	B per schijf toepasselijk	C totale bedrag van de belasting
--------------------------------------	--	---

		heffingspercentage	over de voorgaande schijven
van	tot		
0,01 EUR	- 12.500 EUR	20 %	
12.500 EUR	- 25.000 EUR	25 %	2.500 EUR
25.000 EUR	- 50.000 EUR	30 %	5.625 EUR
50.000 EUR	- 100.000 EUR	40 %	13.125 EUR
100.000 EUR	- 175.000 EUR	55 %	33.125 EUR
175.000 EUR	- 250.000 EUR	60 %	74.375 EUR
boven de 250.000 EUR		65 %	119.375 EUR

TABEL III
Tarief tussen ooms of tantes en neven en nichten

A Belastingsschijven		B per schijf toepasselijk heffingspercentage	C totale bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
van	tot		
0,01 EUR	- 50.000 EUR	35 %	
50.000 EUR	- 100.000 EUR	50 %	17.500 EUR
100.000 EUR	- 175.000 EUR	60 %	42.500 EUR
boven de 175.000 EUR		70 %	87.500 EUR

TABEL IV
Tarief tussen alle andere personen

A Belastingsschijven		B per schijf toepasselijk heffingspercentage	C totale bedrag van de belasting over de voorgaande schijven
van	tot		
0,01 EUR	- 50.000 EUR	40 %	
50.000 EUR	- 75.000 EUR	55 %	20.000 EUR
75.000 EUR	- 175.000 EUR	65 %	33.750 EUR
boven de 175.000 EUR		80 %	98.750 EUR

Voor de toepassing van hoofdstukken VI en VII, verstaat men onder « partner »:

- a) de persoon die, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, met de erflater gehuwd was;
- b) de persoon die zich, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, in de toestand van wettelijke samenwoning met de erflater bevond in de zin van titel *V bis* van boek III van het oud Burgerlijk Wetboek;
- c) de persoon die, op de dag van het openvallen van de nalatenschap, op ononderbroken wijze samenwoonde met de erflater en met hem een gemeenschappelijke huishouding voerde ten minste één jaar of, voor de toepassing van de artikelen 60*bis* tot en met 60*bis*/3 en 60*ter*, drie jaar.

Voor de toepassing van het zevende lid, c), houdt de inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op hetzelfde adres van de erflater een weerlegbaar vermoeden in van het

samenwonen en van het vormen van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater. Deze voorwaarden worden geacht ook vervuld te zijn als het samenwonen en het vormen van een gemeenschappelijke huishouding met de erflater, aansluitend op de in het zevende lid, c), bedoelde periode tot op de dag van het overlijden onmogelijk is geworden, ingevolge overmacht.

Artikel 48² *(van toepassing vanaf 22.07.2023)*

(opgeheven bij art. 6 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S., 12.07.2023). Tekst van toepassing vanaf 22.07.2023 (art. -))

(...)

Afdeling II - Bijzondere regelen

Artikel 49 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd bij art. 11 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Wanneer er onzekerheid bestaat omtrent de devolutie der nalatenschap of de graad van verwantschap van een erfgenaam, legataris of begiftigde, wordt het hoogste opvorderbaar recht geheven, onder voorbehoud, voor de belanghebbenden, de teruggaaf te vorderen ingeval aan de onzekerheid een einde zou worden gemaakt.

Artikel 50 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(§ 2, gewijzigd bij art. 5 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

§ 1. Voor de toepassing van het tarief in rechte lijn worden met een nakomeling van de erflater gelijkgesteld:

1. het kind van zijn partner;
2. een kind van een vooroverleden partner mits de partnerrelatie nog bestond op het ogenblik van het overlijden;
3. een persoon die niet van de erflater afstamt maar die, op het ogenblik van het overlijden, gedurende minimum één ononderbroken jaar bij de erflater heeft ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van hetzij:

1. de erflater;
2. de partner van de erflater;
3. de erflater en zijn partner;
4. de erflater en andere personen;
5. de partner van de erflater en andere personen

de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen.

De samenwoning met de erflater wordt vermoed, tot bewijs van tegendeel, indien de betrokken persoon ingeschreven is in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op het adres van de erflater.

Voor de toepassing van hetzelfde tarief, wordt met de vader of de moeder van de erflater gelijkgesteld, de persoon die de erflater onder dezelfde voorwaarden de in deze paragraaf bedoelde hulp en verzorging heeft gegeven.

§ 2. Het tarief van het recht tussen partners is niet van toepassing, naargelang het geval, wanneer de echtgenoten uit de echtgescheiden of van tafel en bed gescheiden zijn of wanneer de wettelijke samenwoning of de in artikel 48, zevende lid, c), bedoelde samenwoning een einde heeft genomen, tenzij de partners gemeenschappelijke kinderen of nakomelingen hebben.

Artikel 51 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(gewijzigd bij art. 6 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

Wanneer de langstlevende partner als wettige erfgenaam en, bovendien, uit welken hoofde ook, tot de nalatenschap van de erflater komt, wordt het recht op al wat hem vervalt verrekend tegen het percentage bepaald voor wat tussen partners wordt verkregen.

Artikel 52¹ *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd bij art. 13 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Wanneer een persoon, verwant van de overledene in verschillende graden in de vaderlijke en moederlijke linies tot de nalatenschap komt, hetzij in zijn dubbele hoedanigheid van erfgenaam, hetzij als legataris of begiftigde, wordt het recht volgens het laagste tarief verrekend op al wat hij verkrijgt.

Artikel 52² *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(1° en 3°, gewijzigd bij art. 7 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

Voor de toepassing van dit Wetboek wordt er geen rekening gehouden met de verwantschapsband voorspruitend uit de gewone adoptie.

Evenwel wordt, mits bewijs te verstrekken door de belanghebbenden, met deze adoptieve afstamming rekening gehouden:

1° wanneer het adoptief kind een kind is van de partner van de adoptant;

2° wanneer, op het ogenblik van de adoptie, het adoptief kind onder de voogdij was van de openbare onderstand of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een vergelijkbare instelling in de Europese Economische Ruimte, of wees van een voor België gestorven vader of moeder;

3° wanneer het adoptief kind, gedurende één jaar zonder onderbreking van de adoptant, of van de adoptant en diens partner tezamen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen;

4° wanneer de adoptie gedaan werd door een persoon van wie al de afstammelingen voor België gestorven zijn.

Artikel 53 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Wanneer een met fideïcommis bezwaard goed op de gesubstitueerde overgaat, zomede in geval van aanwas van toepassing vanaf 17.04.1936 of terugvalling van eigendom, vruchtgebruik of van elk tijdelijk of levenslang recht, zijn de rechten van successie en van overgang bij overlijden verschuldigd naar de graad van verwantschap tussen de overledene en de gesubstitueerde of andere verkrijger.

In deze verscheidene gevallen, blijven de ten laste van de bezwaarde of van de ingestelde in eerste rang geheven rechten aan de Staat vervallen, tenzij de substitutie, de aanwas of de terugvalling binnen het jaar na het overlijden van de beschikker plaats hebben, in welk geval de eerste geheven rechten op de eisbaar geworden rechten worden aangerekend, zonder dat er evenwel aanleiding tot restitutie kunnen zijn, en behoudens eventuele toepassing van artikel 67.

HOOFDSTUK VII - Vrijstellingen en verminderingsen

Eerste Afdeling - Vrijstellingen

Artikel 54 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd bij art. 14 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Van het recht van successie en van het recht van overgang bij overlijden wordt vrijgesteld:

1° hetgeen verkregen wordt door een door de wet tot de nalatenschap geroepen erfgenaam in de rechte lijn of tussen partners, ten belope van de eerste schijf van 15.000 euro.

Dit abattement wordt ten gunste van de kinderen van de overledene die de leeftijd van eenentwintig jaar niet hebben bereikt, vermeerderd met 2.500 euro voor elk vol jaar dat nog moet verlopen tot zij de leeftijd van eenentwintig jaar bereiken en, ten gunste van de langstlevende partners, met de helft der bijabattementen welke de gemene kinderen samen genieten;

2° hetgeen verkregen wordt door alle andere erfgenamen, legatarissen of begiftigden uit de nalatenschappen waarvan het zuiver bedrag 1.250 euro niet overschrijdt.

Artikel 55 *(van toepassing vanaf 12.02.2012)*

(vervangen bij art. 2 van de ordonnantie van 16.12.2011 (B.S., 02.02.2012). Tekst van toepassing vanaf 12.02.2012 (art. -))

Van de rechten van successie en van overgang bij overlijden worden vrijgesteld de legaten:

1° aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2° aan de Brusselse agglomeratie;

3° aan de Vlaamse, Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

4° aan de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap en aan het Vlaamse en het Waalse Gewest;

5° aan de publiekrechtelijke rechtspersonen die gelijkgesteld zijn met die vermeld in de onderdelen 1° tot 4°, die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

6° aan een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

7° aan de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen vermeld in de onderdelen 1° tot 6°.

Artikel 55bis *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(gewijzigd bij art. 8 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

Van het recht van successie en van overgang bij overlijden wordt vrijgesteld, het netto-aandeel van de in het artikel 48, zevende lid, a) en b), bedoelde rechtverkrijgende partner in de woning die de erflater en zijn partner tot gezinswoning diende op het ogenblik van het overlijden.

Deze vrijstelling geldt niet als de wettelijk samenwonende partner die een aandeel verkrijgt in de gezinswoning, een verwant in de rechte lijn van de erflater is of een rechtverkrijgende die voor de toepassing van het tarief met een verwant in de rechte lijn wordt gelijkgesteld, of een broer of zus, neef of nicht, oom of tante van de erflater is.

Onder gezinswoning wordt voor de toepassing van deze bepaling verstaan de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en de langstlevende partner. De inschrijving in het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van de samenwoning.

Als gezinswoning wordt eveneens in aanmerking genomen de laatste gezinswoning van de partners als aan hun samenwonen een einde is gekomen, hetzij door de feitelijke scheiding van de partners, hetzij door een geval van overmacht dat tot op het ogenblik van het overlijden heeft voortgeduurd.

Onder overmacht wordt inzonderheid verstaan een staat van zorgbehoevendheid, ontstaan na de aankoop van de woning, waardoor de erflater of de langstlevende partners in de onmogelijkheid verkeerde om in de woning, zelfs met hulp van zijn gezin of van een gezinshulporganisatie, in te staan voor zijn geestelijk of lichamelijk welzijn.

Onder netto-aandeel moet worden begrepen de waarde van het deel dat de langstlevende partner verkrijgt in de gezinswoning, verminderd met de schulden die worden afgetrokken van die waarde.

Het aandeel van de langstlevende partner in de schulden van de nalatenschap die werden aangegaan om die woning te verwerven of te behouden wordt bij voorrang aangerekend op de waarde van zijn deel in de gezinswoning.

Zijn aandeel in de overige schulden en de begrafeniskosten worden eerst aangerekend op de waarde van de bestanddelen van activa bedoeld in artikel 60 *bis*, vervolgens op de waarde van de overige goederen van de nalatenschap, en ten slotte op de overblijvende waarde van het verkregen deel in de gezinswoning.

Ingeval, volgens de gegevens van het Rijksregister, de in het eerste lid gestelde voorwaarden zijn vervuld, past de ontvanger deze vrijstelling ambtshalve toe. Indien de erflater, of zijn partner, zijn hoofdverblijfplaats niet heeft kunnen behouden in het gebouw, als bedoeld in het vierde lid, of indien een einde is gekomen aan de samenwoning door overmacht, moet de toepassing van de vrijstelling worden gevraagd in de aangifte en, in voorkomend geval, moet de overmacht worden bewezen.

Afdeling II - Verminderingen

Artikel 56 (van toepassing vanaf 01.01.2017)

(gewijzigd bij art. 8 van de ordonnantie van 10.12.2016 (B.S., 29.12.2016 – ed. 3). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2017 (art. 39))

Het bedrag van het recht vereffend ten laste van de erfgenaam, legataris of begiftigde, die minstens drie kinderen in leven heeft die de leeftijd van eenentwintig jaar niet hadden bereikt bij het openvallen van de nalatenschap, wordt verminderd met 2 t.h. voor elk van deze kinderen zonder dat de vermindering 62 euro per kind mag overschrijden.

Deze vermindering wordt, ten gunste van de partner, gebracht op 4 t.h. per kind dat de leeftijd van eenentwintig jaar niet had bereikt, zonder dat de vermindering 124 euro per kind mag overschrijden.

Voor de toepassing van dit artikel wordt het ontvangen kind voor zover het levensvatbaar geboren wordt, gelijkgesteld met het geboren kind.

Artikel 57 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Indien de goederen die belast zijn met het successierecht of met het recht van overgang bij overlijden het voorwerp uitmaken, binnen het jaar na het overlijden van de afgestorvene, van een of meer andere overdrachten bij overlijden, worden de wegens bewuste overdrachten verschuldigde rechten met de helft verminderd, zonder dat de daaruit voort te vloeien belastingverlaging, voor elkeen van bedoelde overdrachten bij overlijden, de op de onmiddellijk vorige overdracht geheven rechten moge te boven gaan.

Artikel 58 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Wanneer een goed in blote eigendom vóór het vervallen van het vruchtgebruik meermaals wegens overlijden werd overgedragen, is de erfgenaam, die het genot van het volle erfgoed verkrijgt, slechts gehouden, zowel voor de rechten waarvan de betaling werd geschorst, als voor die welke hij uit zijne hoofde mocht verschuldigd zijn, ten hoogste een som te betalen welke zestig ten honderd vertegenwoordigt van de waarde in volle eigendom van het goed op de datum waarop de jongste overdracht van de blote eigendom plaats had.

Artikel 59 *(van toepassing vanaf 19.09.2019)*

(gewijzigd bij art. 2 van de ordonnantie van 21.02.2019 (B.S., 19.03.2019). Tekst van toepassing vanaf 19.09.2019 (art. 5))⁽¹⁾

De rechten van successie en van overgang bij overlijden worden verlaagd:

1° tot 7 % voor de legaten aan de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen gemeenten en hun openbare instellingen, aan de door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen, aan het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, coöperatieve maatschappij met beperkte aansprakelijkheid, aan de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de stichtingen van openbaar nut, aan de verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk die de federale erkenning hebben gekregen bedoeld in artikel 145³³ van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de dag van het overlijden of het jaar dat volgt op het overlijden;

2° tot 25 % voor de legaten aan de verenigingen zonder winstoogmerk, aan de ziekenfondsen of de landsbonden van ziekenfondsen, beroepsverenigingen, aan de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en aan de private stichtingen;

Nota:

(1) De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt elk jaar een rapport op dat de evolutie van de inkomsten van de schenkings- en successierechten in kaart brengt. Dit rapport bevat

- een globaal overzicht van de inkomsten van de afgelopen vijf jaar uit de schenkings- en successierechten;*
- een evaluatie van de impact van het gevoerde beleid van de afgelopen vijf jaar op de inkomsten;*
- een statistische inschatting van de inkomsten voor de volgende vijf jaar, rekening houdende met het gevoerde beleid.*

De Regering maakt het rapport ter informatie over aan het Parlement (art. 4).

Artikel 60 *(van toepassing vanaf 12.02.2012)*

(vervangen bij art. 4 van de ordonnantie van 16.12.2011 (B.S., 02.02.2012). Tekst van toepassing vanaf 12.02.2012 (art. -))

De verlagingen bepaald in artikel 59 zijn ook toepasselijk op gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

Artikel 60bis *(van toepassing vanaf 01.05.2019 (art. 7, 1°, b) en c), 2° en 3°) en 22.07.2023 (art. 7, 1°, a) en 4°))*

(§ 1, inleidende zin, gewijzigd bij art. 7, 1°, a); § 1, lid 1, 2°, gewijzigd bij art. 7, 1°, b); § 1, lid 2, vervangen bij art. 7, 1°, c); § 2, 2°, lid 1, 2°, gewijzigd in de Nederlandse versie bij art. 7, 2°, a), i); § 2, 2°, lid 2, gewijzigd bij art. 7, 2°, a), ii); § 2, 3°, a), gewijzigd bij art. 7, 2°, b); § 3, gewijzigd in de Nederlandse versie bij art. 7, 3°, en in de Franse versie bij art. 7, 4°, van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S., 12.07.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.05.2019 (art. 15, lid 1), met uitzondering van art. 7, 1°, a) en 4°, van toepassing vanaf 22.07.2023 (art. -) en overgangsbepalingen (art. 17))⁽¹⁾

§ 1. In afwijking van artikel 48, worden het successierecht en het recht van overgang bij overlijden verlaagd tot 3% voor een verkrijging in rechte lijn en tussen partners en tot 7% voor een verkrijging tussen andere personen voor:

1° de nettowaarde van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van de activa die door de erflater of zijn partner beroepsmatig zijn geïnvesteerd in een familiale onderneming. De verlaging is niet van toepassing op de verkrijging van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd;

2° de nettowaarde van de volle eigendom, de blote eigendom of het vruchtgebruik van aandelen van een familiale vennootschap met zetel van werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat de aandelen van de vennootschap die op het ogenblik van het overlijden in volle eigendom toebehoren aan de erflater en zijn familie ten minste 50% van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen.

In afwijking van het eerste lid, 2°, vertegenwoordigen de aandelen van de vennootschap die op het ogenblik van het overlijden in volle eigendom toebehoren aan de erflater en zijn familie minstens 30% van de stemrechten in die vennootschap, als hij en zijn familie aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° ofwel samen met één andere aandeelhouder en zijn familie volle eigenaar zijn van de aandelen van de vennootschap die minstens 70% van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen;

2° ofwel samen met twee andere aandeelhouders en hun familie volle eigenaar zijn van de aandelen van de vennootschap die minstens 90% van de stemrechten in die vennootschap vertegenwoordigen.

Voor de toepassing van het tweede lid, komen de aandelen die toebehoren aan rechtspersonen niet in aanmerking om te worden samengeteld met de aandelen die toebehoren aan de erflater.

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel en artikel 60 *bis*/1, wordt verstaan onder:

1° familiale onderneming: een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep dat door de erflater of zijn partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend;

2° familiale vennootschap: een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot voorwerp heeft en deze activiteit of beroep uitoefent.

Als de vennootschap niet aan de voorgaande voorwaarden beantwoordt, maar aandelen van minstens één directe dochtervennootschap houdt die aan die voorwaarden beantwoordt en die haar zetel van werkelijke leiding heeft in één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, en dat deze aandelen minstens 30% van de stemrechten in die dochtervennootschap vertegenwoordigen, wordt ze ook beschouwd als een familiale vennootschap.

Vennootschappen die geen reële economische activiteit hebben, worden uitgesloten van het verlaagde tarief vermeld in paragraaf 1.

Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben als uit de balansposten van ofwel de goedgekeurde jaarrekening in geval van een vennootschap als vermeld in paragraaf 2, 2°, eerste lid, ofwel de goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening in geval van een vennootschap als vermeld in paragraaf

2, 2°, tweede lid, van minstens een van de drie boekjaren voorafgaand aan de datum van het overlijden van de erflater cumulatief, blijkt:

a) dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen een percentage gelijk of lager dan 1,50% uitmaken van de totale activa;

b) dat de terreinen en gebouwen meer dan 50% uitmaken van de totale activa. De verkrijger kan het tegenbewijs daarvan leveren.

Voor de toepassing van de hiervoor vermelde omschrijving, moet worden begrepen onder:

a) bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: de waarde opgenomen onder de gelijknamige post van de resultatenrekening van de jaarrekening of onder een soortgelijke post van de geconsolideerde jaarrekening.

Als een vennootschap geen jaarrekening volgens het standaardmodel naar Belgisch recht hoeft neer te leggen, wordt onder de « waarde » verstaan die welke opgenomen is onder de post waaruit alle kosten blijken die naar hun aard als kosten kunnen worden beschouwd voor de tewerkstelling van personeel in dienstverband;

b) terreinen en gebouwen: de waarde opgenomen onder de gelijknamige post van de resultatenrekening van de jaarrekening of onder een soortgelijke post van de geconsolideerde jaarrekening. Als een vennootschap geen jaarrekening volgens het standaardmodel naar Belgisch recht hoeft neer te leggen, wordt een soortgelijke post bedoeld die opgenomen is onder de post materiële vaste activa;

c) totale activa: de waarde, opgenomen onder de balanspost totaal van de activa van de jaarrekening of onder een soortgelijke post van de jaarrekening of van de geconsolideerde jaarrekening;

3° aandelen:

a) elk aandeel met stemrecht dat, wanneer de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere rechtsvorm waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst voorziet in een gelijkaardig begrip met het begrip kapitaal, een deel van het kapitaal vertegenwoordigt;

b) de certificaten van aandelen uitgereikt door rechtspersonen met een zetel in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, ter vertegenwoordiging van aandelen van familiale vennootschappen die aan de gestelde voorwaarden voldoen en waarvan de rechtspersoon de verplichting heeft om de dividenden en andere vermogensvoordelen onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand door te storten aan de certificaathouder;

4° familie van de erflater of de aandeelhouder als vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°:

a) de partner van de erflater of aandeelhouder, waarbij het begrip partner voor de aandeelhouder op een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de erflater;

b) de verwanten in rechte lijn van de erflater of aandeelhouder, alsook hun partners, waarbij het begrip partner op een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de erflater;

c) de zijverwanten van de erflater of aandeelhouder tot en met de tweede graad en hun partners, waarbij het begrip partner op een gelijkaardige wijze moet worden geïnterpreteerd als dat het geval is voor de erflater;

d) de kinderen van broers en zussen van de erflater of aandeelhouder.

§ 3. Als een vennootschap met toepassing van paragraaf 2, 2°, tweede lid, als een familiale vennootschap wordt beschouwd, wordt de toepassing van het verlaagde tarief beperkt tot de waarden van de aandelen van de vennootschap in de dochtervennootschappen die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot voorwerp hebben en die hun zetel van werkelijke leiding in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte hebben.

§ 4. Voor de toepassing van de artikelen 60*bis* tot en met 60*bis*/3, wordt de inbreng van activa in de familiale vennootschap en de beroepsmatige aanwending van activa in de familiale onderneming in het jaar dat het overlijden van de erflater voorafgaat, vermoed een niet aan de administratie tegenstelbare rechtshandeling te zijn, zoals bedoeld in artikel 18, § 2, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

Nota:

(1) In afwijking van artikel 15, eerste lid, voor de vennootschappen waarvan de oprichting voorafgaat aan de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig artikel 38, eerste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, hebben de artikelen 4, 1° en 2°, a), ii) en b), 5, § 1, 2°, 7, 1°, b) en c), 2°, a), ii), en b), en 8 uitwerking met ingang van 01.01.2020 (art. 17, lid 1).

In afwijking van het eerste lid, wanneer de vennootschap, opgericht vóór 01.05.2019, waarvan de aandelen werden verkregen door erfopvolging, heeft besloten, overeenkomstig artikel 39, § 1, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de bepalingen van voornoemd Wetboek toe te passen vóór 01.01.2020, is artikel 7, 1°, b) en c), 2°, a), ii), en b), van toepassing op de opengevallen nalatenschappen vanaf de dag van publicatie van de wijziging van de statuten die deze beslissing bekrachtigt. Artikel 8 is van toepassing vanaf de dag van publicatie van de wijziging van de statuten die deze beslissing bekrachtigt (art. 17, lid 3).

Artikel 60*bis*/1 (van toepassing vanaf 01.05.2019)

(§ 2, 3°, vervangen bij art. 8 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S., 12.07.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.05.2019 (art. 15, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 17))⁽¹⁾

§ 1. Het verlaagde tarief vermeld in artikel 60*bis*, § 1, eerste lid, 1°, wordt alleen behouden als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

1° de activiteit van de familiale onderneming wordt zonder onderbreking voortgezet gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater;

2° de onroerende goederen die met toepassing van het verlaagde tarief zijn overgedragen worden niet hoofdzakelijk tot bewoning aangewend of bestemd gedurende een periode van drie jaar van de datum van het overlijden van de erflater.

§ 2. Het verlaagde tarief vermeld in artikel 60*bis*, § 1, eerste lid, 2° wordt alleen behouden als de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:

1° de familiale vennootschap blijft gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 60*bis*, § 2, 2°;

2° de activiteit van de familiale vennootschap wordt zonder onderbreking voortgezet gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater en, voor elk van de drie jaar, wordt een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opgemaakt en, in voorkomend geval, gepubliceerd overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving van de lidstaat waar de maatschappelijke zetel gevestigd is op het ogenblik van het overlijden, die ook aangewend is ter verantwoording van de aangifte in de inkomstenbelasting.

Ondernemingen of vennootschappen waarvan de maatschappelijke zetel buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar binnen België ligt, moeten een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening opmaken en, in voorkomend geval, publiceren overeenkomstig de vigerende boekhoudwetgeving in België op het ogenblik van het overlijden;

3° naargelang het geval:

a) wanneer de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere rechtsvorm waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst voorziet in een gelijkaardig begrip: het kapitaal daalt niet gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater door uitkeringen of terugbetalingen;

b) wanneer de familiale vennootschap een rechtsvorm heeft waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst niet voorziet in het begrip kapitaal of een gelijkaardig begrip: het eigen vermogen daalt niet gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater door uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot op de datum van overlijden van de erflater verrichte inbrengen, zoals blijkt uit de jaarrekeningen;

4° de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap wordt niet overgebracht naar een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte gedurende drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater.

Nota:

(1) In afwijking van artikel 15, eerste lid, voor de vennootschappen waarvan de oprichting voorafgaat aan de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig artikel 38, eerste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, hebben de artikelen 4, 1° en 2°, a), ii) en b), 5, § 1, 2°, 7, 1°, b) en c), 2°, a), ii), en b), en 8 uitwerking met ingang van 01.01.2020 (art. 17, lid 1).

In afwijking van het eerste lid, wanneer de vennootschap, opgericht vóór 01.05.2019, waarvan de aandelen werden verkregen door erfopvolging, heeft besloten, overeenkomstig artikel 39, § 1, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de bepalingen van voornoemd

Wetboek toe te passen vóór 01.01.2020, is artikel 7, 1°, b) en c), 2°, a), ii), en b), van toepassing op de opengevallen nalatenschappen vanaf de dag van publicatie van de wijziging van de statuten die deze beslissing bekrachtigt. Artikel 8 is van toepassing vanaf de dag van publicatie van de wijziging van de statuten die deze beslissing bekrachtigt (art. 17, lid 3).

Artikel 60bis/2 *(van toepassing vanaf 22.07.2023)*

(gewijzigd bij art. 9 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S., 12.07.2023). Tekst van toepassing vanaf 22.07.2023 (art. -))

§ 1. Na verloop van een termijn van drie jaar vanaf de datum van het overlijden van de erflater, controleert de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangeduide ambtenaar of de voorwaarden gesteld voor het behoud van het verlaagde tarief vervuld zijn. Hij brengt de ontvanger van het bevoegde kantoor van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie op de hoogte indien het niet het geval is. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt de modaliteiten hiervan vast.

Bij niet-ervulling van de voorwaarden vermeld in het eerste lid, wordt het successierecht of het recht van overgang bij overlijden geacht verschuldigd te zijn, berekend tegen het tarief vermeld in artikel 48, zonder toepassing van het verlaagde tarief.

Bij niet-ervulling van de voorwaarde vermeld in artikel 60bis/1, § 2, 3°, is het successierecht of het recht van overgang bij overlijden evenredig verschuldigd tegen het tarief vermeld in artikel 48, zonder toepassing van het verlaagde tarief.

§ 2. Als de voorwaarden gesteld tot behoud van het verlaagde tarief niet langer vervuld zijn, wordt het successierecht of het recht van overgang bij overlijden geacht verschuldigd te zijn, berekend tegen het tarief vermeld in artikel 48, zonder toepassing van het verlaagde tarief.

Bij niet-ervulling van de voorwaarden vermeld in artikel 60bis/1, § 2, 3°, is het successierecht of het recht van overgang bij overlijden evenredig verschuldigd tegen het tarief vermeld in artikel 48, zonder toepassing van het verlaagde tarief.

Artikel 60bis/3 *(van toepassing vanaf 22.07.2023)*

(gewijzigd bij art. 9 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S., 12.07.2023). Tekst van toepassing vanaf 22.07.2023 (art. -))

§ 1. De erfopvolgers zenden, samen met de aangifte van nalatenschap, aan de ontvanger van het bevoegde kantoor van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie een attest dat is uitgereikt door de ambtenaar die daartoe is aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en waarin wordt bevestigd dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt de modaliteiten waaronder dit attest aangevraagd, gecontroleerd en verstrekt wordt.

Indien dit attest niet wordt ingediend samen met de aangifte van nalatenschap, moeten de successierechten tegen het normale tarief worden berekend. In dat geval, zijn de rechten geheven omdat partijen het attest

waarvan sprake in deze paragraaf niet voorlegden vatbaar voor teruggave wanneer dit attest neergelegd wordt bij de ontvanger van het bevoegde kantoor van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie binnen het jaar na de betaling van de belasting.

§ 2. De erfopvolgers die de vermindering hebben genoten als bedoeld in de artikelen 60 *bis*, 60 *bis*/1 en 60 *bis*/2 moeten daarenboven:

1° vóór de vijfhonderdste dag die volgt op de dag van het overlijden van de erflater, een attest bezorgen aan de ontvanger van het bevoegde kantoor van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie dat werd afgeleverd door de daartoe door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangestelde ambtenaar en dat bevestigt dat de vereiste voorwaarden vervuld waren gedurende de eerste driehonderdvijfenzestig dagen die op het overlijden volgden;

2° vóór de achthonderd vijfenzestigste dag die volgt op de dag van het overlijden van de erflater, een attest bezorgen aan de ontvanger van het bevoegde kantoor van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie dat werd afgeleverd door de daartoe door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangestelde ambtenaar en dat bevestigt dat de vereiste voorwaarden vervuld waren gedurende tussen de driehonderd zesenzestigste dag en de zevenhonderd dertigste dag die op het overlijden volgden.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt de modaliteiten van de aanvraag, de controle en de aflevering van de voornoemde attesten.

In geval de erfopvolgers één van de voornoemde verplichtingen niet naleven, wordt het successierecht of het recht van overgang bij overlijden geacht verschuldigd te zijn, berekend tegen het tarief vermeld in artikel 48, zonder toepassing van het verlaagde tarief.

(...)

(opgeheven bij art. 9 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

Artikel 60ter *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(gewijzigd bij art. 10 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

Wanneer de nalatenschap van de erflater tenminste een deel in volle eigendom van het gebouw inhoudt die de erflater op het ogenblik van zijn overlijden tot hoofdverblijfplaats heeft gediend en indien deze woning verkregen wordt door een ascendent of een afstammeling van de erflater, een rechtverkrijgende die voor de toepassing van het tarief met een ascendent of een afstammeling van de erflater wordt gelijkgesteld of door de partner van de erflater niet bedoeld in artikel 55 *bis*, wordt het recht dat van toepassing is op de nettowaarde van zijn deel in deze woning, in afwijking van tabel I van het artikel 48, vastgesteld als volgt:

- op de eerste schijf van 50.000 euro: 2 %;
- op de schijf van 50.000 euro tot 100.000 euro: 5,3 %;
- op de schijf van 100.000 euro tot 175.000 euro: 6 %;
- op de schijf van 175.000 euro tot 250.000 euro: 12 %.

De aanspraak op het voordeeltarief gaat niet verloren wanneer de erflater zijn hoofdverblijfplaats in het bedoelde gebouw niet heeft kunnen behouden wegens overmacht.

Onder overmacht wordt inzonderheid verstaan een staat van zorgbehoefendheid, ontstaan na de aankoop van de woning, waardoor de erflater in de onmogelijkheid verkeerde om in de woning, zelfs met hulp van zijn gezin of van een gezinshulporganisatie, in te staan voor zijn lichamelijk of geestelijk welzijn.

Ingeval, volgens de gegevens van het Rijksregister, de in het eerste lid gestelde voorwaarden zijn vervuld, past de ontvanger dit voordeeltarief ambtshalve toe.

In geval de erflater zijn hoofdverblijfplaats wegens overmacht niet heeft kunnen behouden in het bedoelde gebouw, als bedoeld in het tweede lid, moet de toepassing van het voordeeltarief wel uitdrukkelijk worden gevraagd in de aangifte en moet de overmacht worden bewezen.

Artikel 60^{quater} *(van toepassing vanaf 01.01.2003)*

(ingevoegd bij art. 12 van de ordonnantie van 20.12.2002 (B.S., 31.12.2002 – ed. 3). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2003 (art. 14))

Onder nettowaarde in de zin van de artikelen 60^{bis} en 60^{ter}, dient te worden verstaan de waarde van de in aanmerking genomen bestanddelen van activa, verminderd met het aannemelijk passief dat betrekking heeft op die bestanddelen van activa. Voor toepassing van deze regel wordt het aannemelijk passief afgetrokken van de waarde van de bestanddelen van activa van de nalatenschap in deze volgorde:

- eerst van de waarde van de bestanddelen van activa bedoeld in artikel 60^{bis};
- vervolgens van de waarde van de bestanddelen van activa bedoeld in artikel 60^{ter};
- tenslotte van de waarde van de overige goederen van de nalatenschap.

Indien de erfgenaam of legataris evenwel bewijst dat sommige schulden speciaal zijn gemaakt om goederen van de nalatenschap te verkrijgen, te verbeteren of te bewaren, worden die schulden afgetrokken van de waarde van die goederen.

Artikel 60^{quinquies} *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(ingevoegd bij art. 11 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

In afwijking van artikel 48 wordt het tarief van het successierecht of van het recht van overgang bij overlijden dat verschuldigd is door natuurlijke personen wiens verkrijging wordt belast volgens de tarieven van tabellen II, III of IV van artikel 48, verlaagd tot drie procent, volgens de bij dit artikel bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Het in het eerste lid bedoelde verlaagde tarief wordt alleen toegekend aan de natuurlijke personen die de erflater in een niet-herroepen testament op ondubbelzinnige wijze heeft aangewezen als diegenen die van de toepassing van het in het eerste lid bedoelde verlaagde tarief kunnen genieten.

Het in het eerste lid bedoelde verlaagde tarief wordt toegepast op een totaalbedrag, voor de gehele nalatenschap, van 15.000 euro. Wanneer de erflater meerdere personen heeft aangewezen overeenkomstig het tweede lid, wordt het bedrag waarop het in het eerste lid bedoelde verlaagde tarief van toepassing is verdeeld tussen deze personen afhankelijk van hun aandeel in de belastbare waarde van de goederen die ze verkrijgen in de nalatenschap van de erflater of die in toepassing van de artikelen 4 tot en met 12 in hun hoofde worden belast aan het successierecht of aan het recht van overgang bij overlijden.

Wanneer het verkregen aandeel dat door de in het tweede lid bedoelde persoon of personen wordt verkregen het in het derde lid bedoelde bedrag overschrijdt wordt het in het eerste lid bedoelde verlaagde tarief toegepast op de eerste schijf of schijven van de tarieven van tabellen II, III of IV van artikel 48 die met dit bedrag overeenstemmen.

HOOFDSTUK VIII - Verevening van de rechten

Eerste Afdeling - Algemene regelen

Artikel 61 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Het toe te passen tarief is dit van kracht ten dage van het overlijden.

Artikel 62 *(van toepassing vanaf 01.01.2002)*

(gewijzigd bij art. 12, 2° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001). Dit KB werd bekrachtigd bij art. 3, 6° van de wet van 26.06.2002 (B.S., 20.07.2002 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45))

Het bedrag der verevende rechten wordt, desvoorkomend, tot de hogere cent afgerond.

Artikel 63 *(van toepassing vanaf 01.01.1999)*

(opgeheven bij art. 7 van de wet van 20.01.1999 (B.S., 13.02.1999). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1999 (art. 11))

(...)

Artikel 64 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 16 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Voor de verevening van het successierecht, wordt beschouwd als legaat de verbintenis die, in een testament of andere beschikking ter zake des doods, opgelegd wordt door de overledene aan zijn erfgenaam, legataris of begiftigde om aan een met naam aangeduide derde een kapitaal of een rente te geven die in natura in de nalatenschap niet bestaat en in geld of in vervangbare zaken betaalbaar is.

Kan niet beschouwd worden als legaat, de verbintenis om iets te doen opgelegd aan een erfgenaam, legataris of begiftigde ten bate van een ander en, inzonderheid, de last opgelegd aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden om de rechten en kosten verbonden aan een aan een andere persoon gedaan legaat te dragen.

Artikel 65 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

In geval van legaat van een som of van legaat van een periodieke rente of pensioen, wordt het bedrag van de gelegateerde som of het kapitaal waarop het successierecht naar rato van bedoelde rente of pensioen dient geheven, afgetrokken, voor de verevening van de rechten, van het zuiver bedrag van hetgeen verkregen wordt door de erfgenaam, legataris of begiftigde die het legaat der som of de rente moet uitbetalen.

Artikel 66 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 17 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Wanneer een erfgenaam, legataris of begiftigde het vruchtgebruik of de blote eigendom verkrijgt van een goed waarvan de volle eigendom van de nalatenschap afhangt, of wanneer hij een door de overledene gevestigde periodieke rente of pensioen ontvangt, wordt de belastbare grondslag overeenkomstig de bij artikelen 21, 22 en 23 voorgeschreven regelen bepaald.

Wanneer de door de overledene gevestigde rente of prestatie voor een onbepaalde tijd op het hoofd van een rechtspersoon wordt aangelegd, bedraagt de belastbare grondslag twintigmaal het jaarlijks bedrag.

Is die rente of prestatie voor een bepaalden tijd gevestigd, zo is de belastbare grondslag de som welke de kapitalisatie op de datum van het overlijden ad 4 t.h. van de jaarlijkse rente of prestatie vertegenwoordigt, zonder dat deze som twintigmaal de rente of prestatie mag te boven gaan.

Dezelfde regelen zijn van toepassing zo het gaat om een op het hoofd van een rechtspersoon gevestigd vruchtgebruik, met dien verstande dat als grondslag van raming de jaarlijkse opbrengst van de goederen dient genomen zoals in artikel 21, nummer VI, is gezegd.

Zo de lijfrente of levenslange prestatie of zo het vruchtgebruik ten bate van twee of meer natuurlijke personen achtereenvolgens of gezamenlijk met beding van aanwas is gevestigd, wordt de belastbare grondslag, voor de heffing van het op het ogenblik van de gebeurtenis vorderbaar recht, volgens de leeftijd van de genietter bij deze gebeurtenis bepaald.

Artikel 66bis *(van toepassing vanaf 01.01.2016)*

(opgeheven bij art. 17, lid 1, van de ordonnantie van 18.12.2015 (B.S., 30.12.2015 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2016 (art. 26). Dit artikel blijft echter van toepassing op de schenkingen gedaan vóór 01.01.2016 (art. 17, lid 2))

(...)

Artikel 66ter *(van toepassing vanaf 22.07.2023)*

(gewijzigd bij art. 10 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S., 12.07.2023). Tekst van toepassing vanaf 22.07.2023 (art. -))

In geval van toepassing van de artikelen 60bis en 60ter, worden de aandelen van de rechtverkrijgenden in de in die artikelen bedoelde nettowaarden, gevoegd bij hun aandeel in de belastbare waarde van de overige goederen, voor de toepassing van het progressieve tarief van artikel 48 op de overgang van deze overige goederen.

Afdeling II - Bijzondere regelen

Artikel 67 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Voor het verrekenen van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, komt niet in aanmerking hetgeen in vruchtgebruik of als levenslange of periodieke rente of pensioen wordt verkregen, indien de verkrijger binnen de zes maanden na het afsterven van de overledene sterft.

Artikel 68 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(opgeheven bij art. 12 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

(...)

Artikel 69 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(opgeheven bij art. 13 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S., 27.09.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 en op de nalatenschappen die openvallen vanaf deze datum (art. 18))

(...)

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

HOOFDSTUK IX - Betaling der rechten en boeten

Eerste afdeling - Verplichting

Artikel 70 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 2, gewijzigd bij art. 93 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De erfgenamen, legatarissen en begiftigden zijn tegenover de Staat aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij overlijden en voor de interesten, ieder voor het door hem verkregen.

Bovendien, zijn de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden in de nalatenschap van een Rijksinwoner samen aansprakelijk, ieder in verhouding van zijn erfdeel, voor de gezamenlijke rechten en interesten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder algemene titel of onder bijzondere titel.

Deze regel is niet van toepassing op de rechten en interesten verschuldigd op de in artikel 37 voorziene nieuwe aangiften, wanneer het op hen niet berust deze aangiften te verzenden. Hij is evenmin van toepassing op de rechten en interesten verschuldigd op de in artikelen 7 en 8 bedoelde bevoordelingen.

HOOFDSTUK IX - Betaling der rechten en boeten

Eerste afdeling - Verplichting

Artikel 70 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(gewijzigd bij art. 15 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

De erfgenamen, legatarissen en begiftigden zijn tegenover de Staat aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij overlijden en voor de interesten, ieder voor het door hem verkregen.

Bovendien, zijn de erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden in de nalatenschap van een Rijksinwoner samen aansprakelijk, ieder in verhouding van zijn erfdeel, voor de gezamenlijke rechten en interesten verschuldigd door de legatarissen en begiftigden onder algemene titel of onder bijzondere titel. Deze regel is niet van toepassing op de rechten en interesten verschuldigd op de in artikel 37 voorziene nieuwe aangiften, wanneer het op hen niet berust deze aangiften in te leveren. Hij is evenmin van toepassing op de rechten en interesten verschuldigd op de in artikelen 7 en 8 bedoelde bevoordelingen.

Artikel 71 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Ieder persoon door wiens toedoen een overtreding gepleegd werd is persoonlijk aansprakelijk voor de wegens deze overtreding verschuldigde boete.

Wordt door verscheidene personen een overtreding gepleegd, die tot een met het recht evenredige boete aanleiding geeft, zo is ieder der overtredders voor deze boete aansprakelijk voor zover hij tot betaling van het recht kan worden gedwongen.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 72 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 94 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De met erfstelling bezwaarde erfgenaam die de in nummer 6 van artikel 37 voorgeschreven aangifte niet verzendt en de personen die werden veroordeeld als daders of medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133*bis*, zijn met de belastingplichtigen hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting van de door het feit van de inbreuk ontdoken rechten en, des voorkomend van de interesten en belastingboeten.

De personen beschuldigd als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133*bis* zijn eveneens gehouden tot betaling van de ontdoken rechten, de interesten en de fiscale boeten wanneer de bestanddelen van de misdrijven bewezen verklaard zijn, wanneer ze genieten van:

1° een opschorting van de uitspraak van de veroordeling of een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen voorzien in de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;

2° een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring voorzien in artikel 27 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;

3° de procedure van voorafgaande erkenning van schuld bedoeld in artikel 216 van het Wetboek van Strafvordering;

4° de verjaring van de strafvordering.

Artikel 72 *(van toepassing vanaf 28.04.2024)*

(lid 2, 2°, gewijzigd bij art. 50 van de wet van 09.04.2024 (B.S., 18.04.2024). Tekst van toepassing vanaf 28.04.2024 (art. -))

De met erfstelling bezwaarde erfgenaam die de in nummer 6 van artikel 37 voorgeschreven aangifte niet inlevert en de personen die werden veroordeeld als daders of medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133*bis*, zijn met de belastingplichtigen hoofdelijk aansprakelijk voor de belasting van de door het feit van de inbreuk ontdoken rechten en, des voorkomend van de interesten en belastingboeten.

De personen beschuldigd als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133*bis* zijn eveneens gehouden tot betaling van de ontdoken rechten, de interesten en de fiscale boeten wanneer de bestanddelen van de misdrijven bewezen verklaard zijn, wanneer ze genieten van:

1° een opschorting van de uitspraak van de veroordeling of een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen voorzien in de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;

2° een veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring voorzien in artikel 27 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;

3° de procedure van voorafgaande erkenning van schuld bedoeld in artikel 216 van het Wetboek van Strafvordering;

4° de verjaring van de strafvordering.

Artikel 73 *(van toepassing vanaf 01.07.2022)*

(gewijzigd bij art. 19 van de ordonnantie van 13.10.2022 (B.S., 19.10.2022). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2022 (art. 24))

Het aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving van een nalatenschap ontheft de erfgenaam van geen der bij dit wetboek voorgeschreven verplichtingen.

De beheerder, voor de vereffening van de nalatenschap aangesteld zoals bepaald is in de artikelen 4.54 en 4.57 van het Burgerlijk Wetboek, is eveneens tot deze verplichting gehouden.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 74 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 95 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De vertegenwoordigers der erfgenamen, legatarissen en begiftigden, de curators van onbeheerde nalatenschappen, de sekwesters, de testamentuitvoerders en alle anderen die tot opdracht hebben of de last op zich genomen hebben de aangifte te verzenden, zijn tegenover de Staat aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij overlijden, voor de interesten en de boeten, voor zoveel het van hen heeft afgehangen in de nakoming van de wet te voorzien.

Artikel 74 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De vertegenwoordigers der erfgenamen, legatarissen en begiftigden, de curators van onbeheerde nalatenschappen, de sekwesters, de testamentuitvoerders en alle anderen die tot opdracht hebben of de last op zich genomen hebben de aangifte in te leveren, zijn tegenover de Staat aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij overlijden, voor de interesten en de boeten, voor zoveel het van hen heeft afgehangen in de nakoming van de wet te voorzien.

Afdeling II - Bijdrage

Artikel 75 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

In zover er geen andersluidende beschikkingen bestaan, worden de rechten van successie en van overgang bij overlijden gedragen door de erfgenamen, legatarissen en begiftigden, ieder voor datgeen wat door hem verkregen wordt.

Artikel 76 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Onverminderd 's Rijks rechten, hebben de legatarissen van levenslange of periodieke renten en pensioenen het vermogen te eisen dat het te hunnen laste verevend successierecht voorgeschoten worde door de renteplichtige erfgenamen, legatarissen of begiftigden in zover dit recht de middelen van de renteheffer overtreft; in dit geval, zo het recht door de erflater niet ten laste van de erfgenamen, legatarissen of begiftigden werd gelegd, wordt achtereenvolgens van de rente- en pensioentermijnen afgehouden een gedeelte van het terug te geven kapitaal, bepaald door het aantal jaren gedurende dewelke, voor de heffing der belasting, de prestatie vermoed werd verstrekt te moeten zijn; bij dit gedeelte moeten de naar de in burgerlijke zaken geldende rentevoet berekende interesten worden gevoegd.

Afdeling III - Termijn van betaling

Artikel 77 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 65 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De betaling van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, zomede van de verschuldigde boeten, geschiedt binnen de twee maanden na de dag waarop de bij artikel 40 gestelde termijn verstreken is. Valt de laatste dag van de termijn op een sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag der kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.

De administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kan, indien de erfgoederen voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid worden gebruikt of wanneer zij niet voor een onmiddellijke tegeldemaking vatbaar zijn zonder aan de belastingplichtigen een aanzienlijk nadeel te berokkenen, deze, tegen waarborg, toelaten hun schuld bij gedeeltelijke betalingen te voldoen binnen een tijdsbestek dat vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het overlijden of van de tot de belasting aanleiding gevende gebeurtenis, niet mag overschrijden.

Artikel 78 *(van toepassing vanaf 30.04.1967)*

(gewijzigd bij art. 12 van het KB nr. 12 van 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Tekst van toepassing vanaf 30.04.1967 (art. -))

In geval van achtereenvolgende overgangen door overlijden van een onder opschortende voorwaarde verkregen goed of van een door de derde bezeten doch door de nalatenschap teruggeëist goed, is de belasting verschuldigd, onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 25, 37 en 40, alleenlijk wegens de jongste overgang.

Indien de achtereenvolgende overgangen tot voorwerp hebben een betwist goed in het bezit van de overledene of een goed toebehorende aan evenbedoelde onder ontbindende voorwaarde, is de belasting onmiddellijk opvorderbaar bij elk overlijden, behoudens eventuele teruggaaf van de verscheidene geïnde rechten.

Artikel 79 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De erfgenaam, legataris of begiftigde die een goed in blote eigendom uit de nalatenschap van een Rijksinwoner verkrijgt, mag de betaling van het wegens dit goed verschuldigde successierecht uitstellen totdat het vruchtgebruik door het afsterven van de vruchtgebruiker of door het verstrijken van de termijn te niet gaat, mits, op zijn kosten, een voldoende waarborg te stellen.

In dit geval, moet de belanghebbende zich ertoe verbinden, als belasting, boven het recht verevend op de waarde van de blote eigendom ten dage van het opvallen van de nalatenschap, een forfaitaire som te betalen gelijk aan de jaarlijkse interest van dit recht, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat tot grondslag gediend heeft voor de berekening van de waarde van het vruchtgebruik, zulks overeenkomstig artikel 21; de rentevoet van de in aanmerking te nemen interest is die vastgesteld in burgerlijke zaken ten dage van het overlijden.

Artikel 80 *(van toepassing vanaf 10.12.2004)*

(gewijzigd bij art. 2 van de wet van 10.11.2004 (B.S., 30.11.2004 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.12.2004 (art. -))

Wanneer een legaat ten behoeve van een rechtspersoon met statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte aan een machtiging of aan een goedkeuring van de overheid onderworpen is, wordt, op schriftelijke aanvraag van bedoelde persoon, de invordering van de te zijnen laste verevende belasting, zomede van de interesten en de boeten, geschorst tot het einde der twee maanden, die de verstrijking van de termijn voorzien in artikel 40, 3^o alinea, volgen.

Wanneer, overeenkomstig artikel 83-3, kunstwerken ter betaling worden aangeboden, wordt de invordering van de rechten waarvan de betaling door middel van die kunstwerken wordt aangeboden, geschorst tot het einde der twee maanden na de dag waarop het aanbod is geweigerd of na de dag van de slechts gedeeltelijke aanvaarding, hetzij qua goederen, hetzij qua waarde.

Afdeling IV - Moratoire interest

Artikel 81 *(van toepassing vanaf 01.01.1986)*

(gewijzigd en aangevuld bij art. 13 van de wet van 01.08.1985 (B.S., 06.08.1985). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1986 (art. 18, § 1))

Indien het recht niet betaald wordt binnen de onder de eerste alinea van artikel 77 voorziene termijn, is de wettelijke interest, tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, van rechtswege verschuldigd te rekenen van het verstrijken van bedoelde termijn.

De rechtspersoon, die de onder artikel 80 eerste lid, voorziene schorsing genoten heeft, moet de interest betalen alsof hij die schorsing niet genoten had.

Over de rechten waarvan de invordering met toepassing van artikel 80, tweede lid, wordt geschorst, is de intrest slechts verschuldigd in de mate waarin die rechten niet door de inbetalinggeving worden voldaan.

Artikel 82 *(van toepassing vanaf 01.01.2002)*

(gewijzigd bij art. 11 en 12 van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001). Dit KB werd bekrachtigd bij art. 3, 6° van de wet van 26 jun. 2002 (B.S., 20.07.2002 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45))

Voor de berekening van de interest wordt iedere maand voor dertig dagen aangerekend.

De interest wordt berekend per vijftien dagen; ieder breuk van vijftien dagen wordt verwaarloosd.

Hij wordt tot de hogere cent afgerond.

Geen interest wordt gevorderd indien de voor rechten te betalen som lager is dan 5 EUR.

De gedeeltelijke betalingen mogen, met de instemming van het bestuur, vooreerst op het kapitaal toegerekend worden.

Afdeling V - Wijze van betaling

Artikel 83 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(hersteld bij art. 16 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

De Koning bepaalt de wijze van betaling van alle bedragen die krachtens de bepalingen van dit boek en de uitvoeringsbesluiten ervan verschuldigd zijn, andere dan de strafrechtelijke boetes.

Artikel 83¹ *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 21 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 83² *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 21 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 83³ *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 8, vervangen bij art. 96 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Iedere erfgenaam, legataris of begiftigde kan, mits hij daartoe civielrechtelijk bevoegd is, verzoeken de uit hoofde van de nalatenschap invorderbare rechten geheel of ten dele te voldoen door de afgifte van kunstwerken waarvan de minister van Financiën, op eensluidend advies van de in artikel 83⁴ bedoelde bijzondere commissie, erkent dat zij tot het roerend cultureel erfgoed van het land behoren of dat zij internationale faam genieten.

Om ter betaling te kunnen worden aangeboden, moeten de kunstwerken in hun geheel deel uitmaken van de nalatenschap of op de dag van het overlijden in hun geheel toebehoren aan de overledene en/of aan zijn overlevende echtgenoot of aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden.

Deze uitzonderlijke betalingswijze is afhankelijk van de formele aanvaarding van het aanbod door de Minister van Financiën.

Het met de rechten begunstigde gewest, vermeldt door zijn vertegenwoordiger in de speciale Commissie en vóór het verzenden van het advies van de commissie aan de Minister van Financiën, dat het de betaling door middel van de aangeboden kunstwerken verkiest en vermeldt in voorkomend geval de aan te nemen werken.

In dit geval zal het betreffende gewest geacht worden, zodra de werken formeel ter betaling aangenomen werden door de Minister van Financiën, de verschuldigde successierechten ontvangen te hebben, tot beloop van de waarde van de aangenomen werken.

Ingeval het gewest de betaling in kunstwerken slechts verkiest voor een deel van de aangeboden werken, betekent de voorzitter van de Commissie dit aan de aanvrager(s). Deze heeft (hebben) één maand te rekenen van de betekening om aan de voorzitter mee te delen of hij (zij) zijn (hun) aanbod van afgifte intrekt (ken) of aanpast (sen).

Ingeval het gewest de betaling door middel van kunstwerken weigert, betekent de voorzitter van de Commissie aan de aanvrager(s) de verwerping van het aanbod van de afgifte.

De ter betaling aangeboden kunstwerken worden, ongeacht of zij al dan niet deel uitmaken van de nalatenschap, geschat door de in artikel 83⁴ bedoelde bijzondere commissie en worden geacht te worden aangeboden tegen de waarde die bij de voorafgaande schatting werd vastgesteld. Maakt het kunstwerk deel uit van de nalatenschap, dan wordt de waarde die is vastgesteld bij deze voorafgaande schatting daarenboven in aanmerking genomen voor de heffing van de successierechten. De kosten verbonden aan deze schatting worden voorgeschoten door de verzoekers. Ze worden door de Staat gedragen wanneer de Minister van Financiën de inbetalinggeving geheel of ten dele aanvaardt.

De erfgenamen, legatarissen of begiftigden dienen de schattingsaanvraag in bij aangetekende zending verzonden aan de voorzitter van de in artikel 83⁴ bedoelde bijzondere commissie. Deze aanvraag wordt terzelfder tijd met een aangetekende zending betekend aan de ontvanger van het bureau waarnaar de aangifte moet worden verzonden.

Het bewijs dat de ter betaling aangeboden goederen in hun geheel tot de nalatenschap behoren of in hun geheel toebehoren aan de overledene en/of aan zijn overlevende echtgenoot of aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, kan worden geleverd door alle wettelijke middelen, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens, maar met uitsluiting van de eed.

Aanvullende regels betreffende de inbetalinggeving worden vastgelegd bij koninklijk besluit.

Artikel 83³ *(van toepassing vanaf 22.07.2005)*

(gewijzigd bij art. 48 van de programmawet van 11.07.2005 (B.S., 12.07.2005 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 22.07.2005 (art. -))

Iedere erfgenaam, legataris of begiftigde kan, mits hij daartoe civielrechtelijk bevoegd is, verzoeken de uit hoofde van de nalatenschap invorderbare rechten geheel of ten dele te voldoen door de afgifte van kunstwerken waarvan de minister van Financiën, op eensluidend advies van de in artikel 83⁴ bedoelde bijzondere commissie, erkent dat zij tot het roerend cultureel erfgoed van het land behoren of dat zij internationale faam genieten.

Om ter betaling te kunnen worden aangeboden, moeten de kunstwerken in hun geheel deel uitmaken van de nalatenschap of op de dag van het overlijden in hun geheel toebehoren aan de overledene en/of aan zijn overlevende echtgenoot of aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden.

Deze uitzonderlijke betalingswijze is afhankelijk van de formele aanvaarding van het aanbod door de Minister van Financiën.

Het met de rechten begunstigde gewest, vermeldt door zijn vertegenwoordiger in de speciale Commissie en vóór het verzenden van het advies van de commissie aan de Minister van Financiën, dat het de betaling door middel van de aangeboden kunstwerken verkiest en vermeldt in voorkomend geval de aan te nemen werken. In dit geval zal het betreffende gewest geacht worden, zodra de werken formeel ter betaling aangenomen werden door de Minister van Financiën, de verschuldigde successierechten ontvangen te hebben, tot beloop van de waarde van de aangenomen werken.

Ingeval het gewest de betaling in kunstwerken slechts verkiest voor een deel van de aangeboden werken, betekent de voorzitter van de Commissie dit aan de aanvrager(s). Deze heeft (hebben) één maand te rekenen van de betekening om aan de voorzitter mee te delen of hij (zij) zijn (hun) aanbod van afgifte intrekt (ken) of aanpast (sen).

Ingeval het gewest de betaling door middel van kunstwerken weigert, betekent de voorzitter van de Commissie aan de aanvrager(s) de verwerping van het aanbod van de afgifte.

De ter betaling aangeboden kunstwerken worden, ongeacht of zij al dan niet deel uitmaken van de nalatenschap, geschat door de in artikel 83⁴ bedoelde bijzondere commissie en worden geacht te worden aangeboden tegen de waarde die bij de voorafgaande schatting werd vastgesteld. Maakt het kunstwerk deel uit van de nalatenschap, dan wordt de waarde die is vastgesteld bij deze voorafgaande schatting daarenboven in aanmerking genomen voor de heffing van de successierechten. De kosten verbonden aan deze schatting worden voorgesloten door de verzoekers. Ze worden door de Staat gedragen wanneer de Minister van Financiën de inbetalinggeving geheel of ten dele aanvaardt.

De erfgenamen, legatarissen of begiftigden dienen de schattingsaanvraag in bij een ter post aangetekende brief bij de voorzitter van de in artikel 83⁴ bedoelde bijzondere commissie. Deze aanvraag wordt terzelfder tijd bij een ter post aangetekende brief betekend aan de ontvanger van het bureau waarde aangifte moet worden ingediend.

Het bewijs dat de ter betaling aangeboden goederen in hun geheel tot de nalatenschap behoren of in hun geheel toebehoren aan de overledene en/of aan zijn overlevende echtgenoot of aan de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, kan worden geleverd door alle wettelijke middelen, met inbegrip van getuigenissen en vermoedens, maar met uitsluiting van de eed.

Aanvullende regels betreffende de inbetalinggeving worden vastgelegd bij koninklijk besluit.

Artikel 83⁴ *(van toepassing vanaf 16.05.2014)*

(gewijzigd bij art. 73 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99))

De in artikel 83³ bedoelde bijzondere commissie heeft tot taak de Minister van Financiën een bindend advies te geven over:

1° de vraag of de ter betaling aangeboden kunstwerken tot het roerend cultureel erfgoed van het land behoren of internationaal befaamd zijn;

2° de ontvankelijkheid van het aanbod tot inbetalinggeving;

3° de geldwaarde van de aangeboden kunstwerken.

De bijzondere commissie is samengesteld uit:

1° drie ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën;

2° drie leden voorgedragen door de gemeenschapsregeringen;

3° vier leden, respectievelijk vertegenwoordigers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, voorgedragen door de Wetenschappelijke Raad van ieder van die vier federale wetenschappelijke instellingen.

4° drie leden voorgedragen door de gewestregeringen.

De leden van de bijzondere commissie worden door de Minister van Financiën benoemd.

De organisatie en de werkwijze van de bijzondere commissie worden door de Minister van Financiën vastgesteld.

HOOFDSTUK X - Waarborgen van de Staat

Eerste afdeling - Zakelijke zekerheden

Artikel 84 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(gewijzigd bij art. 17 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Om de invordering van het successierecht te waarborgen, wordt, ten bate van de Staat, op al de nagelaten roerende goederen een algemeen voorrecht gesteld, onmiddellijk rang nemende na deze vermeld onder

artikelen 19 en 20 der wet van 16 december 1851 en onder artikel 23 van het Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen.

Bovendien, wordt de invordering der rechten van successie en van overgang bij overlijden gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de voor hypotheek vatbare goederen door de overledene in het Rijk nagelaten.

Deze waarborgen dekken insgelijks de interesten, alsmede de kosten van vervolging en van geding.

Artikel 85 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Het voorrecht op de meubelen vervalt met achttien maanden na de dag van het overlijden, indien, vóór bedoeld tijdperk, de ontvanger geen gerechtelijke vervolgingen aangevangen heeft.

Artikel 86 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De wettelijke hypotheek kan aan derden, zonder inschrijving, tegengeworpen worden gedurende een termijn van achttien maanden te rekenen van de datum van het overlijden.

Zij behoudt haar uitwerking met ingang van dezelfde datum indien de inschrijving vóór het verstrijken van voormelden termijn gevorderd wordt.

Na het verstrijken van dien termijn, neemt zij slechts rang te rekenen van de dag van de inschrijving.

Artikel 87 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De hypotheek wordt op aanzoek van de ontvanger ingeschreven.

De inschrijving heeft plaats, niettegenstaande verzet, betwisting of beroep, krachtens hetzij een dwangbevel, dagvaarding, aanvraag om schatting of alle andere vervolgingsakte, hetzij een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag van de schuldvordering van de Staat is bepaald. Wanneer het geheel of een gedeelte van de belasting of van de bijhorigheden niet bepaald is, wordt de inschrijving voor de door de ontvanger in het borderel te begroten som gevorderd.

Onverminderd de toepassing van artikel 87 der wet van 16 December 1851, mag de inschrijving worden gevorderd voor een door de ontvanger te begroten som welke al de interesten vertegenwoordigd welke vóór de kwijting van de belasting mochten verschuldigd zijn.

Bij ontstentenis van een der akten of beslissingen waarvan sprake in de tweede alinea van onderhavig artikel, heeft de inschrijving slechts plaats tegen de op verzoek gegeven toelating vanwege de vrederechter van het

kanton waarin het ontvangstkantoor ligt. In dergelijk geval, bepaalt het bevel de bezwaarde goederen en de som ten belope waarvan de inschrijving mag genomen worden.

In het geval van artikel 94, mag de ontvanger zowel vóór als na de invorderbaarheid van de rechten inschrijving vorderen op zicht van het bevel van de vrederechter houdende bepaling van het bedrag van de borgtocht.

Artikel 88 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Wanneer de inschrijving binnen de achttien maanden na het overlijden wordt gevorderd, wordt ze onder de naam van de overledene genomen, zonder dat de erfgenamen, legatarissen of begiftigden in het borderel dienen nader bepaald. In dit geval, wordt de overledene zoveel mogelijk door zijn voornamen, datums en plaatsen van zijn geboorte en van zijn overlijden aangeduid.

Artikel 89 *(van toepassing vanaf 30.07.2018)*

(gewijzigd bij art. 103 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))

De ontvanger geeft handlichting van de inschrijving, in den administratieve vorm, zonder dat hij ertoe gehouden weze de verantwoording te verstrekken van de betaling der verschuldigde sommen.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 90 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 97 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Wanneer, binnen de achttien maanden na het openvallen der nalatenschap, een derde te goeder trouw een goed der erfenis, een zakelijk recht, een hypotheek, een pand of een inpandgeving op zulk goed ten bezwarende titel verkregen heeft nadat de ingeleverde aangifte definitief geworden is, hetzij door het verstrijken van de termijn van verzending, hetzij ingevolge de verzaking der aangevers aan het recht van verbetering, kunnen het voorrecht en de wettelijke hypotheek niet deze derde tegengeworpen worden ter invordering van alle supplement van rechten en bijhorigheden.

Deze bepaling is evenwel niet toepasselijk indien, vóór de verkrijging, een verbeterende aangifte verzonden werd of een gerechtelijke vervolging door de ontvanger ingespannen werd wegens de invordering van bijrechten en van de bijhorigheden, of indien een inschrijving ten bate van de Staat reeds uit dien hoofde genomen werd.

De erfgenamen, legatarissen en begiftigden, alsmede de openbare ambtenaren die belast zijn met de verkoop van goederen van de nalatenschap of met het vestigen van hypotheek daarop, zijn ertoe gerechtigd van de ontvanger een attest te vorderen, dat vermelding houdt van de wegens de ingeleverde aangiften verschuldigde sommen, alsmede van die waaromtrent vervolgingen ingespannen zijn.

Dit attest wordt binnen de maand van de aanvraag per aangetekende zending verzonden.

Artikel 90 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(lid 3, gewijzigd bij art. 74 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 80))

Wanneer, binnen de achttien maanden na het openvallen der nalatenschap, een derde te goeder trouw een goed der erfenis, een zakelijk recht, een hypotheek, een pand of een inpandgeving op zulk goed ten bezwarende titel verkregen heeft nadat de ingeleverde aangifte definitief geworden is, hetzij door het verstrijken van de termijn van inlevering, hetzij ingevolge de verzaking der aangevers aan het recht van verbetering, kunnen het voorrecht en de wettelijke hypotheek niet deze derde tegengeworpen worden ter invordering van alle supplement van rechten en bijhorigheden.

Deze bepaling is evenwel niet toepasselijk indien, vóór de verkrijging, een verbeterende aangifte ingediend werd of een gerechtelijke vervolging door de ontvanger ingespannen werd wegens de invordering van bijrechten en van de bijhorigheden, of indien een inschrijving ten bate van de Staat reeds uit dien hoofde genomen werd.

De erfgenamen, legatarissen en begiftigden, alsmede de openbare ambtenaren die belast zijn met de verkoop van goederen van de nalatenschap of met het vestigen van hypotheek daarop, zijn ertoe gerechtigd van de ontvanger een attest te vorderen, dat vermelding houdt van de wegens de ingeleverde aangiften verschuldigde sommen, alsmede van die waaromtrent vervolgingen ingespannen zijn.

Dit attest wordt binnen de maand van de aanvraag per aangetekende zending afgeleverd.

Artikel 91 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 66 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Zo de belanghebbenden, alvorens de rechten van successie of van overgang bij overlijden gekweten te hebben, de gezamenlijke bezwaarde goederen of een deel ervan van de hypotheek willen bevrijden, vragen zij dit aan de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie binnen wiens ambtsgebied het kantoor van heffing gelegen is. Deze aanvraag wordt aangenomen zo de Staat voor het verschuldigd bedrag reeds voldoende zekerheid heeft of zo deze hem gegeven wordt.

Artikel 92 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Door het recht van voorrecht en van wettelijke hypotheek worden de vroeger door derden verkregen rechten niet benadeeld.

Artikel 93 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De kosten der hypothecaire formaliteiten betreffende de wettelijke hypotheek komen, in alle geval, ten laste van de Staat.

Afdeling II - Buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam

(gewijzigd bij art. 64 van de wet van 14.04.2011 (B.S., 06.05.2011). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2011 (art. -))

Artikel 94 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 67 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Onverminderd de zekerheid waarvan sprake in artikel 84, is alle buiten de Europese Economische Ruimte wonende persoon, die erfgenaam, legataris of begiftigde is in de nalatenschap van roerende goederen van een Rijksinwoner, ertoe verplicht borg te stellen voor de betaling van het successierecht, van de interesten, boeten en kosten waartoe hij tegenover de Staat mocht gehouden zijn.

Na de erfgenaam en de aangestelde van het bestuur te hebben gehoord, wordt het bedrag van de borgstelling vastgesteld door de vrederechter van de laatste fiscale woonplaats die, overeenkomstig artikel 38, 1°, eerste lid, het kantoor bepaalt waar de aangifte van successie van de overledene moet worden ingediend. De zegels mogen niet gelicht worden en geen openbare ambtenaar mag de goederen der nalatenschap verkopen, noch er de akte van kaveling van opmaken, vóór de aflevering van een getuigschrift van de ontvanger, ten blijke dat de buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam zich naar deze bepaling gedragen heeft, op straf van alle kosten en schadevergoedingen.

Dit getuigschrift wordt gevoegd bij het proces-verbaal der verkoping van de roerende goederen of bij de akte van kaveling.

De bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie mag de erfgenaam die buiten de Europese Economische Ruimte woont er van ontslaan de borgstelling te verstrekken.

Artikel 95 *(van toepassing vanaf 16.05.2011)*

(gewijzigd bij art. 66 van de wet van 14.04.2011 (B.S., 06.05.2011). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2011 (art. -))

De inschrijvingen, effecten op naam of aan toonder, sommen, waarden, gesloten koffers, omslagen en colli's, waarvan sprake in artikelen 96 tot 99, mogen het voorwerp niet uitmaken van een conversie, een overdracht, een teruggave of een betaling, indien zij geheel of gedeeltelijk toekomen aan een erfgenaam, legataris, begiftigde of anderen rechthebbende die buiten de Europese Economische Ruimte woont, voordat de door artikel 94 voorgeschreven waarborg is gesteld.

Zo, in de gevallen voorzien in artikel 101 onder de rechthebbenden één of meer personen zijn die buiten de Europese Economische Ruimte wonen, mag de verhuurder van de brandkast of de notaris die de door gezegd artikel voorgeschreven lijst of inventaris heeft opgemaakt, de inbezitneming door de rechthebbenden van de in de kast liggende zaken niet toestaan voordat de door artikel 94 opgelegde waarborg wordt gesteld.

In afwijking van het eerste lid en alvorens de door artikel 94 voorgeschreven waarborg is gesteld, mag de schuldenaar van deposito's op een gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekening waarvan de overledene of de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is of waarvan de langstlevende wettelijk samenwonende medehouder is, overeenkomstig de bij artikel 1240 *ter* van het Burgerlijk Wetboek bepaalde nadere regels een bedrag ter beschikking stellen dat de helft van de beschikbare creditsaldi noch 5.000 euro overschrijdt.

Het in het derde lid bedoelde bedrag wordt uitbetaald onverminderd de betaling van de in de artikelen 19 en 20 van de hypotheekwet van 16 december 1851 vermelde bevoorrechte kosten.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

HOOFDSTUK XI - Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het overlijden van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren

Artikel 96 (van toepassing vanaf 01.01.2028)

(gewijzigd bij art. 98 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen of vennootschappen die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis of een om 't even welken zetel van verrichtingen hebben, mogen, na het overlijden van iemand die titularis van een inschrijving of effect op naam is, de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan slechts bewerkstelligen, na de daartoe aangestelde ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bericht te hebben gegeven, binnen drie maanden na het overlijden, van het bestaan van de inschrijving of het effect op naam waarvan de overledene eigenaar is. In afwijking van het voorafgaande wordt het bericht

gegeven binnen de maand na de dag waarop de betrokken inrichting kennis heeft van het overlijden, wanneer die kennis wordt verkregen meer dan twee maanden na het overlijden.

Wanneer de titularis van een inschrijving of effect op naam de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan aanzoekt na het overlijden van zijn echtgenoot, moet hij dit overlijden ter kennis der betrokken inrichting brengen, en deze mag het aanzoek slechts inwilligen na de bevoegden ambtenaar bericht te hebben gegeven van het bestaan van de inschrijving of het effect waarvan de aanzoeker titularis was op de dag van het overlijden van zijn echtgenoot.

Indien de betrokken inrichting, na het overlijden van de echtgenoot van de titularis van een inschrijving of effect op naam en in de onwetendheid van dit overlijden, een overdracht, overgang, conversie of betaling heeft bewerkstelligd, is zij ertoe gehouden, zodra zij kennis heeft van dit overlijden, de bevoegde ambtenaar bericht te geven van het bestaan van de inschrijving of het effect op de overlijdensdag.

Deze beschikking is eveneens toepasselijk indien er een overdracht, overgang, conversie of betaling plaats gegrepen heeft op verzoek van de lasthebber of wettelijke vertegenwoordiger van de titularis der inschrijving, na het overlijden en in de onwetendheid van het overlijden van de lastgever of van de onbekwame. In deze onderstellingen moet de lasthebber of de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwame, zodra hij kennis heeft van het overlijden van de lastgever of van de onbekwame, daarvan bericht geven aan de betrokken inrichting, die er alsdan toe gehouden is de in vorige alinea bedoelde kennisgeving aan de bevoegden ambtenaar te verzenden.

De in het eerste lid bedoelde personen vermelden in het bericht het Rijksregisternummer van de overledene of het identificatienummer in het bisregister, dat hem is toegekend bij toepassing van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, wanneer zij gemachtigd zijn dat nummer te gebruiken.

De Koning kan de aanvullende modaliteiten van de in het eerste tot vijfde lid bedoelde communicatie bepalen.

HOOFDSTUK XI - Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het overlijden van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren

Artikel 96 *(van toepassing vanaf 16.05.2014 en 01.01.2015)*

(gewijzigd bij art. 74 en 79 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99). Het 1^{ste} lid, met inwerkingtreding op 01.01.2015, werd gewijzigd voorafgaand de inwerkingtreding ervan))

De besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen of vennootschappen die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis of een om 't even welken zetel van verrichtingen hebben, mogen, na het overlijden van iemand die titularis van een inschrijving

of effect op naam is, de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan slechts bewerkstelligen, na de daartoe aangestelde ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bericht te hebben gegeven, binnen drie maanden na het overlijden, van het bestaan van de inschrijving of het effect op naam waarvan de overledene eigenaar is. In afwijking van het voorafgaande wordt het bericht gegeven binnen de maand na de dag waarop de betrokken inrichting kennis heeft van het overlijden, wanneer die kennis wordt verkregen meer dan twee maanden na het overlijden.

Wanneer de titularis van een inschrijving of effect op naam de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan aanzoekt na het overlijden van zijn echtgenoot, moet hij dit overlijden ter kennis der betrokken inrichting brengen, en deze mag het aanzoek slechts inwilligen na de bevoegden ambtenaar bericht te hebben gegeven van het bestaan van de inschrijving of het effect waarvan de aanzoeker titularis was op de dag van het overlijden van zijn echtgenoot.

Indien de betrokken inrichting, na het overlijden van de echtgenoot van de titularis van een inschrijving of effect op naam en in de onwetendheid van dit overlijden, een overdracht, overgang, conversie of betaling heeft bewerkstelligd, is zij ertoe gehouden, zodra zij kennis heeft van dit overlijden, de bevoegde ambtenaar bericht te geven van het bestaan van de inschrijving of het effect op de overlijdensdag.

Deze beschikking is eveneens toepasselijk indien er een overdracht, overgang, conversie of betaling plaats gegrepen heeft op verzoek van de lasthebber of wettelijke vertegenwoordiger van de titularis der inschrijving, na het overlijden en in de onwetendheid van het overlijden van de lastgever of van de onbekwame. In deze onderstellingen moet de lasthebber of de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwame, zodra hij kennis heeft van het overlijden van de lastgever of van de onbekwame, daarvan bericht geven aan de betrokken inrichting, die er alsdan toe gehouden is de in vorige alinea bedoelde kennisgeving aan de bevoegden ambtenaar over te maken.

De in het eerste lid bedoelde personen vermelden in het bericht het Rijksregisternummer van de overledene of het identificatienummer in het bisregister, dat hem is toegekend bij toepassing van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, wanneer zij gemachtigd zijn dat nummer te gebruiken.

De Koning kan bepalen dat de berichten op elektronische wijze moeten worden gegeven en de nadere regels daarvan bepalen.

In afwijking van het eerste lid wordt, in geval het bericht op elektronische wijze wordt gegeven, de in het eerste lid bepaalde termijn van drie maanden verlengd met een maand en wordt het bericht gegeven binnen de maand na de dag waarop de betrokken inrichting kennis heeft van het overlijden, wanneer die kennis wordt verkregen meer dan drie maanden na het overlijden.

Artikel 97 *(van toepassing vanaf 16.05.2014 en 01.01.2015)*

(gewijzigd bij art. 75 en 80 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99). Het 1^{ste} lid, met inwerkingtreding op 01.01.2015, werd gewijzigd voorafgaand de inwerkingtreding ervan)

De besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen of vennootschappen die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis of een om 't even welken zetel van verrichtingen hebben, de bankiers, de wisselagenten, de wisselagent-correspondenten, de zaakwaarnemers en de openbare of ministerieele ambtenaren die houders of schuldenaars zijn, uit welken hoofde ook, van effecten, sommen of waarden welke toekomen aan een erfgenaam, legataris, begiftigde of anderen rechthebbende ingevolge het overlijden van iemand, mogen de teruggaaf, de betaling of de overdracht daarvan slechts doen na de echt en deugdelijk verklaarde lijst der effecten, sommen of waarden aan de daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te hebben afgegeven binnen drie maanden na de dag van het overlijden. In afwijking van het voorafgaande, wordt de lijst bezorgd binnen de maand na de dag waarop de betrokken inrichting of persoon kennis heeft van het overlijden, wanneer die kennis wordt verkregen meer dan twee maanden na het overlijden.

Het eerste lid is van toepassing op de sommen, renten of waarden, die na het overlijden worden verkregen ingevolge een contract bevattende een door de overledene gemaakt beding.

De bepalingen van artikel 96, tweede, derde en vierde lid, zijn van toepassing op de teruggaaf, betaling of overdracht van de in dit artikel bedoelde effecten, sommen, renten of waarden.

In afwijking van het eerste lid en alvorens de hierin bedoelde lijst wordt afgegeven mag de schuldenaar van deposito's op een gemeenschappelijke of onverdeelde zicht- of spaarrekening waarvan de overledene of de langstlevende echtgenoot houder of medehouder is of waarvan de langstlevende wettelijk samenwonende medehouder is, overeenkomstig de bij artikel 1240^{ter} van het Burgerlijk Wetboek bepaalde nadere regels een bedrag ter beschikking stellen dat de helft van de beschikbare creditsaldi noch 5.000 euro overschrijdt.

Het in het vierde lid bedoelde bedrag wordt uitbetaald onverminderd de betaling van de in de artikelen 19 en 20 van de hypotheekwet van 16 december 1851 vermelde bevoorrechte kosten.

De in het eerste lid bedoelde instellingen en personen vermelden in de lijst het Rijksregisternummer van de overledene of het identificatienummer in het bisregister, dat hem is toegekend bij toepassing van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, wanneer zij gemachtigd zijn dat nummer te gebruiken.

De Koning kan bepalen dat de lijst op elektronische wijze moet worden toegezonden en de nadere regels daarvan bepalen.

In afwijking van het eerste lid wordt, in geval de lijst op elektronische wijze wordt toegezonden, de in het eerste lid bepaalde termijn van drie maanden verlengd met een maand en wordt de lijst toegezonden binnen de maand na de dag waarop de betrokken instelling of persoon kennis heeft van het overlijden, wanneer die kennis wordt verkregen meer dan drie maanden na het overlijden.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 98 (van toepassing vanaf 01.01.2028)

(gewijzigd bij art. 99 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Wanneer het voorwerpen geldt die in een gesloten koffer, omslag of colli aan een der in artikel 97 bedoelde houders toevertrouwd werden, mogen, na het overlijden van de deponent of van dezes echtgenoot, de koffer, de omslag of het colli aan de rechthebbenden slechts teruggeven of op hun naam overgedragen worden na in tegenwoordigheid van de houder te zijn geopend, opdat deze de bij hetzelfde artikel voorgeschreven lijst zou kunnen opmaken.

De tweede alinea van artikel 96 wordt toepasselijk gemaakt op de hiervoor bedoelde koffers, omslagen en colli's.

Indien de lasthebber van de deponent of de wettelijke vertegenwoordiger van een onbekwame, na de dood van de lastgever of van de onbekwame en in de onwetendheid daarvan, zaken heeft teruggenomen die aan de houder in een gesloten koffer, omslag of colli werden toevertrouwd, ofwel de koffer, omslag of colli op naam van een derde heeft doen overdragen, dan is de lasthebber of de wettelijke vertegenwoordiger gehouden, zodra het overlijden van de lastgever of van de onbekwame hem bekend is, een overeenkomstig artikel 97 opgemaakte lijst van de in de koffer, omslag of colli vervatte zaken aan de bevoegden ambtenaar te verzenden.

De door de houder overeenkomstig onderhavig artikel op te maken lijst mag worden vervangen bij een getrouwen en nauwkeurige inventaris van de effecten, sommen, waarden of welke voorwerpen ook, die zich in de koffer, omslag of colli bevinden, inventaris opgemaakt door een notaris in de vormen bepaald door de artikelen 1175 tot 1184 van het Gerechtelijk Wetboek. De houder is niet verplicht bij het opmaken van de inventaris aanwezig te zijn.

Een ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie mag in elk geval aanwezig zijn bij het opmaken hetzij van de lijst, hetzij van de inventaris voorzien in voorgaande alinea. Daartoe is de houder, die de lijst moet opmaken, of de met de inventaris belaste notaris verplicht de daartoe aangewezen ambtenaar kennis te geven van plaats, dag en uur waarop die verrichting zal gebeuren. De kennisgeving moet verzonden worden bij aangetekende zending; met het opmaken van de lijst of de inventaris mag men niet beginnen vóór de vijfde dag na de datum van ontvangstbevestiging overeenkomstig artikel 162*sexies*.

Artikel 98 *(van toepassing vanaf 16.05.2014)*

(gewijzigd bij art. 76 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99))

Wanneer het voorwerpen geldt die in een gesloten koffer, omslag of colli aan een der in artikel 97 bedoelde houders toevertrouwd werden, mogen, na het overlijden van de deponent of van dezes echtgenoot, de koffer, de omslag of het colli aan de rechthebbenden slechts teruggeven of op hun naam overgedragen worden na in tegenwoordigheid van de houder te zijn geopend, opdat deze de bij hetzelfde artikel voorgeschreven lijst zou kunnen opmaken.

De tweede alinea van artikel 96 wordt toepasselijk gemaakt op de hiervoor bedoelde koffers, omslagen en colli's.

Indien de lasthebber van de deponent of de wettelijke vertegenwoordiger van een onbekwame, na de dood van de lastgever of van de onbekwame en in de onwetendheid daarvan, zaken heeft teruggenomen die aan de houder in een gesloten koffer, omslag of colli werden toevertrouwd, ofwel de koffer, omslag of colli op naam van een derde heeft doen overdragen, dan is de lasthebber of de wettelijke vertegenwoordiger gehouden, zodra het overlijden van de lastgever of van de onbekwame hem bekend is, een overeenkomstig artikel 97 opgemaakte lijst van de in de koffer, omslag of colli vervatte zaken aan de bevoegden ambtenaar af te geven.

De door de houder overeenkomstig onderhavig artikel op te maken lijst mag worden vervangen door een getrouwen en nauwkeurige inventaris van de effecten, sommen, waarden of welke voorwerpen ook, die zich in de koffer, omslag of colli bevinden, inventaris opgemaakt door een notaris in de vormen bepaald door de artikelen 1175 tot 1184 van het Gerechtelijk Wetboek. De houder is niet verplicht bij het opmaken van de inventaris aanwezig te zijn.

Een ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie mag in elk geval aanwezig zijn bij het opmaken hetzij van de lijst, hetzij van de inventaris voorzien in voorgaande alinea. Daartoe is de houder, die de lijst moet opmaken, of de met de inventaris belaste notaris verplicht de daartoe aangewezen ambtenaar kennis te geven van plaats, dag en uur waarop die verrichting zal gebeuren. De kennisgeving moet geschieden bij aangetekende brief; met het opmaken van de lijst of de inventaris mag men niet beginnen vóór de vijfde dag na die waarop de brief van kennisgeving ter post werd besteld.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 99 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 100 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Zo in de door artikelen 97 en 98 voorziene gevallen de gehouden zaken of de verschuldigde sommen volgens de overeenkomst mogen teruggegeven, betaald of overgedragen worden op order van een medebelanghebbende, is de houder of de schuldenaar verplicht:

1° Een schriftelijk bewijs te bewaren van de gedane teruggaven, betalingen of overdrachten, met aanduiding van de datum er van;

2° Zodra het overlijden van een der medebelanghebbenden of van de echtgenoot van een hunner hem bekend is: a) overeenkomstig artikel 97 aan de bevoegden ambtenaar de lijst te verzenden van de ten dage van het overlijden verschuldigde of gehouden sommen, effecten, waarden of voorwerpen; b) de teruggave of de overdracht der gesloten koffers, omslagen of colli's waarvan hij houder is te weigeren alvorens aan de bevoegde ambtenaar de lijst der daarin vervatte voorwerpen te hebben verzonden.

Elke medebelanghebbende die, na het overlijden van zijn echtgenoot, na het overlijden van een zijner medebelanghebbenden of dezes echtgenoot, de teruggave der gehouden voorwerpen, de betaling der verschuldigde sommen of de overdracht van het deposito of van de schuldvordering vraagt, moet vooraf het overlijden ter kennis van de houder of van de schuldenaar brengen.

Indien, na het overlijden van een der medebelanghebbenden of van dezes echtgenoot en in de onwetendheid van dit overlijden een hunner een terugneming gedaan, een betaling ontvangen of een overdracht doen uitvoeren heeft, moet hij, zodra hij kennis heeft van het overlijden: a) daarvan bericht geven aan de houder of aan de schuldenaar, die van dat ogenblik af verplicht is aan de bevoegde ambtenaar de lijst van de ten dage van het overlijden verschuldigde of gehouden sommen, effecten, waarden of voorwerpen te verzenden, b) een overeenkomstig artikel 97 opgemaakte lijst van de in de gesloten koffer, omslag of colli vervatte zaken aan de bevoegde ambtenaar afgeven.

De bepalingen van de laatste twee alinea's van artikel 98 zijn van toepassing wat betreft de aan de houder in een gesloten koffer, omslag of colli toevertrouwde zaken.

Artikel 99 *(van toepassing vanaf 18.05.1940)*

(vervangen bij art. 3 van de Besluitwet van 04.05.1940 (B.S., 08.05.1940). Tekst van toepassing vanaf 18.05.1940 (art. -))

Zo in de door artikelen 97 en 98 voorziene gevallen de gehouden zaken of de verschuldigde sommen volgens de overeenkomst mogen teruggegeven, betaald of overgedragen worden op order van een medebelanghebbende, is de houder of de schuldenaar verplicht:

1° Een schriftelijk bewijs te bewaren van de gedane teruggaven, betalingen of overdrachten, met aanduiding van de datum er van;

2° Zodra het overlijden van een der medebelanghebbenden of van de echtgenoot van een hunner hem bekend is:

a) overeenkomstig artikel 97 aan de bevoegden ambtenaar de lijst af te geven van de ten dage van het overlijden verschuldigde of gehouden sommen, effecten, waarden of voorwerpen;

b) de teruggave of de overdracht der gesloten koffers, omslagen of colli's waarvan hij houder is te weigeren alvorens aan de bevoegde ambtenaar de lijst der daarin vervatte voorwerpen te hebben afgegeven.

Elke medebelanghebbende die, na het overlijden van zijn echtgenoot, na het overlijden van een zijner medebelanghebbenden of dezes echtgenoot, de teruggave der gehouden voorwerpen, de betaling der verschuldigde sommen of de overdracht van het deposito of van de schuldvordering vraagt, moet vooraf het overlijden ter kennis van de houder of van de schuldenaar brengen.

Indien, na het overlijden van een der medebelanghebbenden of van dezes echtgenoot en in de onwetendheid van dit overlijden een hunner een terugnemings gedaan, een betaling ontvangen of een overdracht doen uitvoeren heeft, moet hij, zodra hij kennis heeft van het overlijden:

- a) daarvan bericht geven aan de houder of aan de schuldenaar, die van dat ogenblik af verplicht is aan de bevoegde ambtenaar de lijst van de ten dage van het overlijden verschuldigde of gehouden sommen, effecten, waarden of voorwerpen af te geven,
- b) een overeenkomstig artikel 97 opgemaakte lijst van de in de gesloten koffer, omslag of colli vervatte zaken aan de bevoegde ambtenaar afgeven.

De bepalingen van de laatste twee alinea's van artikel 98 zijn van toepassing wat betreft de aan de houder in een gesloten koffer, omslag of colli toevertrouwde zaken.

Artikel 100 *(van toepassing vanaf 24.07.2025)*

(lid 3, gewijzigd bij art. 4 van de ordonnantie van 17.07.2025 (B.S., 24.07.2025). Tekst van toepassing vanaf 24.07.2025 (art. 15))

De besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen of vennootschappen die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis of een om 't even welke zetel van verrichtingen hebben, de bankiers, de wisselagenten, de wisselagent-correspondenten, de zaakwaarnemers en de openbare of ministeriële ambtenaren moeten aan de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, met gebeurlijke rechtvaardiging van hun gelijkvormigheid en zonder verplaatsing, alle inlichtingen verschaffen welke deze nodig achten om de juiste heffing der successierechten te verzekeren.

Deze inlichtingen mogen slaan op al de verrichtingen die gedaan werden, hetzij door de overledene, hetzij door zijn echtgenoot, zijn opvolger of door een derde persoon vóór of na het openvallen van de nalatenschap, en die van aard zouden zijn invloed op de heffing der belasting uit te oefenen.

Voormelde inlichtingen mogen slechts worden gevraagd krachtens een bijzondere machtiging van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, behelzende de aanduiding van de overleden persoon; bovendien, zo het onderzoek betrekking heeft op feiten die meer dan vijf jaar vóór het openvallen der nalatenschap gebeurd zijn ofwel op om 't even welke door een ander persoon dan de overledene of dezes echtgenoot gedane verrichtingen, moet bedoelde machtiging de feiten die het voorwerp van de opzoeking uitmaken nauwkeurig bepalen.

De inlichtingen moeten worden verschaft binnen drie maanden na de datum waarop ze werden gevraagd. Die termijn kan worden verlengd door de ambtenaar aangewezen in de in het derde lid bedoelde machtiging.

De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie kunnen zich eveneens, in het kader van het bankonderzoek, richten tot het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank zoals

bepaald in artikel 322, § 3, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Deze toegang is voorzien mits machtiging van een ambtenaar met minimum de graad van adviseur-generaal.

Enkel in het kader van de aangiften van nalatenschap kunnen de ambtenaren van Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie het Centraal Aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België om informatie vragen na voorafgaande machtiging door een ambtenaar met minstens de graad van adviseur-generaal.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 101 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 101 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Geen brandkast, in huur gehouden bij een persoon of bij een vereniging, gemeenschap of vennootschap die gewoonlijk brandkasten verhuurt, mag, na het overlijden van de huurder of van zijn echtgenoot, van een der medehuurders of van zijn echtgenoot, worden geopend tenzij in tegenwoordigheid van de verhuurder die er toe gehouden is, vóór de inbezitneming door de rechthebbenden, de echt en deugdelijk verklaarde lijst van alle in de kast berustende effecten, sommen, waarden en hoe ook genaamde voorwerpen op te maken en ze aan de daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te verzenden. Deze lijst moet de effecten, sommen, waarden en hoe ook genaamde voorwerpen vermelden, die zouden geborgen zijn in gesloten omslagen, colli's, dozen en koffertjes, welke zich in de brandkast bevinden.

De laatste twee alinea's van artikel 98 worden toepasselijk gemaakt.

Elke persoon die de brandkast wil openen of doen openen na het overlijden van de huurder of van dezes echtgenoot, van een der medehuurders of van dezes echtgenoot, moet vooraf het overlijden ter kennis van de verhuurder brengen.

Elke persoon die na het overlijden in de onwetendheid daarvan zaken heeft teruggenomen, welke in de brandkast voorhanden waren, is gehouden, zodra het overlijden hem bekend is, een overeenkomstig de eerste alinea van onderhavig artikel opgemaakte lijst der ten dage van de terugneming in de kast berustende zaken aan de bevoegden ambtenaar te verzenden.

Artikel 101 *(van toepassing vanaf 16.05.2014)*

(gewijzigd bij art. 78 van de wet van 25.04.2014 (B.S., 16.05.2014). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2014 (art. 99))

Geen brandkast, in huur gehouden bij een persoon of bij een vereniging, gemeenschap of vennootschap die gewoonlijk brandkasten verhuurt, mag, na het overlijden van de huurder of van zijn echtgenoot, van een der medehuurlers of van zijn echtgenoot, worden geopend tenzij in tegenwoordigheid van de verhuurder die er toe gehouden is, vóór de inbezitneming door de rechthebbenden, de echt en deugdelijk verklaarde lijst van alle in de kast berustende effecten, sommen, waarden en hoe ook genaamde voorwerpen op te maken en ze aan de daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie af te geven. Deze lijst moet de effecten, sommen, waarden en hoe ook genaamde voorwerpen vermelden, die zouden geborgen zijn in gesloten omslagen, colli's, dozen en koffertjes, welke zich in de brandkast bevinden.

De laatste twee alinea's van artikel 98 worden toepasselijk gemaakt.

Elke persoon die de brandkast wil openen of doen openen na het overlijden van de huurder of van dezes echtgenoot, van een der medehuurlers of van dezes echtgenoot, moet vooraf het overlijden ter kennis van de verhuurder brengen.

Elke persoon die na het overlijden in de onwetendheid daarvan zaken heeft teruggenomen, welke in de brandkast voorhanden waren, is gehouden, zodra het overlijden hem bekend is, een overeenkomstig de eerste alinea van onderhavig artikel opgemaakte lijst der ten dage van de terugneming in de kast berustende zaken aan de bevoegden ambtenaar af te geven.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 102¹ *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 2, gewijzigd bij art. 102 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De in artikel 97 aangeduide personen die houders zijn van gesloten koffers, omslagen of colli's en de verhuurlers van brandkasten moeten:

1° Een register houden, waarin worden ingeschreven in alfabetische orde: de personen die de beschikking hebben over gesloten koffers, omslagen of colli's; de huurders van brandkasten; desgevallend de echtgenoot van elk dezer personen.

De inschrijving bevat:

a) Naam, voornamen, of firma, en domicilie of zetel;

b) Nummer of kenteken van de gesloten koffers, omslagen of colli's, of van de brandkasten;

2° Een ander register houden, waarin de lasthebber of de medehuurder die toegang vraagt tot de gesloten koffer, omslag of colli of tot de brandkast bij elk bezoek zijn handtekening moet plaatsen.

In dit register worden ingeschreven naar volgorde van den datum, zonder wit vak of tussenruimte:

- a) Dag en uur van het bezoek;
- b) Nummer of kenteken waarover het gaat in 1 , litt. b, hierboven;
- c) Naam, voornamen en domicilie van den ondertekenaar;

3° Door middel van een gedagtekend en ondertekend geschrift vaststellen of doen vaststellen:

- a) De ontvangst van een gesloten koffer, omslag of colli of de terbeschikkingstelling van een brandkast;
- b) Het recht voor een lasthebber of vertegenwoordiger toegang te hebben tot de gesloten koffer, omslag of colli, of tot de brandkast;
- c) De terugnemingen en overdrachten van de gesloten koffers, omslagen of colli's; de overdrachten en verzakingen met betrekking tot de brandkasten. Melding van deze verrichtingen en van hun datum moet worden gemaakt in margine van de overeenstemmende inschrijving in het in 1 van onderhavig artikel voorziene register;

4° De in onderhavig artikel voorziene registers en geschriften bewaren gedurende minstens vijf jaar, te rekenen vanaf hun sluiting voor de registers, vanaf het einde van het contract voor de in 3 , litt. a en b, bedoelde geschriften en vanaf hun datum voor deze welke in 3 , litt. c, bedoeld zijn;

5° Gezegde registers en geschriften zonder verplaatsing mededelen aan de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Alvorens hun werkzaamheden aan te vangen moeten de verhuurders van brandkasten daarenboven den daartoe aangewezen ambtenaar, bij een geschrift, bericht geven van het feit dat zij brandkasten verhuren en de plaats nauwkeurig aanduiden waar de kasten zich bevinden.

Artikel 102¹ *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 69 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De in artikel 97 aangeduide personen die houders zijn van gesloten koffers, omslagen of colli's en de verhuurders van brandkasten moeten:

1° Een register houden, waarin worden ingeschreven in alfabetische orde: de personen die de beschikking hebben over gesloten koffers, omslagen of colli's; de huurders van brandkasten; desgevallend de echtgenoot van elk dezer personen.

De inschrijving bevat:

a) Naam, voornamen, of firma, en domicilie of zetel;

b) Nummer of kenteken van de gesloten koffers, omslagen of colli's, of van de brandkasten;

2° Een ander register houden, waarin de lasthebber of de medehuurder die toegang vraagt tot de gesloten koffer, omslag of colli of tot de brandkast bij elk bezoek zijn handtekening moet plaatsen.

In dit register worden ingeschreven naar volgorde van den datum, zonder wit vak of tussenruimte:

a) Dag en uur van het bezoek;

b) Nummer of kenteken waarover het gaat in 1 , litt. b, hierboven;

c) Naam, voornamen en domicilie van den ondertekenaar;

3° Door middel van een gedagtekend en ondertekend geschrift vaststellen of doen vaststellen:

a) De ontvangst van een gesloten koffer, omslag of colli of de terbeschikkingstelling van een brandkast;

b) Het recht voor een lasthebber of vertegenwoordiger toegang te hebben tot de gesloten koffer, omslag of colli, of tot de brandkast;

c) De terugnemingen en overdrachten van de gesloten koffers, omslagen of colli's; de overdrachten en verzakingen met betrekking tot de brandkasten. Melding van deze verrichtingen en van hun datum moet worden gemaakt in margine van de overeenstemmende inschrijving in het in 1 van onderhavig artikel voorziene register;

4° De in onderhavig artikel voorziene registers en geschriften bewaren gedurende minstens vijf jaar, te rekenen vanaf hun sluiting voor de registers, vanaf het einde van het contract voor de in 3 , litt. a en b, bedoelde geschriften en vanaf hun datum voor deze welke in 3 , litt. c, bedoeld zijn;

5° Gezegde registers en geschriften zonder verplaatsing mededelen aan de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Alvorens hun werkzaamheden aan te vangen moeten de verhuurders van brandkasten daarenboven den daartoe aangewezen ambtenaar, bij een in dubbel opgesteld geschrift, bericht geven van het feit dat zij brandkasten verhuren en de plaats nauwkeurig aanduiden waar de kasten zich bevinden.

Artikel 102² *(van toepassing vanaf 18.05.1940)*

(ingevoegd bij art. 3 van de Besluitwet van 04.05.1940 (B.S., 08.05.194). Tekst van toepassing vanaf 18.05.1940 (art. -))

Voor de toepassing van onderhavig Wetboek wordt met een verhuurder van brandkasten gelijkgesteld, elke persoon die in een onroerend goed dat hij betreft de bewaking van meerdere brandkasten op zich neemt waarover derden te welken titel ook de beschikking hebben.

Wordt met hetzelfde doel gelijkgesteld met een huurder van een brandkast, elke Rijksinwoner die het recht bezit voor zichzelf gebruik te maken van een brandkast welke zich bevindt bij de verhuurder in de zin van vorige alinea.

Elke Rijksinwoner wordt geacht huurder te zijn van de brandkast(en) waartoe hij te welken titel ook toegang heeft, wanneer de verhuring werd toegestaan aan een rechtspersoon die geen zetel van verrichtingen in België bezit.

Worden als brandkasten aangezien, de kamers, galerijen en andere veiligheidsinrichtingen.

De brandkasten of inrichtingen met eigen afzonderlijk slot, die zich in een veiligheidskamer of galerij bevinden, dienen als afzonderlijke brandkasten beschouwd.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 102³ *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, vervangen bij art. 103 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Elke rechtspersoon die een zetel van verrichtingen in België bezit en huurder is van een brandkast welke hij ter private beschikking van een Rijksinwoner stelt, moet binnen de vijftien dagen met een aangetekende zending, bericht geven van het feit aan de verhuurder en aan de daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.

De persoon die de beschikking heeft over de kast wordt geacht huurder te zijn.

Artikel 102³ *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 70 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Elke rechtspersoon die een zetel van verrichtingen in België bezit en huurder is van een brandkast welke hij ter private beschikking van een Rijksinwoner stelt, moet binnen de vijftien dagen bij aangetekende brief bericht geven van het feit aan de verhuurder en aan den daartoe aangewezen ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

De persoon die de beschikking heeft over de kast wordt geacht huurder te zijn.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 103¹ *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 2, vervangen bij art. 104 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De beroepsverzekeraars die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis, een vertegenwoordiger of een om 't even welke zetel van verrichtingen hebben, zijn er toe gehouden binnen de maand na de dag waarop zij kennis hebben van het overlijden van een persoon of van de echtgenoot van een persoon, met wie zij een der verzekeringscontracten hebben afgesloten waarover het gaat in artikel 46, aan de daartoe aangewezen ambtenaar bericht te geven van het bestaan van het contract dat werd afgesloten hetzij met de overledene, hetzij met dezes echtgenoot, met aanduiding van:

1° naam of firma en domicilie van de verzekeraar;

2° naam, voornamen en domicilie van de verzekerde, alsook de datum van zijn overlijden of van het overlijden van zijn echtgenoot;

3° datum nummer en duur van de van kracht zijnde polis of polissen en de waarde waarvoor de voorwerpen verzekerd zijn;

4° in geval van meerdere verzekeraars, op nauwkeurige wijze, de verscheidene medeverzekeraars.

De Koning kan de aanvullende modaliteiten van de in het eerste lid bedoelde communicatie bepalen.

Artikel 103¹ *(van toepassing vanaf 07.02.2022)*

(aangevuld bij art. 92 van de wet van 21.01.2022 (B.S., 28.01.2022 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 07.02.2022 (art. -))

De beroepsverzekeraars die in België hun voornaamste instelling, een bijhuis, een vertegenwoordiger of een om 't even welke zetel van verrichtingen hebben, zijn er toe gehouden binnen de maand na de dag waarop zij kennis hebben van het overlijden van een persoon of van de echtgenoot van een persoon, met wie zij een der verzekeringscontracten hebben afgesloten waarover het gaat in artikel 46, aan de daartoe aangewezen ambtenaar bericht te geven van het bestaan van het contract dat werd afgesloten hetzij met de overledene, hetzij met dezes echtgenoot, met aanduiding van:

1° naam of firma en domicilie van de verzekeraar:

2° naam, voornamen en domicilie van de verzekerde, alsook de datum van zijn overlijden of van het overlijden van zijn echtgenoot:

3° datum nummer en duur van de van kracht zijnde polis of polissen en de waarde waarvoor de voorwerpen verzekerd zijn:

4° in geval van meerdere verzekeraars, op nauwkeurige wijze, de verscheidene medeverzekeraars.

De Koning kan bepalen dat de inlichtingen op elektronische wijze moeten worden toegezonden en de nadere regels daarvan bepalen.

Artikel 103² *(van toepassing vanaf 18.05.1940)*

(ingevoegd bij art. 3 van de Besluitwet van 04.05.1940 (B.S., 08.05.1940). Tekst van toepassing vanaf 18.05.1940 (art. -))

Het in artikelen 96 tot 103¹ gebruikt woord "echtgenoot" bedoelt niet de uit de echt of van tafel en bed gescheiden echtgenoot.

Artikel 104 *(van toepassing vanaf 02.08.2018)*

(opgeheven bij art. 2 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 23.07.2018). Tekst van toepassing vanaf 02.08.2018 (art. -))

(...)

(...)

(hoofding hoofdstuk XIbis opgeheven bij art. 7 van de wet van 17.08.2013 (B.S., 05.09.2013). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2013 (art. 21))

Artikel 104/1 *(van toepassing vanaf 01.01.2013)*

(opgeheven bij art. 7 van de wet van 17.08.2013 (B.S., 05.09.2013). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2013 (art. 21))

(...)

HOOFDSTUK XII - Bewijsmiddelen

Eerste afdeling - Bewijsmiddelen van gemeen recht

Artikel 105 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 2, vervangen bij art. 105 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Behoudens de bewijs en controlemiddelen speciaal voorzien door onderhavig wetboek, wordt het bestuur er toe gemachtigd, volgens de regelen en door alle middelen van gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, maar met uitzondering van de eed, en, bovendien, door de processen-verbaal van zijn ambtenaren, elke overtreding van de beschikkingen van onderhavig wetboek vast te stellen en om het even welk feit te bewijzen dat de opvorderbaarheid van een recht of een boete laat blijken of er toe bijdraagt deze opvorderbaarheid te laten blijken.

Deze processen-verbaal gelden als bewijs tot het tegendeel bewezen is. Zij zullen aan belanghebbenden betekend worden binnen de maand van de vaststelling van de overtreding. Deze betekening geschiedt met een aangetekende zending.

HOOFDSTUK XII - Bewijsmiddelen

Eerste afdeling - Bewijsmiddelen van gemeen recht

Artikel 105 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 72 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Behoudens de bewijs en controlemiddelen speciaal voorzien door onderhavig wetboek, wordt het bestuur er toe gemachtigd, volgens de regelen en door alle middelen van gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, maar met uitzondering van de eed, en, bovendien, door de processen-verbaal van zijn ambtenaren, elke overtreding van de beschikkingen van onderhavig wetboek vast te stellen en om het even welk feit te bewijzen dat de opvorderbaarheid van een recht of een boete laat blijken of er toe bijdraagt deze opvorderbaarheid te laten blijken.

Deze processen-verbaal gelden als bewijs tot het tegendeel bewezen is. Zij zullen aan belanghebbenden betekend worden binnen de maand van de vaststelling van de overtreding. Deze betekening mag gebeuren bij een ter post aangetekend schrijven. De afgifte van het stuk ter post geldt als betekening van de volgende dag af.

Artikel 106 *(van toepassing vanaf 01.01.2003)*

(gewijzigd bij art. 28 van de wet van 24.12.2002 (B.S., 31.12.2002 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2003 (art. 32))

Tegenbrieven kunnen de Staat niet tegengesteld worden, in zover zij vermindering van actief of vermeerdering van het passief der nalatenschap ten gevolge mochten hebben.

Paragraaf 2 van artikel 18 van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten is mutatis mutandis van toepassing.

Afdeling II - Bijzondere bewijsmiddelen

Artikel 107 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 73 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Wanneer de nalatenschap van een Rijkswoner de eigendom, voor het geheel of voor een deel, van een handelszaak bevat, is de ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gerechtigd, met machtiging van de administrateur-generaal, de overlegging, zonder verplaatsing, te eisen van de handelsboeken, inventarissen en balansen en daaruit alle dienstige inlichtingen te putten.

In geval van geding tussen Staat en erfgenamen, mag de mededeling in rechte van bedoelde boeken en stukken niet geweigerd worden.

Artikel 108 *(van toepassing vanaf 24.07.2025)*

(lid 2, gewijzigd bij art. 5 van de ordonnantie van 17.07.2025 (B.S., 24.07.2025). Tekst van toepassing vanaf 24.07.2025 (art. 15). Wanneer de goederen bedoeld in art. 108, lid 2, W.Succ. goederen zijn bedoeld in art. 7 of 8 W.Succ., is art. 5 alleen van toepassing in de mate waarin deze goederen kunnen worden geacht deel uit te maken van de nalatenschap van de erflater in uitvoering van respectievelijk de art. 2 en 12 of de art. 3 en 13 (art. 14))

De eis tot betaling van de rechten van successie en van overgang bij overlijden, alsmede van de boeten wegens gebrek aan aangifte of wegens niet-aangifte van enig roerend of onroerend goed, is, tot levering van het tegenbewijs, voldoende vastgesteld bij de door de afgestorvene te zijnen bate of op zijn verzoek verleden akten van eigendom.

Edoch, ten opzichte van lichamelijke roerende goederen, contant geld en effecten aan toonder, bestaat het door vorige alinea gevestigd wettelijk vermoeden slechts op voorwaarde dat de akten niet reeds sedert meer dan vijf jaar vóór het overlijden bestaan; in het tegenovergesteld geval, kan het bestaan van bedoelde akten door het bestuur enkel ingeroepen worden als een element van vermoeden, overeenkomstig artikel 105.

Artikel 109 *(van toepassing vanaf 30.07.2018)*

(gewijzigd bij art. 105 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018)

Er bestaat insgelijks, tot de levering van het tegenbewijs, een wettelijk vermoeden van eigendom voor eis tot betaling der rechten van successie en van overgang bij overlijden en der boeten in de volgende gevallen:

1° Wat aangaat de onroerende goederen, wanneer zij ingeschreven zijn op het kohier der grondbelasting ten name van overledene en wanneer door dezen laatste betalingen gedaan werden volgens dit kohier;

2° Wat aangaat de hypothecaire renten en schuldvorderingen, wanneer zij te zijnen behoeve in de registers van de hypothecaire openbaarmaking of in de registers van het Belgisch scheepsregister ingeschreven zijn;

3° Wat de schuldvorderingen op Belgische Staat aangaat, wanneer zij voorkomen ten name van overledene, op het grootboek der Staatsschuld;

4° Wat aangaat de obligaties, aandelen of andere schuldvorderingen op de provinciën, gemeenten, openbare instellingen en stichtingen van openbaar nut van het Rijk, wanneer zij ten name van overledene op hun registers en rekeningen ingeschreven zijn.

Artikel 110 *(van toepassing vanaf 18.05.1940)*

(vervangen bij art. 4 van de Besluitwet van 04.05.1940 (B.S., 08.05.1940). Tekst van toepassing vanaf 18.05.1940 (art. -))

Worden voor de heffing van het successierecht geacht den overledene voor een hoofdelijk aandeel toe te behoren, behoudens tegenbewijs voorbehouden zowel aan het bestuur als aan de belastingschuldigen, de effecten, sommen, waarden of om 't even welke voorwerpen, die gedeponeed zijn in een brandkast welke door de overledene en door één of meer andere personen samen of solidair wordt in huur gehouden of dusdanig wordt beschouwd door artikelen 102² en 102³ alsook de gehouden zaken en de verschuldigde sommen die bedoeld worden in artikel 99.

Worden geacht de overledene voor het geheel toe te behoren, behoudens tegenbewijs, de effecten, sommen, waarden of om 't even welke voorwerpen die in een gesloten koffer, omslag of colli op naam van de overledene alleen gedeponneerd zijn bij een der in artikel 97 aangeduide fysieke of morele personen, of die zich bevinden in een brandkast welke door de overledene alleen wordt in huur gehouden of als dusdanig wordt aangezien door artikelen 102² en 102³.

Het tegenbewijs van deze vermoedens van eigendom mag worden geleverd door alle rechtsmiddelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens, maar met uitzondering van de eed.

Afdeling III - Controle-schatting

Artikel 111 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Om de te lage schatting vast te stellen van het geheel of van een gedeelte der zich binnen het Rijk bevindende erfgoederen die voor hun verkoopwaarde aangegeven worden, mag de ontvanger, onverminderd de andere bewijsmiddelen voorzien onder artikel 105, de schatting van bedoelde goederen vorderen; edoch wordt dit recht van schatting, ten aanzien van lichamelijke roerende goederen, enkel op zeeschepen en boten toegepast.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 112 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 106 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De schatting dient gevorderd bij een aanvraag door de ontvanger ter kennis gebracht van de partij binnen de twee jaar te rekenen vanaf de datum van de verzending van de aangifte waarop vermeld staan de goederen waaromtrent de belasting door de Staat verkregen wordt.

Deze aanvraag houdt aanwijzing van de goederen waarover de schatting gaat, zomede van de som waarop zij door het bestuur geschat werden en van het vermoedelijk wegens recht en boete verschuldigd bedrag.

Artikel 112 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De schatting dient gevorderd bij een aanvraag door de ontvanger ter kennis gebracht van de partij binnen de twee jaar te rekenen van de dag van de inlevering der aangifte waarop vermeld staan de goederen waaromtrent de belasting door de Staat verkregen wordt.

Deze aanvraag houdt aanwijzing van de goederen waarover de schatting gaat, zomede van de som waarop zij door het bestuur geschat werden en van het vermoedelijk wegens recht en boete verschuldigd bedrag.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 113 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 107 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Binnen de vijftien dagen vanaf de verzending na de kennisgeving voorzien onder artikel 112, kunnen ontvanger en partij overeenkomen dat de beraming door een of door drie schatters te hunner keuze zal worden gedaan.

In dit geval, wordt de overeenkomst geconstateerd door een proces-verbaal dat het voorwerp der schatting aangeeft en de verkozen schatter(s) aanduidt.

Dit proces-verbaal is gedagtekend; het wordt door de ontvanger en door de partij ondertekend; indien de partij niet mag of niet kan ondertekenen, dient dit op het proces-verbaal vermeld.

Artikel 113 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Binnen de vijftien dagen na de kennisgeving voorzien onder artikel 112, kunnen ontvanger en partij overeenkomen dat de beraming door een of door drie schatters te hunner keuze zal worden gedaan.

In dit geval, wordt de overeenkomst geconstateerd door een proces-verbaal dat het voorwerp der schatting aangeeft en de verkozen schatter(s) aanduidt.

Dit proces-verbaal is gedagtekend; het wordt door de ontvanger en door de partij ondertekend; indien de partij niet mag of niet kan ondertekenen, dient dit op het proces-verbaal vermeld.

Artikel 114 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Bij gemis van het onder artikel 113 voorzien akkoord, richt de ontvanger aan de vrederechter een verzoekschrift dat de feiten uiteenzet en de aanvraag om schatting bevat; de bevoegde vrederechter is deze binnen wiens ambtsgebied het kantoor is gelegen waar de aangifte werd ingeleverd.

Dit verzoekschrift wordt aan de partij betekend.

De rechter beslist binnen de vijftien dagen na de aanvraag; hij beveelt de schatting en stelt, naar vereis van zaken één of drie schatters aan.

Artikel 115 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 74 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Kunnen niet als schatters gekozen of daartoe benoemd worden:

1 ° De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie;

2 ° De openbare of ministeriële ambtenaren opstellers van de aangifte van successie of van overgang bij overlijden;

3 ° De beambten van bedoelde ambtenaren en openbare of ministeriële ambtenaren.

Artikel 116 *(van toepassing vanaf 01.11.1970)*

(gewijzigd bij art.3/art. 129 der wet van 10.10.1967 (B.S., 31.10.1967). Tekst van toepassing vanaf 01.11.1970 (art. 5))

Het vonnis dat de schatting beveelt wordt, ten verzoeken van de ontvanger, aan de partij betekend.

De ontvanger of de partij, indien zij ware redenen hebben om de bevoegdheid, onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de benoemde schatter(s) in twijfel te trekken, mogen, binnen de acht dagen na bedoelde betekening, deszelfs of derzelve wraking bij de rechter aanvragen. Deze wraking mag altijd worden gevraagd in de gevallen beoogd door artikel 966 van het Gerechtelijk Wetboek.

De aanvraag tot wraking geschiedt per rekest waarin de oorzaken der wraking nader worden bepaald. De rechter beslist na de belanghebbenden gehoord te hebben. Bij hetzelfde vonnis vervangt hij de gewraakte schatters.

Deze nieuwe beslissing wordt aan de partij betekend.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 117 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 108 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De ontvanger notifieert aan de schatters de opdracht die hun toevertrouwd wordt.

Onmiddellijk na de ontvangst van deze notificatie sturen de schatters onder hun gemeenschappelijke handtekening zowel aan de ontvanger als aan de partij een briefwisseling waarin zij hen inlichten over dag en uur waarop zij tot de nuttig geachte bezoeken ter plaatse zullen overgaan en hen in hun gezegden en opmerkingen zullen aanhoren.

Ieder aan de schatters door één der partijen medegedeeld bescheid moet door haar terzelfder tijd in afschrift aan de tegenpartij worden gezonden bij aangetekende zending.

Artikel 117 *(van toepassing vanaf 11.12.1939)*

(vervangen bij art. 6 van het KB nr. 65 van 29.11.1939 (B.S., 01.12.1939). Dit KB werd bekrachtigd bij art. 2 van de wet van 16.06.1947 (B.S., 14.08.1947). Tekst van toepassing vanaf 11.12.1939 (art. 7))

De ontvanger notifieert aan de schatters de opdracht die hun toevertrouwd wordt.

Onmiddellijk na de ontvangst van deze notificatie sturen de schatters onder hun gemeenschappelijke handtekening zowel aan de ontvanger als aan de partij een brief waarin zij hen inlichten over dag en uur waarop zij tot de nuttig geachte bezoeken ter plaatse zullen overgaan en hen in hun gezegden en opmerkingen zullen aanhoren.

Ieder aan de schatters door één der partijen medegedeeld bescheid moet door haar terzelfder tijd in afschrift aan de tegenpartij worden gezonden onder aangetekende omslag.

Artikel 118 *(van toepassing vanaf 16.07.1974)*

(gewijzigd bij art. 6 van de wet van 27.05.1974 (B.S., 06.07.1974). Tekst van toepassing vanaf 16.07.1974 (art. -))

De schatter of gebeurlijk, de drie schatters die gezamenlijk optreden, vorsen de staat en de verkoopwaarde der in de schattingsaanvraag aangeduide goederen na op het daarin vermelde tijdstip na.

Zij maken, uiterlijk binnen de drie maanden te rekenen vanaf de in de eerste alinea van artikel 117 voorziene notificatie, één enkel verslag op dat gedagtekend en ondertekend wordt en waarin zij op beredeneerde wijze en

met rechtvaardiging tot staving, zonder enige beperking of voorbehoud, hun advies over hogerbedoelde waarde uitbrengen.

De handtekening der schatters wordt voorafgegaan door de eed:

«Ik zweer dat ik in eer en geweten nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld.»

of:

«Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.»

of:

«Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe.»

De minuut van het verslag wordt ter griffie van het onder artikel 114 aangeduid vredegerecht gedeponneerd.

Artikel 119 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Het verslag wordt door de meest gereede partij gelicht en aan de andere partij betekend.

De door de schatters gegeven begroting en, in geval van niet-overeenstemming, de begroting van de meerderheid of, bij gemis van meerderheid, de tussenbegroting bepaalt de verkoopwaarde van het goed ten opzichte van de heffing der belasting.

Artikel 120 *(van toepassing vanaf 25.07.2004)*

(vervangen bij art. 34 van de programmawet van 09.07.2004 (B.S., 15.07.2004 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 25.07.2004 (art. -))

Zowel de ontvanger als de partij kunnen de schatting betwisten door inleiding van een rechtsvordering. De rechtsvordering dient ingeleid te worden, op straffe van verval, binnen de termijn van één maand te rekenen van de betekening van het verslag.

Artikel 121 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Is de in de aangifte vervatte waardering lager dan de bij de schatting vastgestelde begroting, zo worden, bij dwangbevel, van de schuldenaar gevorderd:

1° Het supplement van recht;

2° De moratoire interest te rekenen van het verstrijken van de termijn toegestaan door de wet voor de betaling der rechten;

3° De onder artikel 127 voorziene boete;

4° Desvoorkomend, de kosten der procedure.

Bedoelde kosten vallen ten laste van de partij, wanneer een boete vorderbaar is.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 122 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 109 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De betekeningen en notificaties te doen krachtens de bepalingen van deze afdeling, hetzij aan de partijen of aan de schatters, hetzij door de partijen of door de schatters, geschieden met een aangetekende zending.

De betekeningen en notificaties te doen aan de aangevers mogen, welke ook het getal dezer weze, het voorwerp uitmaken van één enkele briefwisseling gericht naar de in de aangifte verkozen woonplaats.

Artikel 122 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De betekeningen en notificaties te doen krachtens de bepalingen van deze afdeling, hetzij aan de partijen of aan de schatters, hetzij door de partijen of door de schatters, mogen geschieden bij aangetekende brief. De inlevering van de omslag ter post geldt als notificatie te rekenen van de dag daarop.

De betekeningen en notificaties te doen aan de aangevers mogen, welke ook het getal dezer weze, het voorwerp uitmaken van één enkele brief gericht naar de in de aangifte verkozen woonplaats.

HOOFDSTUK XIII - Strafbepalingen

Eerste afdeling - Fiscale boeten

Artikel 123¹ *(van toepassing vanaf 30.07.1960)*

(art. 123¹ geworden door art. 6 van de wet van 11.07.1960 (B.S., 20.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 30.07.1960 (art. -))

Wanneer iemand verscheidene overtredingen gepleegd heeft, is hij bij cumulatie de op elk derzelve gestelde boeten verschuldigd.

Artikel 123² *(van toepassing vanaf 30.07.1960)*

(ingevoegd bij art. 6 van de wet van 11.07.1960 (B.S., 20.07.1960). Tekst van toepassing vanaf 30.07.1960 (art. -))

Valt de laatste dag van de termijn, voorzien voor de uitvoering van een formaliteit of voor een betaling, op een sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag der kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 124 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 110 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Elke persoon, die de aangifte te laat verzendt, loopt individueel per maand vertraging een boete op van 25 EUR, vertraging waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt aangerekend. Het totaal dezer boeten mag het tiende van de door de overtreder verschuldigde rechten niet te boven gaan, noch minder dan 25 EUR bedragen.

Zo de verzuimde aangifte betrekking heeft op een nalatenschap of op een voorwerp niet vatbaar voor rechten, is er een boete van 25 EUR verschuldigd door elk overtreder, vijftien dagen nadat deze met een aangetekende zending aangemaand werd de aangifte te verzenden.

Artikel 124 *(van toepassing vanaf 01.01.2002)*

(gewijzigd bij art. 2, nr. 13 van het KB van 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 7, § 2), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° van het KB van 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2002 (art. 45, § 1))

Elke persoon, die de aangifte te laat inlevert, loopt individueel per maand vertraging een boete op van 25 EUR, vertraging waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt aangerekend. Het totaal dezer boeten

mag het tiende van de door de overtreder verschuldigde rechten niet te boven gaan, noch minder dan 25 EUR bedragen.

Zo de verzuimde aangifte betrekking heeft op een nalatenschap of op een voorwerp niet vatbaar voor rechten, is er een boete van 25 EUR verschuldigd door elk overtreder, vijftien dagen nadat deze bij aangetekende brief aangemaand werd de aangifte in te leveren.

Artikel 125 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De erfgenaam, legataris of begiftigde die ten achteren is met de betaling van de op een ingeleverde aangifte of een aanvaarde transactie verschuldigde rechten, loopt een boete op gelijk aan het tiende der verschuldigde rechten, indien de betaling der belasting niet gedaan is binnen de vijftien dagen na de betekening van het te zijnen laste uitgevaardigd dwangbevel.

Artikel 126 *(van toepassing vanaf 30.07.2018)*

(gewijzigd bij art. 106 van de wet van 11.07.2018 (B.S., 20.07.2018 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 30.07.2018 (art. -))

De erfgenaam, legataris of begiftigde, die verzuimd heeft in België gelegen onroerende goederen of renten en schuldvorderingen aan te geven, die in de in België gehouden registers van de hypothecaire openbaarmaking ingeschreven zijn, betaalt, boven de rechten, een gelijke som als boete.

Wanneer het verzuim andere goederen betreft, is de boete gelijk aan tweemaal de rechten.

Artikel 127 *(van toepassing vanaf 01.01.1990)*

(gewijzigd bij art. 222 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

Wanneer er bevonden wordt dat de aangegeven waarde van aan de onder artikel 111 voorziene schatting onderworpen goederen te laag is, en dat het tekort gelijk is aan of hoger is dan het achtste van het totaal der waarderingen van de gecontroleerde goederen, zoals zij in de aangifte vermeld zijn, is er een boete gelijk aan de bijkomende rechten verschuldigd.

Wanneer het daarentegen gaat om niet aan schatting onderworpen goederen en er vastgesteld wordt dat hun waarde niet verklaard werd overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek, moet de belasting gekweten worden op het bedrag van het tekort, bovendien, wordt een boete opgelopen gelijk aan tweemaal de rechten.

Artikel 128 *(van toepassing vanaf 01.01.2014)*

(gewijzigd bij art. 5 van de ordonnantie van 30.01.2014 (B.S., 06.03.2014). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2014 (art. 6))

Een boete gelijk aan het tweevoud van het ontdoken recht wordt verbeurd door de erfgenaam, legataris of begiftigde:

1° die ten nadele van de Staat een legaat, een schenking, een graad van verwantschap of de leeftijd van de persoon op wiens hoofd een vruchtgebruik is gevestigd, verzwijgt of onjuist aangeeft;

2° die schulden aangeeft die niet ten laste van de nalatenschap komen of die in het geval vermeld in artikel 42, VIII, tweede zin, nalaat te vermelden dat een opgegeven schuld werd aangegaan met als doel de gezinswoning te verwerven of te behouden;

3° die een onjuiste aangifte doet omtrent het aantal kinderen van de rechtsopvolgers van de overledene;

4° die verzuimt de in artikel 42, VIII *bis* en X bedoelde vermeldingen in de aangifte op te nemen of die dienaangaande een onjuiste of onvolledige vermelding maakt.

Artikel 129 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 22 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 130 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 75 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

Voor elke overtreding van de artikelen 34, 95 tot 97, 99 en 103¹ wordt een boete verbeurd van 250 EUR tot 500 EUR, voor elke overtreding van artikel 46 een boete van 25 EUR tot 250 EUR en voor elke overtreding van de artikelen 98, 100, 101, 102¹ en 107 een boete van 250 EUR tot 2.500 EUR. Deze boeten worden verbeurd door iedere overtreder afzonderlijk.

Voor het niet verrichten van de in artikel 102³ voorgeschreven kennisgeving, binnen de aldaar gestelde termijn, wordt een boete verbeurd van 500 EUR tot 10.000 EUR, waarvoor de rechtspersoon en degenen die in zijn naam de brandkast ter beschikking van de derde hebben gesteld, hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Degenen die deze boeten verbeuren, zijn bovendien persoonlijk aansprakelijk voor de rechten en, in voorkomend geval, voor de rente, boete en kosten die ten gevolge van de overtreding niet konden worden geïnd.

Het bedrag van de boeten wordt binnen bovenbedoelde grenzen vastgesteld door de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Artikel 131 *(van toepassing vanaf 01.01.1990)*

(vervangen bij art. 223 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

De partijen worden vrijgesteld van de boeten voorzien in de artikelen 126 tot 128 indien zij bewijzen dat zij niet in fout zijn.

Artikel 132 *(van toepassing vanaf 31.12.2024)*

(gewijzigd bij art. 13 van de wet van 20.12.2024 (B.S., 31.12.2024). Tekst van toepassing vanaf 31.12.2024 (art. 19))

De door de bevoegde adviseur-generaal gemachtigde ambtenaar kan voor de overtreding van de bepalingen van de artikelen 146^{sexies} met 146^{quaterdecies}, evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die bestaat uit het onvolledig verstrekken van de inlichtingen bedoeld in artikel 146^{quater}, § 6/3, een boete opleggen van 1 250 euro tot 12 500 euro. Voor dergelijke overtredingen gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden wordt een boete van 2 500 euro tot 25 000 euro opgelegd.

De door de bevoegde adviseur-generaal gemachtigde ambtenaar kan voor de overtreding van de bepalingen van de artikelen 146^{sexies} tot en met 146^{quaterdecies}, evenals van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die bestaat uit het niet of laattijdig verstrekken van de inlichtingen bedoeld in artikel 146^{quater}, § 6/3 een boete opleggen van 5 000 euro tot 50 000 euro. Voor dergelijke overtredingen gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden wordt een boete van 12 500 euro tot 100 000 euro opgelegd.

De Koning legt de progressieve schaal van de administratieve geldboetes vast en regelt hun toepassingsmodaliteiten.

De Koning kan voor de geldboeten die Hij bepaalt, voorzien in de toepassingsmodaliteiten van de maatregelen tot individualisering van de sanctie door de bevoegde rechter.

Afdeling II - Correctionele straffen**Artikel 133** *(van toepassing vanaf 01.07.2017)*

(gewijzigd bij art. 14 van de ordonnantie van 13.07.2017 (B.S., 18.07.2017). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2017 (art. 17))

Onverminderd de fiscale geldboeten, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, gestraft met

gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 tot 500.000 EUR of met één van die straffen alleen.

In afwijking van het eerste lid bedraagt de maximale boete voor het overtreden van de bepalingen met betrekking tot de procedureregels 12.500 euro.

Artikel 133bis *(van toepassing vanaf 01.07.2017)*

(gewijzigd bij art. 15 van de ordonnantie van 13.07.2017 (B.S., 18.07.2017). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2017 (art. 17))

Met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van 250 tot 500.000 EUR of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, met het oogmerk om een van de in artikel 133 bedoelde misdrijven te plegen, in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals geschrift gebruik maakt. In het geval dat dit valse getuigschrift afgegeven werd of gebruikt werd in het kader van een inbreuk op een procedureregeling, wordt het maximum van de boete vastgesteld op 12.500 euro.

Hij die wetens en willens een valse getuigschrift opstelt dat de belangen van de Schatkist kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 tot 500.000 EUR of met één van die straffen alleen. In het geval dat dit valse getuigschrift afgegeven werd of gebruikt werd in het kader van een inbreuk op een procedureregeling, wordt het maximum van de boete vastgesteld op 12.500 euro.

Artikel 133bis/1 *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(ingevoegd bij art. 107 van de wet van 05.05.2019 (B.S., 24.05.2019 – ed. 1). Tekst van toepassing op de datum bepaald door de Koning en ten laatste op 01.01.2020 (art. 200))

Wanneer de overtreding werd begaan in het kader van Boek II of IIbis en ten einde te vermijden dat een veroordeelde aan een onredelijk zware straf zou worden onderworpen, houdt de rechter bij de straftoemeting rekening met de verschuldigde fiscale geldboeten.

Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek vindt geen toepassing op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de fiscale misdrijven zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen in geval de vordering van de fiscale administratie gegrond wordt verklaard en tot een effectieve betaling van deze volledige vordering heeft geleid.

Artikel 133ter *(van toepassing vanaf 14.02.1981)*

(ingevoegd bij art. 16 van de wet van 10.02.1981 (B.S., 14.02.1981). Tekst van toepassing vanaf 14.02.1981 (art. 22))

§ 1. Wanneer de beoefenaar van een van de volgende beroepen:

1° belastingadviseur;

2° zaakbezorger;

3° deskundige in belastingzaken of in boekhouden;

4° of enig ander beroep dat tot doel heeft voor een of meer belastingplichtigen boek te houden of te helpen houden, ofwel voor eigen rekening ofwel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming;

5° of, meer in het algemeen, het beroep dat erin bestaat een of meer belastingplichtigen raad te geven of bij te staan bij het vervullen van de verplichtingen opgelegd bij dit Wetboek of bij de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten,

wordt veroordeeld wegens een van de misdrijven bedoeld in de artikelen 133 en 133bis, kan het vonnis hem verbod opleggen om gedurende drie maanden tot vijf jaar rechtstreeks of onrechtstreeks de hiervoren bedoelde beroepen op welke wijze ook uit te oefenen.

De rechter kan bovendien, mits hij zijn beslissing op dat stuk motiveert, voor een duur van drie maanden tot vijf jaar de sluiting bevelen van de inrichtingen van de vennootschap, vereniging, groepering of onderneming waarvan de veroordeelde hoofd, lid of bediende is.

§ 2. Het verbod en de sluiting bedoeld in § 1 treden in werking vanaf de dag waarop de veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 133quater *(van toepassing vanaf 01.07.2017)*

(gewijzigd bij art. 16 van de ordonnantie van 13.07.2017 (B.S., 18.07.2017). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2017 (art. 17))

Hij die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het verbod of de sluiting, uitgesproken krachtens artikel 133 *ter* overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en geldboete van 250 tot 500.000 EUR of met één van die straffen alleen. In het geval dat het verbod of de sluiting was uitgesproken in het kader van een inbreuk op een procedureregel, wordt het maximum van de boete vastgesteld op 12.500 euro.

Artikel 133quinquies *(van toepassing vanaf 20.08.1986)*

(gewijzigd bij art. 93 van de wet van 04.08.1986 (B.S., 20.08.1986). Tekst van toepassing vanaf 20.08.1986 (art. 116))

§ 1. Alle bepalingen van het Eerste Boek van het Strafwetboek, met inbegrip van artikel 85 zijn van toepassing op de misdrijven bedoeld in de artikelen 133, 133*bis* en 133*quater*.

§ 2. (...)

§ 3. De wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1969 en 25 juni 1975, betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, vindt geen toepassing op de misdrijven bedoeld in de artikelen 133, 133*bis* en 133*quater*.

Artikel 133*sexies* *(van toepassing vanaf 09.04.2018)*

(gewijzigd bij art. 89 van de wet van 26.03.2018 (B.S., 30.03.2018 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.04.2018 (art. -))

De natuurlijke personen of rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de geldboeten en kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen welke krachtens de artikelen 133 tot 133*quater* tegen hun aangestelden of hun bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars, in het kader van de uitoefening van hun functie, in rechte of in feite zijn uitgesproken.

Artikel 133*septies* *(van toepassing vanaf 14.02.1981)*

(ingevoegd bij art. 16 van de wet van 10.02.1981 (B.S., 14.02.1981). Tekst van toepassing vanaf 14.02.1981 (art. 22))

De rechter kan bevelen dat ieder vonnis of arrest houdende veroordeling tot een gevangenisstraf, uitgesproken krachtens de artikelen 133, 133*bis* en 133*quater* wordt aangeplakt in de plaatsen die hij bepaalt en, eventueel bij uittreksel, wordt bekendgemaakt op de wijze die hij bepaalt, een en ander op kosten van de veroordeelde.

Hetzelfde kan gelden voor iedere krachtens artikel 133 *ter* uitgesproken beslissing tot verbod van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België of tot sluiting van de in het land geëxploiteerde inrichtingen.

Artikel 133*octies* *(van toepassing vanaf 14.02.1981)*

(ingevoegd bij art. 16 van de wet van 10.02.1981 (B.S., 14.02.1981). Tekst van toepassing vanaf 14.02.1981 (art. 22))

De schending van het bij artikel 146*bis* bepaalde beroepsgeheim wordt gestraft overeenkomstig de artikelen 66, 67 en 458 van het Strafwetboek.

Artikel 133*nonies* *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(gewijzigd bij art. 108 van de wet van 05.05.2019 (B.S., 24.05.2019 – ed. 1). Tekst van toepassing op de datum bepaald door de Koning en ten laatste op 01.01.2020 (art. 200))

§ 1. De strafvordering wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie.

§ 2. Het openbaar ministerie kan geen vervolging instellen indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambtenaar die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, § 2, van het Wetboek van strafvordering.

Het openbaar ministerie beslist om al dan niet de strafvervolging in te stellen van de feiten waarvan het kennis heeft genomen gedurende het overleg bedoeld in artikel 29, § 3, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering binnen de 3 maanden na de initiële aangifte bedoeld in artikel 29, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek.

§ 3. Onverminderd het in artikel 29, § 3, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg, kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van dit Wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde adviseur-generaal. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies. De adviseur-generaal antwoordt op dit verzoek binnen vier maanden na de ontvangst ervan.

In geen geval schorst het verzoek om advies de strafvordering.

Artikel 133decies *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(aangevuld bij art. 77 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De ambtenaren van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie mogen, op straffe van nietigheid van de akte van rechtspleging, slechts als getuige worden gehoord.

Het eerste lid is niet van toepassing op de krachtens artikel 71 van de wet van 28 december 1992 bij het parket gedetacheerde ambtenaren van die administraties.

Het eerste lid is evenmin van toepassing op de ambtenaren van die administraties die, krachtens artikel 31 van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, ter beschikking zijn gesteld van de federale politie.

Het eerste lid is niet van toepassing op de ambtenaren die deelnemen aan het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg.

HOOFDSTUK XIV - Teruggave van de rechten

Artikel 134 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De gekweten rechten van successie en van overgang bij overlijden, de interesten en de boeten zijn vatbaar voor teruggave:

1° Wanneer de wet slecht toegepast werd;

2° Wanneer het bestaan van wegens gemis aan bewijzen verworpen schulden binnen de twee jaar na de betaling der belasting vastgesteld wordt.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 135 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 111 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Tegen verzending van een aangifte, die het feit aanduidt dat aanleiding geeft tot teruggave, kunnen de rechten, interesten en boeten teruggegeven worden:

1° wanneer, overeenkomstig de bepalingen van Boek I, titel IV, van het oud Burgerlijk Wetboek, de terugkeer of het bestaan van een afwezig of een gerechtelijk overleden verklaarde persoon wettelijk wordt bewezen;

2° wanneer, in de gevallen van artikel 17 en van artikel 150/1, de bewijsstukken zijn verzonden op het bevoegde kantoor, binnen de vijf jaar na de betaling van de belasting in het Rijk verschuldigd;

3° wanneer er bewezen wordt dat een individueel aangeduid roerend of onroerend goed bij missing op het actief der aangifte gebracht werd;

4° wanneer, na het openvallen der nalatenschap, de samenstelling ervan verminderd wordt, hetzij door het intreden van een voorwaarde of van enig ander voorval, hetzij door de oplossing van een geschil ingevolge een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of een transactie, tenzij de vermindering van actief het gevolg weze van een ontbinding voortkomende van het niet-uitvoeren door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden van de voorwaarden van een contract;

5° wanneer er een verandering in de devolutie der erfenis intreedt die van aard is het aanvankelijk verevend bedrag der belasting te verminderen;

6° wanneer er uitgemaakt wordt dat een missing in de aangifte begaan werd:

a) aangaande de graad van verwantschap bestaande tussen de overledene en dezes erfgenamen, legatarissen of begiftigden;

b) aangaande de wettelijke of testamentaire devolutie der nalatenschap;

c) aangaande de hoedanigheid van Rijksinwoner in hoofde van de overledene;

7° wanneer, in de gevallen voorzien onder artikel 49, de belanghebbende erin slaagt de werkelijke toestand vast te stellen en er daaruit een vermindering van belasting voortspuit.

8° wanneer, in het geval bedoeld in het tweede lid van artikel 60 *ter*, het voordeeltarief uitdrukkelijk wordt gevraagd na de indiening van de aangifte en de overmacht wordt bewezen binnen twee jaar na betaling van de belasting.

9° wanneer de in artikel 59, 1°, bedoelde erkenning wordt verkregen de dag van het overlijden of het jaar dat volgt op het overlijden.

Artikel 135 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(1° en 2°, vervangen bij art. 10 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

Tegen inlevering van een aangifte, die het feit aanduidt dat aanleiding geeft tot teruggave, kunnen de rechten, interesten en boeten teruggegeven worden:

1° wanneer, overeenkomstig de bepalingen van Boek I, titel IV, van het oud Burgerlijk Wetboek, de terugkeer of het bestaan van een afwezig of een gerechtelijk overleden verklaarde persoon wettelijk wordt bewezen;

2° wanneer, in de gevallen van artikel 17 en van artikel 150/1, de bewijsstukken zijn neergelegd op het bevoegde kantoor, binnen de vijf jaar na de betaling van de belasting in het Rijk verschuldigd;

3° wanneer er bewezen wordt dat een individueel aangeduid roerend of onroerend goed bij missing op het actief der aangifte gebracht werd;

4° wanneer, na het openvallen der nalatenschap, de samenstelling ervan verminderd wordt, hetzij door het intreden van een voorwaarde of van enig ander voorval, hetzij door de oplossing van een geschil ingevolge een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of een transactie, tenzij de vermindering van actief het gevolg weze van een ontbinding voortkomende van het niet-uitvoeren door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden van de voorwaarden van een contract;

5° wanneer er een verandering in de devolutie der erfenis intreedt die van aard is het aanvankelijk verevend bedrag der belasting te verminderen;

6° wanneer er uitgemaakt wordt dat een missing in de aangifte begaan werd:

a) aangaande de graad van verwantschap bestaande tussen de overledene en dezes erfgenamen, legatarissen of begiftigden;

b) aangaande de wettelijke of testamentaire devolutie der nalatenschap;

c) aangaande de hoedanigheid van Rijksinwoner in hoofde van de overledene;

7° wanneer, in de gevallen voorzien onder artikel 49, de belanghebbende erin slaagt de werkelijke toestand vast te stellen en er daaruit een vermindering van belasting voortspuit.

8° wanneer, in het geval bedoeld in het tweede lid van artikel 60 *ter*, het voordeeltarief uitdrukkelijk wordt gevraagd na de indiening van de aangifte en de overmacht wordt bewezen binnen twee jaar na betaling van de belasting.

9° wanneer de in artikel 59, 1°, bedoelde erkenning wordt verkregen de dag van het overlijden of het jaar dat volgt op het overlijden.

Artikel 136 *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 78 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De administratie wordt ertoe gemachtigd de aan teruggave onderworpen sommen toe te rekenen op die welke wegens dezelfde nalatenschap op grond van een andere oorzaak zouden verschuldigd zijn.

Wanneer met toepassing van artikel 83-3 successierechten voldaan zijn door de afgifte van roerende goederen kan een teruggave enkel in geld geschieden.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

HOOFDSTUK XV - Verjaring

Artikel 137 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 112 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Er is verjaring voor de eis:

1° Van de rechten, interesten en boeten verschuldigd op een aangifte, na twee jaar te rekenen van de dag van de verzending van de aangifte;

2° Van de vordering tot schatting der goederen onderworpen aan dergelijke controle en van de rechten, interesten en boeten in geval van te lage waardering van bedoelde goederen, na twee jaar; van de rechten, interesten en boeten in geval van te lage waardering van niet aan schatting onderworpen goederen, na tien jaar; dit alles te rekenen van de dag van de verzending van de aangifte;

3° Van de rechten, interesten en boeten verschuldigd in geval van afwezigheid van aangifte, of van verzuim van goederen in de aangifte, na tien jaar te rekenen van de dag waarop de termijn gesteld bij artikel 40 voor de verzending van de aangifte verstreken is. Indien de onregelmatigheid een in België gelegen onroerend goed betreft, ofwel renten en schuldvorderingen ingeschreven in de in België gehouden registers van de hypothecaire openbaarmaking, wordt deze termijn tot vijf jaar verminderd.

In geval van overlijden in het buitenland, loopt de verjaring eerst van de dag van de inschrijving der akte van overlijden op de registers van de burgerlijken stand van het Rijk, of wel van de dag waarop het bestuur kennis gekregen heeft van het overlijden door in het Rijk geregistreerde akten;

4° Van de rechten, interesten en boeten, in geval van onjuistheid der in de aangifte aangeduide feiten, andere dan de waarde of de samenstelling der goederen, na vijf jaar te rekenen van de dag van de verzending van de aangifte;

5° (...);

6° Van de wegens overtreding van de artikelen 34, 46, 95 tot 103¹ en 107 opgelopen boeten, na vijf jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding gepleegd werd;

7° Van de boete gesteld bij artikel 125, na twee jaar te rekenen van de datum van de betekening van het dwangbevel.

8° van de rechten, interesten en boeten, een jaar na de definitieve beslissing in een geschillenbeslechtsprocedure bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 10 of 15 van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, op voorwaarde dat de betrokkene heeft afgezien van het recht om enig rechtsmiddel aan te wenden en behalve in het geval bepaald in artikel 15, § 4, derde lid, van de voormelde wet .

Wanneer, overeenkomstig artikel 83³, een aanbod tot inbetalinggeving wordt gedaan, gaat de in het eerste lid, 1°, bedoelde termijn slechts in, ten aanzien van de sommen die niet door de inbetalinggeving zijn voldaan ingevolge weigering of gedeeltelijke aanvaarding van het aanbod, vanaf de dag waarop het aanbod wordt geweigerd, of maar gedeeltelijk wordt aanvaard, hetzij qua goederen, hetzij qua waarde.

HOOFDSTUK XV - Verjaring

Artikel 137 (van toepassing vanaf 01.03.2021)

(5°, opgeheven bij art. 23 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Er is verjaring voor de eis:

1° Van de rechten, interesten en boeten verschuldigd op een aangifte, na twee jaar te rekenen van de dag van de indiening der aangifte;

2° Van de vordering tot schatting der goederen onderworpen aan dergelijke controle en van de rechten, interesten en boeten in geval van te lage waardering van bedoelde goederen, na twee jaar; van de rechten, interesten en boeten in geval van te lage waardering van niet aan schatting onderworpen goederen, na tien jaar; dit alles te rekenen van de dag van de indiening der aangifte;

3° Van de rechten, interesten en boeten verschuldigd in geval van afwezigheid van aangifte, of van verzuim van goederen in de aangifte, na tien jaar te rekenen van de dag waarop de termijn gesteld bij artikel 40 voor het inleveren der aangifte verstreken is. Indien de onregelmatigheid een in België gelegen onroerend goed betreft, ofwel renten en schuldvorderingen ingeschreven in de in België gehouden registers van de hypothecaire openbaarmaking, wordt deze termijn tot vijf jaar verminderd.

In geval van overlijden in het buitenland, loopt de verjaring eerst van de dag van de inschrijving der akte van overlijden op de registers van de burgerlijken stand van het Rijk, of wel van de dag waarop het bestuur kennis gekregen heeft van het overlijden door in het Rijk geregistreerde akten;

4° Van de rechten, interesten en boeten, in geval van onjuistheid der in de aangifte aangeduide feiten, andere dan de waarde of de samenstelling der goederen, na vijf jaar te rekenen van de dag van de inlevering der aangifte;

5° (...);

6° Van de wegens overtreding van de artikelen 34, 46, 95 tot 103¹ en 107 opgelopen boeten, na vijf jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding gepleegd werd;

7° Van de boete gesteld bij artikel 125, na twee jaar te rekenen van de datum van de betekening van het dwangbevel.

8° van de rechten, interesten en boeten, een jaar na de definitieve beslissing in een geschillenbeslechtsprocedure bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 10 of 15 van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, op voorwaarde dat de betrokkene heeft afgezien van

het recht om enig rechtsmiddel aan te wenden en behalve in het geval bepaald in artikel 15, § 4, derde lid, van de voormelde wet .

Wanneer, overeenkomstig artikel 83³, een aanbod tot inbetalinggeving wordt gedaan, gaat de in het eerste lid, 1°, bedoelde termijn slechts in, ten aanzien van de sommen die niet door de inbetalinggeving zijn voldaan ingevolge weigering of gedeeltelijke aanvaarding van het aanbod, vanaf de dag waarop het aanbod wordt geweigerd, of maar gedeeltelijk wordt aanvaard, hetzij qua goederen, hetzij qua waarde.

Artikel 138 *(van toepassing vanaf 27.05.2019)*

(aangevuld bij art. 25 van de wet van 02.05.2019 (B.S., 17.05.2019). Tekst van toepassing vanaf 27.05.2019 (art. -) en van toepassing op elke klacht die wordt ingediend vanaf 01.07.2019 met betrekking tot geschillen inzake inkomsten of vermogen verkregen in een belastbaar tijdperk dat begint op of na 01.01.2018 (art. 26))

Er is verjaring voor de eis tot teruggave der rechten, interesten en boeten, na vijf jaar te rekenen van 1 januari van het jaar tijdens hetwelk de vordering ontstaan is.

In geval van een eindbeslissing in een geschillenbeslechtsprocedure bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 10 of 15 van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, is een nieuwe verjaring verworven na een jaar.

Het tweede lid is enkel van toepassing indien de volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

1° de verjaring bepaald in het eerste lid is ingetreden of er rest minder dan een jaar voor het intreden ervan;

2° de betrokken persoon heeft afgezien van het recht om enig rechtsmiddel aan te wenden;

3° artikel 15, § 4, derde lid, van de voormelde wet is niet van toepassing.

Artikel 139 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De verjaring van de vordering tot schatting en van den eis der rechten, interesten en boeten verschuldigd wegens de ongenoegzaamheid, wordt gestuit door de notificatie aan de partij van de aanvraag voorzien in artikel 112.

Deze stuiting heeft haar uitwerking tot de dag der neerlegging ter griffie van het verslag van schatting.

De invordering der rechten, interesten en boeten, opvorderbaar hoofdens de door bedoeld verslag erkende ongenoegzaamheid, dient vervolgd binnen de twee jaar na de neerlegging van het verslag.

Artikel 140¹ *(van toepassing vanaf 17.01.1959)*

(oorspronkelijk genummerd als art. 140. Vernummerd in art. 140¹ en gewijzigd bij art. 38 van de wet van 23.12.1958 (B.S., 07.01.1959))

De verjaringen, voor de invordering van rechten, interesten en boeten, worden gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In dit geval is er een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, verworven twee jaar na de laatste akte of handeling waardoor de vorige verjaring werd gestuit, indien er geen geding aanhangig is vóór het gerecht.

De afstand van de verlopen tijd van de verjaring wordt, wat zijn uitwerking betreft, gelijkgesteld met de stuitingshandelingen bedoeld in de vorige alinea.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 140² *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(gewijzigd bij art. 113 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De verjaringen voor de teruggaaf van rechten, interesten en boeten worden gestuit door een met redenen omklede aanvraag genotificeerd bij aangetekende zending aan de ontvanger die de ontvangst heeft gedaan of aan de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie; ze worden eveneens gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Zo de verjaring gestuit werd door de aan de ontvanger of adviseur-generaal genotificeerde aanvraag, is er een nieuwe verjaring van twee jaar, die slechts op de wijze en onder de voorwaarden voorzien bij artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan worden gestuit, verworven twee jaar na de datum van de verzending van de notificatie van de verworpen beslissing aan belanghebbende bij aangetekende zending.

Nota: Art. 113, 1° brengt een wijziging aan in het eerste lid, de woorden 'bij aangetekende brief' moet gelezen worden als "bij ter post aangetekend schrijven", worden vervangen door de woorden 'bij aangetekende zending'.

Artikel 140² *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 79 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

De verjaringen voor de teruggaaf van rechten, interesten en boeten worden gestuit door een met redenen omklede aanvraag genotificeerd bij ter post aangetekend schrijven aan de ontvanger die de ontvangst heeft

gedaan of aan de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie; ze worden eveneens gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Zo de verjaring gestuit werd door de aan de ontvanger of adviseur-generaal genotificeerde aanvraag, is er een nieuwe verjaring van twee jaar, die slechts op de wijze en onder de voorwaarden voorzien bij artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan worden gestuit, verworven twee jaar na de datum waarop de beslissing, waarbij de aanvraag werd verworpen, aan belanghebbende bij ter post aangetekend schrijven genotificeerd werd.

De afgifte van de brieven ter post geldt als notificatie van de volgende dag af.

Artikel 140³ *(van toepassing vanaf 09.04.2018)*

(ingevoegd bij art. 90 van de wet van 26.03.2018 (B.S., 30.03.2018 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.04.2018 (art. -))

Elke daad van onderzoek of van vervolging als bedoeld in artikel 22 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering betreffende de misdrijven bedoeld in artikel 133 en 133 *bis* schorst de verjaring van de vordering tot voldoening van de rechten, de interessen en de fiscale geldboeten die erop betrekking hebben.

De schorsing vangt aan met het op gang brengen van de strafvordering, en eindigt met het staken van de strafrechtelijke vervolging, het verval van de strafvordering of wanneer het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan voor de misdrijven bedoeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK XVI - Vervolgingen en gedingen

Artikel 141 *(van toepassing vanaf 01.05.2007)*

(gewijzigd bij art. 125 van de wet van 25.04.2007 (B.S., 08.05.2007 – ed. 3). Tekst van toepassing vanaf 01.05.2007 (art. 131))

De oplossing der moeilijkheden, die met betrekking tot de heffing of de invordering der rechten van successie en van overgang bij overlijden vóór het inleiden der gedingen kunnen oprijzen, komt de Minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar toe.

Indien, na onderhandelingen met de minister of met de door hem gemachtigde ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Ingeval de moeilijkheid de verkoopwaarde betreft van een goed dat aan de in artikel 111 bedoelde schatting is onderworpen, kan de bemiddeling van de fiscale bemiddelingsdienst daarover niet meer gevraagd of voortgezet worden van zodra de vordering tot controleschatting is ingesteld. De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en invordering van de "successierechten" bemiddeling door de fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten.

De Minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar gaat de transacties met de belastingplichtigen aan, voor zoveel zij geen vrijstelling of verlichting van belasting in zich sluiten.

Binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Artikel 141 bis *(van toepassing vanaf 16.05.2016)*

(gewijzigd bij art. 80 van de wet van 27.04.2016 (B.S., 06.05.2016). Tekst van toepassing vanaf 16.05.2016 (art. -))

In bijzondere gevallen mag de bevoegde adviseur-generaal van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, onder door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling verlenen voor alle in artikel 81 bedoelde interessen of voor een deel ervan.

Artikel 142¹ *(van toepassing vanaf 27.09.1947)*

(oorspronkelijk genummerd als art. 142. Vernummerd bij art. 29 van het Besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 (B.S., 14.11.1942) en bij art. 31 van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947). Er werd een einde gemaakt, zonder terugwerkende kracht, aan de tijdelijke geldigheid van het Besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 bij art. 61, 6° van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947) op datum van de inwerkingtreding van deze wet. Tekst van toepassing vanaf 27.09.1947 (art. -))

De vervolgingen en gedingen door de Staat of de belastingplichtige in te spannen tot verkrijging van de betaling of van de teruggaaf van rechten, interessen en boeten, geschieden op de wijze en volgens de vormen vastgesteld in zake registratie, voor zoveel er door dit wetboek niet van afgeweken worde.

Edoch, voor al de vorderingen en vervolgingen, krachtens het wetboek tegen de erfgenamen, legatarissen of begiftigden en tegen de in artikel 74 aangeduide personen ingespannen, is het veroorloofd alle om het even welke betekeningen en notificaties aan het in de aangifte verkozen domicilie te doen.

Artikel 142^{1/1} *(van toepassing vanaf 14.07.2016)*

(ingevoegd bij art. 73 van de programmawet van 01.07.2016 (B.S., 04.07.2016 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 14.07.2016 (art. -))

In geval van niet-betaling van een schuld voortvloeiende uit de toepassing van dit Wetboek, kan de ambtenaar die belast is met de inning van die schuld, bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank bedoeld in artikel 322, § 3, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de gegevens opvragen die ten aanzien van die schuldenaar beschikbaar zijn zonder de beperkingen van artikel 322, §§ 2 tot 4, van hetzelfde Wetboek. De machtiging hiertoe wordt verleend door een ambtenaar met minstens de graad van adviseur-generaal.

Artikel 142² *(van toepassing vanaf 27.09.1947)*

(ingevoegd bij art. 29 van het besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 (B.S., 14.11.1942) en bij art. 31 van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947). Er werd een einde gemaakt, zonder terugwerkende kracht, aan de tijdelijke geldigheid van het Besluit van de secretaris-generaal van 07.10.1942 bij art. 61, 6° van de wet van 13.08.1947 (B.S., 17.09.1947) op datum van de inwerkingtreding van deze wet. Tekst van toepassing vanaf 27.09.1947 (art. -))

Onverminderd hetgeen gezegd werd in de artikelen 81 en 82, zijn de moratoire interesten op de in te vorderen of terug te geven sommen verschuldigd naar de voet en de regelen in burgerlijke zaken vastgesteld.

Artikel 142³ *(van toepassing vanaf 06.04.1999)*

(ingevoegd bij art. 74 van de wet van 15.03.1999 (B.S., 27.03.1999). Tekst van toepassing vanaf 06.04.1999 (art. -))

De termijnen van verzet, hoger beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorziening in cassatie schorsen de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.

Artikel 142⁴ *(van toepassing vanaf 10.01.2005)*

(vervangen bij art. 6 van de wet van 10.12.2001 (B.S., 22.12.2001) en 383 van de programmawet van 27.12.2004 (B.S., 31.12.2004 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 10.01.2005 (art. -))

Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening mag door een advocaat worden ondertekend en neergelegd.

HOOFDSTUK XVII - Door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te verstrekken inlichtingen

Artikel 143 *(van toepassing vanaf 01.11.2023 en 01.01.2024 (art. 3, 2°))*

(lid 1, vervangen bij art. 3, 1° en lid 2, vervangen bij art. 3, 2° van de wet van 31.07.2023 (B.S., 24.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2023 (art. 14, lid 1), met uitzondering van art. 3, 2°, van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 14, lid 1, 2°). De Koning kan evenwel een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid (art. 14, lid 2))

Onverminderd de bijzondere wetten, leveren de ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie afschriften of uittreksels van de successieaangiften af:

1° op verzoek van een daarbij rechtstreekse betrokkene, van een van zijn erfgenamen of rechthebbenden;

2° op verzoek van een derde, ingevolge een beschikking van de vrederechter.

De aflevering van deze stukken geeft recht op een retributie.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 144 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, gewijzigd in de Franse tekst bij art. 114 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie zijn ertoe gehouden, op eenvoudig verzoek, aan eenieder, tegen een retributie, de eigendomstitels van de onroerende goederen te doen kennen.

In afwijking van het eerste lid, is de aflevering van een eigendomstitel kosteloos wanneer deze titel bestemd is om een akte van erfopvolging op te stellen, de instrumenterende ambtenaar voor het opstellen van de akte geen vacaties of kosten vraagt en de akte opgesteld wordt binnen de 6 maanden na het overlijden.

Artikel 144 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(aangevuld bij art. 75 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 80))

De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie zijn ertoe gehouden, op eenvoudig verzoek, aan eenieder, tegen een retributie, de eigendomstitels van de onroerende goederen te doen kennen.

In afwijking van het eerste lid, is de aflevering van een eigendomstitel kosteloos wanneer deze titel bestemd is om een akte van erfopvolging op te stellen, de instrumenterende ambtenaar voor het opstellen van de akte geen vacaties of kosten vraagt en de akte opgesteld wordt binnen de 6 maanden na het overlijden.

Artikel 144/1 *(van toepassing vanaf 01.11.2023)*

(ingevoegd bij art. 5 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 24.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2023 (art. 14, lid 1). De Koning kan evenwel een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid (art. 14, lid 2))

§ 1. De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie kunnen kosteloos inlichtingen afleveren aan:

1° de administratieve diensten van de federale overheid, de gefedereerde entiteiten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de intercommunales, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

2° de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges;

3° de openbare instellingen of inrichtingen, namelijk de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten die de federale overheid, een gefedereerde overheid of een lokale overheid mede beheert, waaraan zo een overheid een waarborg verstrekt, waarop zo een overheid toezicht uitoefent op de werkzaamheden ervan, of waarvan zo een overheid het leidinggevend personeel aanwijst, voordraagt of hun aanstelling goedkeurt.

§ 2. Deze aflevering wordt beperkt tot de inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke bepalingen.

De verstrekte inlichtingen mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van met de verwerking van de persoonsgegevens nagestreefde doelstelling.

Artikel 145 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(vervangen bij art. 6 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 24.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 14, lid 1, 4°, gewijzigd bij art. 11, 2° van de wet van 22.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2)). De Koning kan evenwel een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid (art. 14, lid 2))

De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie zijn ertoe gehouden, tegen een retributie, op vordering van de erfgenamen, legatarissen of begiftigden hetzij van een overleden echtgenoot,

hetzij van een van zijn vertegenwoordigers, de terugnemingen en vergoedingen aan te duiden die deze echtgenoot aanbelangen en die voortkomen van overeenkomsten houdende overdracht of aanwijzing van onroerende goederen.

In dat geval kunnen de ambtenaren eisen dat de verzoekers hun de datum van het huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel doen kennen van de echtgenoot wiens terugnemingen en vergoedingen moeten worden opgezocht.

Artikel 146 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

De onder artikelen 143 tot 145 voorziene inlichtingen moeten insgelijks verstrekt worden aan de lasthebber van de belanghebbenden, op voorwaarde dat men van de lastgeving late blijken.

Artikel 146/1 *(van toepassing vanaf 08.06.2024)*

(aangevuld bij art. 76 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024). Tekst van toepassing vanaf 08.06.2024 (art. -))

De Koning kan ter uitvoering van dit hoofdstuk:

1° de nadere regels van de aanvraag bepalen, waaronder de vermelding, als de aanvrager er een heeft, van zijn identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen of in de registers van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of in de Kruispuntbank van de ondernemingen;

2° de nadere regels van de aflevering bepalen;

3° het bedrag bepalen van de retributies;

4° onder voorbehoud van de bepalingen van de Archiefwet van 24 juni 1955, de bewaartermijnen en wijze van bewaring bepalen van de vragen om inlichtingen en van de verstrekte antwoorden.

Artikel 146bis *(van toepassing vanaf 01.11.2023)*

(2^{de}, 3^{de} en 4^{de} lid, vervangen bij art. 8 van de wet van 31.07.2023 (B.S., 24.08.2023). Tekst van toepassing vanaf 01.11.2023 (art. 14, lid 1). De Koning kan evenwel een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid (art. 14, lid 2))

Hij die, uit welken hoofde ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, is, buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

Personen die deel uitmaken van diensten of openbare instellingen of inrichtingen waaraan inlichtingen, afschriften of uittreksels afgeleverd werden overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk, zijn tot dezelfde geheimhouding verplicht en mogen ze niet gebruiken buiten het kader van de wettelijke bepalingen voor de uitvoering waarvan zij zijn afgeleverd.

De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie, oefenen hun ambt uit wanneer zij overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk inlichtingen, afschriften of uittreksels afleveren.

HOOFDSTUK XVIII - Aan alle belastingen gemene bepalingen

(ingevoegd bij art. 8 van de wet van 17.08.2013 (B.S., 05.09.2013). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2013 (art. 21))

Artikel 146ter *(van toepassing vanaf 01.01.2013)*

(ingevoegd bij art. 9 van de wet van 17.08.2013 (B.S., 05.09.2013). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2013 (art. 21))

Alle administraties die ressorteren onder de Federale Overheidsdienst Financiën zijn gehouden alle in hun bezit zijnde toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen ter beschikking te stellen aan alle ambtenaren van deze Overheidsdienst, voorzover die ambtenaren regelmatig belast zijn met de vestiging of de invordering van de belastingen, en voor zover die gegevens bijdragen tot de vervulling van de opdracht van die ambtenaren tot de vestiging of de invordering van eender welke door de Staat geheven belasting.

Elke ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, die regelmatig werd belast met een controle- of onderzoeksopdracht, is van rechtswege gemachtigd alle toereikende, ter zake dienende en niet overmatige inlichtingen te vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen tot de vestiging of de invordering van eender welke, andere, door de Staat geheven belasting.

Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoefenen van zijn functie ontdekt of bekomen door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een bestuursdienst van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven en rechtbanken, de besturen van de Gemeenschappen en de Gewesten van de Belgische Staat, de provinciën, de agglomeraties en de gemeenten, evenals de openbare instellingen of inrichtingen, kan door de Staat worden ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som.

Onder openbare instellingen of inrichtingen worden verstaan de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten welke de Staat, een Gemeenschap of een Gewest mede beheert, waaraan de Staat, een Gemeenschap of een Gewest een waarborg verstrekt, op de werkzaamheden waarvan de Staat, een Gemeenschap of een Gewest toezicht uitoefent of waarvan het bestuurspersoneel wordt aangewezen door de federale regering of een Gemeenschaps- of Gewestregering, op haar voordracht of mits haar goedkeuring.

Artikel 146^{quater} (van toepassing vanaf 11.04.2026)

(§§ 6, 6/1, 6/2, 6/3, gewijzigd en § 17, vervangen bij art. 22 van de wet van 16.03.2026 (B.S., 01.04.2026). Tekst van toepassing vanaf 11.04.2026 (art. -))

§ 1. Dit artikel legt de voorschriften en procedures vast voor de samenwerking tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie met het oog op de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van alle lidstaten met betrekking tot de rechten van successie en van overgang bij overlijden.

Dit artikel legt tevens de bepalingen vast voor de elektronische uitwisseling van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Dit artikel laat de toepassing van de regels inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken onverlet. Zij laat eveneens onverlet de verplichtingen van de lidstaten inzake ruimere administratieve samenwerking, welke voortvloeien uit andere rechtsinstrumenten, waaronder bilaterale en multilaterale overeenkomsten.

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

1° "richtlijn": de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG;

2° "lidstaat": een lidstaat van de Europese Unie;

3° "centraal verbindingsbureau": het bureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit en belast is met de primaire zorg voor de contacten met de andere lidstaten op het gebied van de administratieve samenwerking;

4° "verbindingdienst": elk ander bureau dan het centraal verbindingsbureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit om op grond van dit artikel rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

5° "bevoegde ambtenaar": elke ambtenaar die op grond van dit artikel gemachtigd is door de bevoegde autoriteit om rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

6° "Belgische bevoegde autoriteit": de door België als zodanig aangewezen autoriteit. Het Belgisch centraal verbindingsbureau, de Belgische verbindingdiensten en de Belgische bevoegde ambtenaren worden eveneens als Belgische bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

7° "buitenlandse bevoegde autoriteit": de door een lidstaat andere dan België, als zodanig aangewezen autoriteit. Het centraal verbindingsbureau, de verbindingdiensten en de bevoegde ambtenaren van deze lidstaat worden eveneens als buitenlandse bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

8° "verzoekende autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst, of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand verzoekt;

9° "aangezochte autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand wordt verzocht;

10° "administratief onderzoek": alle door de lidstaten bij het vervullen van hun taken verrichte controles, onderzoeken en acties ter waarborging van de juiste toepassing van de belastingwetgeving;

11° "automatische uitwisseling":

a) voor de toepassing van paragrafen 6, eerste lid, 6/1 en 6/3, de systematische mededeling met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen, zonder voorafgaand verzoek, van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat;

b) voor de toepassing van alle andere bepalingen van dit artikel andere dan deze van voormelde paragrafen 6, eerste lid, 6/1 en 6/3, de systematische mededeling van vooraf bepaalde inlichtingen verstrekt overeenkomstig de punten a) en b).

12° "spontane uitwisseling": het niet-systematisch, te eniger tijd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen aan een andere lidstaat;

13° "persoon":

a. een natuurlijk persoon;

b. een rechtspersoon;

c. indien de geldende wetgeving in die mogelijkheid voorziet, een vereniging van personen die bevoegd is rechtshandelingen te verrichten, maar niet de status van rechtspersoon bezit; of

d. een andere juridische constructie, ongeacht de aard of de vorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die activa, met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkomsten, bezit of beheert welke aan belastingen in de zin van de richtlijn zijn onderworpen;

14° "langs elektronische weg": door middel van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking - met inbegrip van digitale compressie - en gegevensopslag, met gebruikmaking van kabels, radio, optische technologie of andere elektromagnetische middelen;

15° "CCN-netwerk": het op het gemeenschappelijke communicatienetwerk gebaseerde gemeenschappelijke platform dat de Europese Unie heeft ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer tussen autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van douane en belastingen;

16° "grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing": elk akkoord, elke mededeling of enig ander instrument of handeling met soortgelijke effecten, inbegrepen deze verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, en die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

a) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd door de FOD Financiën, ongeacht of deze beslissingen effectief gebruikt worden;

b) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, voor een welbepaalde persoon of groep van personen, en voor zover deze persoon of groep van personen er zich kan op beroepen;

c) betreft de interpretatie of toepassing van een wettelijke of administratieve bepaling betreffende de handhaving of de toepassing van dit Wetboek en de met de successierechten verband houdende autonome bepalingen;

d) heeft betrekking op een grensoverschrijdende verrichting en

e) is tot stand gekomen voorafgaand aan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de verrichting of reeks verrichtingen of de activiteiten hebben plaatsgevonden.

17° "grensoverschrijdende verrichting" als vermeld in de bepaling onder 16°: een verrichting of reeks van verrichtingen die voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

a) waarbij niet alle partijen betrokken bij de verrichting of reeks van verrichtingen fiscaal inwoner zijn van België dat de grensoverschrijdende voorafgaande beslissing heeft verstrekt, gewijzigd of hernieuwd;

b) waarbij een van de partijen bij de verrichting of reeks van verrichtingen haar fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan een rechtsgebied heeft;

c) wanneer de verrichtingen of reeks van verrichtingen een grensoverschrijdend effect hebben.

18° "verbonden onderneming", voor de toepassing van paragraaf 6/3: een persoon die gelieerd is met een andere persoon op ten minste één van de volgende wijzen:

a) een persoon neemt deel aan de leiding van een andere persoon waarbij hij invloed van betekenis kan uitoefenen op die andere persoon;

b) een persoon neemt deel aan de zeggenschap over een andere persoon door middel van een deelneming van meer dan 25 % van de stemrechten;

c) een persoon neemt deel in het kapitaal van een andere persoon door middel van een eigendomsrecht van, rechtstreeks of middellijk, meer dan 25 % van het kapitaal;

d) een persoon heeft recht op 25 % of meer van de winsten van een andere persoon.

Indien meer dan één persoon deelneemt, als bedoeld onder a) tot en met d), aan de leiding van, aan de zeggenschap over of in het kapitaal of de winsten van dezelfde persoon, worden alle betrokken personen als verbonden ondernemingen beschouwd.

Indien dezelfde personen deelnemen, als bedoeld onder a) tot en met d), aan de leiding van, aan de zeggenschap over of in het kapitaal of de winsten van meer dan één persoon, worden alle betrokken personen als verbonden ondernemingen beschouwd.

Voor de toepassing van dit punt wordt een persoon die met betrekking tot de stemrechten of het kapitaalbezit van een entiteit samen met een andere persoon optreedt, beschouwd als houder van een deelneming in alle stemrechten of het volledige kapitaalbezit dat die andere persoon in de genoemde entiteit heeft.

Bij middellijke deelneming wordt vastgesteld of aan de eisen onder c) is voldaan door vermenigvuldiging van de deelnemingspercentages door de opeenvolgende niveaus heen. Een persoon die meer dan 50 % van de stemrechten houdt, wordt geacht 100 % te houden.

Een natuurlijk persoon, zijn of haar echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn worden behandeld als één persoon.

19° "gezamenlijke audit": een administratief onderzoek dat gezamenlijk door de bevoegde autoriteiten van twee of meer lidstaten wordt uitgevoerd, en verband houdt met een of meer personen van gezamenlijk of complementair belang voor de bevoegde autoriteiten van die lidstaten;

20° "gegevensinbreuk": een inbreuk op de beveiliging die leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of elk voorval van ongepaste of ongeoorloofde inzage, openbaarmaking of gebruik van inlichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens die worden doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt, als gevolg van opzettelijke onwettige handelingen, nalatigheid of ongevallen. Een gegevensinbreuk kan betrekking hebben op de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van gegevens.

§ 3. De Belgische bevoegde autoriteit wisselt met de buitenlandse bevoegde autoriteiten inlichtingen uit.

§ 4. Met betrekking tot een specifiek geval kan de Belgische bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken alle in de eerste § vermelde inlichtingen die deze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, te verstrekken. Het verzoek kan een met redenen omkleed verzoek om een bepaald administratief onderzoek in te stellen, omvatten.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de aangezochte autoriteit verzoeken haar de originele stukken over te maken.

§ 5. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit met betrekking tot een specifiek geval alle in de eerste § vermelde inlichtingen die ze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, dat werd ingesteld om die inlichtingen te verkrijgen.

In voorkomend geval deelt de Belgische bevoegde autoriteit de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij een administratief onderzoek niet noodzakelijk acht.

Voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen of het verrichten van het gevraagde administratief onderzoek gaat de Belgische bevoegde autoriteit te werk volgens dezelfde procedures als handelde zij uit eigen beweging of op verzoek van een andere Belgische instantie.

Op specifiek verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit de originele stukken, tenzij de Belgische voorschriften zich hiertegen verzetten.

De inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt. Indien de Belgische bevoegde autoriteit evenwel de inlichtingen al in haar bezit heeft, verstrekt zij deze binnen twee maanden. In bijzondere gevallen kunnen de Belgische bevoegde autoriteit en de verzoekende autoriteit een andere termijn overeenkomen.

De ontvangst van het verzoek wordt door de Belgische bevoegde autoriteit aan de verzoekende autoriteit onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, bevestigd.

De Belgische bevoegde autoriteit laat in voorkomend geval, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit weten welke tekortkomingen het verzoek vertoont en preciseert welke aanvullende achtergrondinformatie zij verlangt. In dit geval gaan de in het vijfde lid gestelde termijnen in op de datum waarop de Belgische bevoegde autoriteit de aanvullende informatie ontvangt.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek kan voldoen, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk drie maanden na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee, met vermelding van de datum waarop zij meent aan het verzoek te kunnen voldoen. Deze termijn mag niet langer zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet over de gevraagde inlichtingen beschikt en niet aan het verzoek om inlichtingen kan voldoen of het verzoek om de in § 20 genoemde redenen afwijst, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee.

§ 5/1. Wat betreft een in paragraaf 4 en in paragraaf 5 bedoeld verzoek worden de verzochte inlichtingen geacht van verwacht belang te zijn indien op het ogenblik van het verzoek de verzoekende autoriteit van oordeel is dat er overeenkomstig haar nationale wetgeving een redelijke mogelijkheid bestaat dat de verzochte inlichtingen van belang zullen zijn voor de belastingaangelegenheden van één of meer belastingplichtigen, hetzij bij naam geïdentificeerd of anderszins, en het verzoek gerechtvaardigd is voor de doeleinden van het onderzoek.

Om het verwacht belang van de verzochte inlichtingen aan te tonen, verstrekt de verzoekende autoriteit ten minste de volgende inlichtingen aan de aangezochte autoriteit:

- a) het fiscale doel waarvoor de informatie wordt opgevraagd;
- b) een specificering van de inlichtingen die nodig zijn voor de uitvoering of handhaving van haar nationale recht.

§ 5/2. Een in paragraaf 4 en in paragraaf 5 bedoeld verzoek kan betrekking hebben op een groep belastingplichtigen die niet individueel kunnen worden geïdentificeerd, maar die uitsluitend kunnen worden aangeduid op basis van een gemeenschappelijke reeks kenmerken.

In dergelijke gevallen, verstrekt de verzoekende autoriteit de volgende informatie aan de aangezochte autoriteit:

- a) een gedetailleerde beschrijving van de groep;
- b) een toelichting bij de toepasselijke wetgeving en bij de feiten op basis waarvan redelijkerwijze vermoed kan worden dat de belastingplichtigen in de groep de toepasselijke wetgeving niet hebben nageleefd;
- c) een toelichting bij de manier waarop de gevraagde inlichtingen zouden bijdragen tot het bepalen van de mate waarin de belastingplichtigen in de groep aan hun verplichtingen voldoen;
- d) in voorkomend geval, feiten en omstandigheden die verband houden met de tussenkomst van een derde die actief heeft bijgedragen tot de mogelijke niet-naleving van de toepasselijke wetgeving door de belastingplichtigen in de groep.

§ 6. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt de buitenlandse bevoegde autoriteit automatisch alle inlichtingen waarover zij ten aanzien van ingezetenen van die andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de Belgische wetgeving:

- a) inkomen uit een dienstbetrekking;
- b) tantièmes en presentiegelden;
- c) levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere Unierechtsinstrumenten inzake de uitwisseling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften;
- d) pensioenen;
- e) eigendom van en inkomsten uit onroerend goed;
- f) royalty's;
- g) inkomsten uit dividenden zonder bewaarneming, met uitzondering van inkomsten uit dividenden die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting overeenkomstig artikel 4, 5 of 6 van Richtlijn 2011/96/EU van de Raad.

Voor belastingtijdvakken die ingaan op of na 1 januari 2024, omvat de verstrekking van de in de eerste alinea genoemde inlichtingen het door de lidstaat van verblijf afgegeven fiscaal identificatienummer (TIN) van ingezetenen.

België stelt de Commissie jaarlijks in kennis van ten minste twee inkomsten- en vermogenscategorieën die zijn opgenomen in het eerste lid ten aanzien waarvan zij inlichtingen verstrekken over ingezetenen van een andere lidstaat.

België stelt de Commissie vóór 1 januari 2026 in kennis van ten minste vijf categorieën die zijn opgenomen in het eerste lid, ten aanzien waarvan de bevoegde autoriteit van elk ander rechtsgebied automatisch inlichtingen verstrekt over ingezetenen van die andere lidstaat. Deze inlichtingen hebben betrekking op belastingtijdvakken die ingaan op of na 1 januari 2026.

De inlichtingen worden ten minste eenmaal per jaar verstrekt, binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn geworden.

"Beschikbare inlichtingen" betekent inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingenverstrekkenende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat.

§ 6/1. In het kader van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen, zijn de voorwaarden de volgende:

1° uitgezonderd in de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf, verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit automatisch inlichtingen aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie, zulks overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten wanneer een grensoverschrijdende voorafgaande beslissing werd verstrekt, gewijzigd of hernieuwd na 31 december 2016.

2° de Belgische bevoegde autoriteit verstrekt eveneens, overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten, aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten, evenals aan de Europese Commissie, de inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen die zijn verstrekt, gewijzigd of hernieuwd binnen de periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2017, met uitzondering van de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf.

Indien de grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, worden deze inlichtingen verstrekt op voorwaarde dat die beslissingen nog geldig waren op 1 januari 2014.

Als grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016, worden die inlichtingen verstrekt ongeacht of die grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen al dan niet nog geldig zijn.

3° De bepalingen 1° en 2° zijn niet van toepassing in gevallen waarin een voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op belastingaangelegenheden van een of meer natuurlijke personen, tenzij een dergelijke voorafgaande grensoverschrijdende ruling na 1 januari 2026 is afgegeven, gewijzigd of hernieuwd, en:

a) het bedrag van de transactie of reeks transacties van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling groter is dan 1.500.000 euro (of het equivalent daarvan in een andere valuta), indien dat bedrag wordt vermeld in de voorafgaande grensoverschrijdende ruling; of

b) de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bepaalt of een persoon al dan niet fiscaal ingezetene is van het rechtsgebied dat de ruling afgeeft.

Voor de toepassing van punt a), en onverminderd het in de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bedoelde bedrag, omvat het bedrag van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling bij een reeks transacties met betrekking tot verschillende goederen, diensten of activa, de totale onderliggende waarde.

De bedragen worden niet geaggregeerd indien dezelfde goederen, diensten of activa meerdere malen worden verhandeld.

Niettegenstaande het bepaalde in punt b), vallen voorafgaande grensoverschrijdende rulings inzake bronbelasting op inkomsten uit arbeid, tantièmes en presentiegelden of pensioenen van niet-ingezetenen niet onder de uitwisseling van inlichtingen over voorafgaande grensoverschrijdende rulings met betrekking tot natuurlijke personen.

4° De uitwisseling van inlichtingen geschiedt als volgt:

a) voor de op grond van 1° uitgewisselde inlichtingen: onverwijld zodra de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijzafspraken zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd en uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het semester van het kalenderjaar waarin de voorafgaande grensoverschrijdende rulings of voorafgaande verrekenprijzafspraken zijn afgegeven of gemaakt, gewijzigd of hernieuwd.

b) voor de overeenkomstig de bepaling onder 2°, uitgewisselde inlichtingen: vóór 1 januari 2018.

5° De door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde van de bepalingen onder 1° en 2° van dit artikel te verstrekken inlichtingen omvatten de volgende gegevens:

a) de identificatie van de rechtspersoon, tenzij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op een natuurlijke persoon en overeenkomstig de bepalingen 1° en 4° wordt verstrekt, en in voorkomend geval de groep personen waartoe die persoon behoort;

b) een samenvatting van de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of voorafgaande verrekenprijzafpraak, daaronder begrepen een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of transacties of reeks van transacties, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit nuttig kunnen zijn bij de evaluatie van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan het verstrekken in strijd zou zijn met de openbare orde.

c) de data van de aflevering, wijziging of hernieuwing van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

d) de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

e) de einddatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

f) het type grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

g) het bedrag van de verrichting of reeks van verrichtingen van de grensoverschrijdende voorafgaande beslissing, indien vermeld in de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

h) in voorkomend geval, de identificatie van de andere lidstaten die mogelijks betrokken zijn bij de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

i) rechtspersonen, tenzij de voorafgaande grensoverschrijdende ruling betrekking heeft op een natuurlijke persoon en overeenkomstig de bepalingen 1° en 4° wordt verstrekt, in de andere lidstaten, indien die er zijn, waarop de voorafgaande grensoverschrijdende ruling of de voorafgaande verrekenprijsafsprake naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de getroffen personen verbonden zijn; en

6° Inlichtingen gedefinieerd in de bepaling onder 5°, a), b), en i) van deze paragraaf worden niet medegedeeld aan de Europese Commissie.

7° De Belgische bevoegde autoriteit bevestigt de ontvangst van de inlichtingen, indien mogelijk langs elektronische weg, zonder uitstel en in elk geval niet later dan zeven werkdagen na ontvangst, aan de verstrekken bevoegde autoriteit. Deze maatregel is van toepassing totdat het in § 24, 3^{de} en 4^{de} lid, bedoelde gegevensbestand operationeel wordt.

8° De Belgische bevoegde overheid kan overeenkomstig § 4 en met inachtneming van de bepalingen van § 24, 2^{de} lid, om aanvullende inlichtingen verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing.

Voor de belastbare periodes die aanvangen op 1 januari 2028 of later, bevat de mededeling van de inlichtingen vermeld in 6°, a) en k) van het eerste lid het fiscaal identificatienummer van de rijksinwoner dat werd afgeleverd door het rechtsgebied van verblijf.

§ 6/2. De Belgische bevoegde autoriteit deelt op jaarlijkse basis aan de commissie mee de statistieken over het volume van de automatische uitwisseling in toepassing van de paragrafen 6 en 6/1, alsook de inlichtingen over de kosten en baten, administratief en andere, verbonden aan de uitwisseling die plaats heeft gevonden, en aan de eventuele wijzigingen, zowel voor de belastingadministraties als voor derden.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt aan de Commissie mee alle relevante inlichtingen die nodig zijn voor de evaluatie van de efficiëntie van de administratieve samenwerking voorzien door dit artikel in het licht van de strijd tegen de fiscale fraude en ontduiking.

De Belgische bevoegde autoriteit controleert en evalueert de efficiëntie van de administratieve samenwerking voorzien door dit artikel, met name wat betreft de strijd tegen de belastingontduiking en deelt de Commissie de resultaten van zijn evaluatie een maal per jaar mee via een formulier en volgens de modaliteiten voorzien door de Commissie.

§ 6/3. De Belgische bevoegde autoriteit deelt binnen de in het derde lid bepaalde termijn de in het tweede lid bedoelde gegevens inzake grensoverschrijdende constructies, waarvan zij ingelicht is door de intermediair of de relevante belastingplichtige overeenkomstig de artikelen 146^{sexies} tot en met 146^{terdecies} via automatische uitwisseling mee aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten.

De door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde van het vorige lid mee te delen gegevens zijn de volgende, voor zover van toepassing:

1° de identificatiegegevens van intermediairs, en relevante belastingplichtigen, bedoeld in artikel 146*sexies*, 4° et 5°, met uitzondering van intermediairs die op grond van het juridisch beroepsgeheim van de meldingsplicht vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 146*duodecies*, met inbegrip van hun naam, geboortedatum en -plaats (in het geval van een natuurlijk persoon), fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer, en, in voorkomend geval, van de personen die overeenkomstig paragraaf 2, 21° een verbonden onderneming vormen met de relevante belastingplichtige;

2° nadere bijzonderheden over de wezenskenmerken bedoeld in artikel 146*septies* op grond waarvan de grensoverschrijdende constructie gemeld moet worden;

3° een samenvatting van de inhoud van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, met onder meer de benaming waaronder zij algemeen bekend staat, indien voorhanden, en een beschrijving van de relevante constructies, alsook alle andere inlichtingen die voor de bevoegde autoriteit van belang kunnen zijn bij het beoordelen van een mogelijk belastingrisico, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde;

4° de datum waarop de eerste stap voor de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is of zal worden ondernomen;

5° nadere bijzonderheden van de nationale bepalingen die aan de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie ten grondslag liggen;

6° de waarde van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie;

7° de lidstaat van de relevante belastingbetaler(s) en eventuele andere lidstaten waarop de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn;

8° de identificatiegegevens van andere personen in een lidstaat, op wie de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn, waarbij wordt vermeld met welke lidstaten deze personen verbonden zijn.

De automatische uitwisseling geschiedt binnen één maand te rekenen vanaf het einde van het kwartaal waarin de inlichtingen zijn verstrekt. De eerste inlichtingen worden uiterlijk op 31 oktober 2020 meegedeeld.

De inlichtingen bedoeld in het tweede lid, 1°, 3° en 8° van deze paragraaf, worden niet medegedeeld aan de Europese Commissie.

Voor de belastbare tijdperken die aanvangen op 1 januari 2028 of later, bevat de mededeling van de gegevens betreffende de grensoverschrijdende regelingen het fiscaal identificatienummer van de personen bepaald in het tweede lid, 8°.

§ 7. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt spontaan, in elk van de volgende gevallen, de in de eerste § bedoelde inlichtingen aan de buitenlandse bevoegde autoriteit:

1° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat in de andere lidstaat een derving van belasting kan bestaan;

2° een belastingplichtige verkrijgt in België een vrijstelling of vermindering van belasting die voor hem een belastingplicht of een hogere belasting in de andere lidstaat zou moeten meebrengen;

3° transacties tussen een belastingplichtige in België en een belastingplichtige in een andere lidstaat worden over één of meer andere landen geleid, op zodanige wijze dat daardoor in één van beide of in beide lidstaten een belastingbesparing kan ontstaan;

4° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat er belastingbesparing kan ontstaan door een kunstmatige verschuiving van winsten binnen een groep van ondernemingen;

5° de aan de Belgische bevoegde autoriteit verstrekte inlichtingen door een buitenlandse bevoegde autoriteit, hebben informatie opgeleverd die voor de vaststelling van de belastingschuld in die andere lidstaat toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

De Belgische bevoegde autoriteit kan een buitenlandse bevoegde autoriteit spontaan alle inlichtingen meedelen waarvan zij kennis heeft en die voor deze buitenlandse bevoegde autoriteit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

De in het eerste lid bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand nadat deze beschikbaar worden, aan de buitenlandse bevoegde autoriteit van elke betrokken lidstaat verstrekt.

§ 8. De ontvangst van de in § 7 bedoelde inlichtingen wordt door de Belgische bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstrekende buitenlandse bevoegde autoriteit bevestigd.

§ 9. Met het oog op de uitwisseling van de inlichtingen als bedoeld in § 1, kan de Belgische bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de buitenlandse bevoegde autoriteit mogen:

1° aanwezig zijn, op het grondgebied van de lidstaat, in de kantoren waar de administratieve autoriteiten van de lidstaat hun taken vervullen;

2° aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de buitenlandse bevoegde autoriteit;

3° deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de andere lidstaat, met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, in voorkomend geval.

In de gevallen waarin de door België gemachtigde ambtenaren aanwezig zijn bij de administratieve onderzoeken of eraan deelnemen door middel van elektronische communicatiemiddelen, kunnen zij personen ondervragen en bescheiden onderzoeken, onder voorbehoud van de door de buitenlandse bevoegde autoriteit gedefinieerde proceduremodaliteiten.

§ 10. Met het oog op de uitwisseling van de in § 1 bedoelde inlichtingen kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken dat door eerstgenoemde gemachtigde ambtenaren onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Belgische bevoegde autoriteit mogen:

1° aanwezig zijn, in België, in de kantoren waar de FOD Financiën zijn taken vervult;

2° aanwezig zijn bij administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op Belgisch grondgebied;

3° deelnemen aan de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op Belgisch grondgebied, met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, in voorkomend geval.

De Belgische bevoegde autoriteit antwoordt op het overeenkomstig de eerste alinea ingediende verzoek binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek, om haar instemming te bevestigen of haar gemotiveerde weigering aan de buitenlandse bevoegde autoriteit mee te delen.

Indien de gevraagde inlichtingen vermeld staan in bescheiden waartoe de ambtenaren van de Belgische bevoegde autoriteit toegang hebben, ontvangen de ambtenaren van de verzoekende autoriteit een afschrift van die bescheiden.

Indien ambtenaren van de verzoekende autoriteit aanwezig zijn tijdens een administratief onderzoek of daaraan deelnemen met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, mogen zij personen ondervragen en bescheiden onderzoeken, onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Belgische bevoegde autoriteit.

Elke weigering door een persoon op wie een onderzoek betrekking heeft, om de controlemaatregelen van de ambtenaren van de verzoekende autoriteit na te leven, wordt door de Belgische bevoegde autoriteit beschouwd als een weigering tegenover haar eigen ambtenaren.

De door de verzoekende lidstaat gemachtigde ambtenaren die overeenkomstig het eerste lid in België aanwezig zijn, moeten steeds een schriftelijk mandaat kunnen voorleggen waarin hun identiteit en hun officiële hoedanigheid worden vermeld.

§ 11. In de gevallen waarin België met één of meer lidstaten overeenkomt om gelijktijdig, elk op het eigen grondgebied, bij een of meer personen te wier aanzien zij een gezamenlijk of complementair belang hebben, controles te verrichten en de aldus verkregen inlichtingen uit te wisselen, is deze § van toepassing.

De Belgische bevoegde autoriteit bepaalt autonoom welke personen zij voor een gelijktijdige controle wil voorstellen. Zij deelt de buitenlandse bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaten met opgave van redenen mee welke dossiers zij voor een gelijktijdige controle voorstelt. Zij bepaalt binnen welke termijn de controle moet plaatsvinden.

Wanneer aan de Belgische bevoegde autoriteit een gelijktijdige controle wordt voorgesteld, beslist zij of ze aan de gelijktijdige controle wenst deel te nemen. Zij doet de buitenlandse bevoegde autoriteit die de controle voorstelt een bevestiging van deelname of een gemotiveerde weigering toekomen binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel.

De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan die wordt belast met de leiding en de coördinatie van de controle.

§ 11/1. De bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten kan de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren. De Belgische bevoegde autoriteit aanvaardt of weigert het verzoek om een gezamenlijke audit binnen een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek en motiveert haar beslissing ingeval ze het verzoek verwerpt.

Gezamenlijke audits worden op vooraf overeengekomen en gecoördineerde wijze, met inbegrip van taalregelingen, uitgevoerd door de bevoegde autoriteit van de verzoekende lidstaat, door de Belgische bevoegde autoriteit en, in voorkomend geval, door de bevoegde autoriteiten van de andere aangezochte lidstaten, en in overeenstemming met de Belgische wetgeving en procedurele voorschriften. De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de coördinatie van de gezamenlijke audit op Belgisch grondgebied.

De rechten en plichten van de ambtenaren van lidstaten die deelnemen aan de gezamenlijke audit op Belgisch grondgebied, worden vastgesteld overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tegelijk met het naleven van die wetgeving, oefenen de ambtenaren van een andere lidstaat geen bevoegdheden uit die verder zouden gaan dan de bevoegdheden die hun krachtens de wetgeving van hun lidstaat zijn verleend.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, zijn de ambtenaren van andere lidstaten die deelnemen aan de activiteiten van de gezamenlijke audit, gemachtigd om personen te ondervragen en bescheiden te onderzoeken in samenspraak met de ambtenaren van de Belgische bevoegde autoriteit, met inachtneming van de in België bepaalde procedurele regelingen.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, kan het bewijsmateriaal dat tijdens de activiteiten van de gezamenlijke audit is verzameld, worden beoordeeld, ook op de ontvankelijkheid ervan, onder dezelfde juridische voorwaarden als in het geval van een klassieke audit, uitgevoerd in België door Belgische ambtenaren, onder meer in de loop van een bezwaar-, herzienings- of beroepsprocedures.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op Belgisch grondgebied, genieten personen die aan een gezamenlijke audit worden onderworpen of erdoor worden geraakt, dezelfde rechten en hebben ze dezelfde plichten als in het geval van een klassieke audit waaraan alleen Belgische ambtenaren deelnemen, onder meer in de loop van een bezwaar-, herzienings- of beroepsprocedures.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit en de bevoegde autoriteit van een of meer lidstaten een gezamenlijke audit verrichten, trachten zij het eens te worden over de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de gezamenlijke audit, en streven zij naar overeenstemming over de fiscale positie van de geauditeerde persoon of personen op basis van de resultaten van de gezamenlijke audit. De bevindingen van de gezamenlijke audit worden neergelegd in een eindverslag. Punten waarover de bevoegde autoriteiten het eens zijn, worden in de conclusies van het eindverslag opgenomen en worden in aanmerking genomen in de relevante instrumenten die de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten naar aanleiding van die gezamenlijke audit uitvaardigen.

De geaudite persoon of personen word(t)en in kennis gesteld van het resultaat van de gezamenlijke audit en krijgt/krijgen een kopie van het eindverslag binnen 60 dagen na het uitbrengen van het eindverslag.

§ 11/2. De Belgische bevoegde autoriteit kan de bevoegde autoriteit van een andere of meerdere lidstaten verzoeken een gezamenlijke audit uit te voeren.

Gezamenlijke audits worden op vooraf overeengekomen en gecoördineerde wijze, met inbegrip van taalregelingen, uitgevoerd door de betrokken bevoegde autoriteiten, en in overeenstemming met de wetgeving en de procedurele voorschriften van de lidstaat waar de activiteiten van de gezamenlijke audit plaatsvinden.

De rechten en plichten van de Belgische ambtenaren die deelnemen aan de gezamenlijke audit op het grondgebied van een andere lidstaat, worden vastgesteld overeenkomstig de wetgeving van die lidstaat. Tegelijk met het naleven van deze wetgeving, oefenen de Belgische ambtenaren geen bevoegdheden uit die verder zouden gaan dan de bevoegdheden die hun krachtens de Belgische wetgeving zijn verleend.

Onverminderd het tweede en derde lid en voor de toepassing van de in het eerste lid bedoelde gezamenlijke audits, gerealiseerd op het grondgebied van een andere lidstaat, kan het bewijsmateriaal dat tijdens de activiteiten van de gezamenlijke audit is verzameld, worden beoordeeld, ook op de ontvankelijkheid ervan, onder dezelfde juridische voorwaarden als in het geval van een klassieke audit uitgevoerd in België door Belgische ambtenaren.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit en de bevoegde autoriteit van een of meerdere andere lidstaten een gezamenlijke audit verrichten, trachten zij het eens te worden over de feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de gezamenlijke audit, en streven zij naar overeenstemming over de fiscale positie van de geaudite persoon of personen op basis van de resultaten van de gezamenlijke audit. De bevindingen van de gezamenlijke audit worden neergelegd in een eindverslag. De punten waarover de bevoegde autoriteiten het eens zijn, worden in de conclusies van het eindverslag opgenomen en worden in aanmerking genomen in de relevante instrumenten die de bevoegde autoriteiten van de deelnemende lidstaten naar aanleiding van die gezamenlijke audit uitvaardigen.

De geaudite persoon of personen worden in kennis gesteld van het resultaat van de gezamenlijke audit en krijgen een kopie van het eindverslag binnen 60 dagen na het uitbrengen van het eindverslag.

§ 12. De Belgische bevoegde autoriteit kan een verzoek aan een buitenlandse bevoegde autoriteit richten tot kennisgeving aan de geadresseerde, overeenkomstig de in de aangezochte lidstaat geldende voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, van alle door de Belgische administratieve overheden afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing in België van wetgeving betreffende rechten van successie en van overgang bij overlijden.

Het verzoek tot kennisgeving vermeldt de naam en het adres van de geadresseerde, evenals alle overige informatie ter identificatie van de geadresseerde, en het onderwerp van de akte of het besluit waarvan de geadresseerde kennis moet worden gegeven.

Het verzoek tot kennisgeving wordt door de Belgische bevoegde autoriteit slechts gedaan indien de kennisgeving van de akten niet volgens de Belgische regels kan geschieden, of buitensporige problemen zou

veroorzaken. De Belgische bevoegde autoriteit kan een document, per aangetekende brief of langs elektronische weg, rechtstreeks ter kennis brengen aan een persoon op het grondgebied van een andere lidstaat.

§ 13. Op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit gaat de Belgische bevoegde autoriteit, overeenkomstig de Belgische voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, over tot kennisgeving aan de geadresseerde van alle door de administratieve overheden van de verzoekende lidstaat afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing op haar grondgebied van wetgeving betreffende rechten van successie en van overgang bij overlijden.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de verzoekende autoriteit onverwijld in kennis van het aan het verzoek gegeven gevolg en, in het bijzonder, van de datum waarop de akte of het besluit aan de geadresseerde ter kennis is gebracht.

§ 14. Indien een buitenlandse bevoegde autoriteit inlichtingen overeenkomstig §§ 4 of 8 heeft verstrekt en terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoekt, doet de ontvangende Belgische bevoegde autoriteit, zonder afbreuk te doen aan de Belgische voorschriften inzake beroepsgeheim en gegevensbescherming, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de verlangde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verzonden.

De Belgische bevoegde autoriteit doet eenmaal per jaar, overeenkomstig bilateraal overeengekomen praktische afspraken, een terugmelding over de automatische inlichtingenuitwisseling naar de betrokken lidstaten.

§ 15. De Belgische bevoegde autoriteit die overeenkomstig §§ 5 of 7 inlichtingen heeft verstrekt, kan de ontvangende buitenlandse bevoegde autoriteit om terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoeken.

§ 16. De Belgische verbindingdienst of de Belgische bevoegde ambtenaar die een verzoek om samenwerking ontvangt dat een optreden vereist buiten de hem krachtens de Belgische wetgeving of het Belgische beleid verleende bevoegdheid, geeft het verzoek onmiddellijk door aan het Belgisch centraal verbindingsbureau en stelt de verzoekende buitenlandse bevoegde autoriteit hiervan in kennis. In dat geval gaat de in § 5 vermelde termijn in op de dag nadat het verzoek aan het Belgisch centraal verbindingsbureau is doorgezonden.

§ 17. De inlichtingen meegedeeld en ontvangen door België in enigerlei vorm of volgens dit artikel, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van het ontvangende rechtsgebied met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet.

Deze inlichtingen mogen worden gebruikt:

1° door de administratie voor de vaststelling, de toepassing en de handhaving van het nationale recht met betrekking tot de in artikel 2 van de richtlijn bedoelde belastingen, alsmede de btw, andere indirecte belastingen, douanerechten, de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme;

2° voor de vestiging en de invordering van de andere belastingen en rechten met betrekking tot artikel 3 van de wet van 9 januari 2012 houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit

belastingen, rechten en andere maatregelen, en voor het vestigen en invorderen van de verplichte sociale bijdragen;

3° ter gelegenheid van gerechtelijke en administratieve procedures die kunnen leiden tot sancties, geheven ten gevolge van inbreuken op de fiscale wetgeving, onverminderd algemene regels en wettelijke bepalingen die de rechten van beklaagden en getuigen in het kader van dergelijke procedures beheersen.

Met de toestemming van de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen overeenkomstig de Richtlijn heeft meegedeeld en voor zover dat toegelaten is door de Belgische wetgeving, kunnen de ontvangen inlichtingen en documenten ontvangen van deze autoriteit worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze bedoeld in het tweede lid.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de ontvangen inlichtingen en documenten zonder de in de derde lid van deze paragraaf bedoelde toestemming ook gebruiken voor elk doel dat onder een op artikel 215 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gebaseerde handeling valt en deze daartoe delen met de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor beperkende maatregelen in het betrokken rechtsgebied.

De Belgische bevoegde autoriteit die van oordeel is dat de van de bevoegde autoriteit van een ander rechtsgebied verkregen inlichtingen voor de bevoegde autoriteit van een derde rechtsgebied van nut kunnen zijn voor de in het tweede lid beoogde doelen, mag de inlichtingen aan deze autoriteit doorgeven, op voorwaarde dat zij de bevoegde autoriteit van het inlichtingenverstrekkende rechtsgebied in kennis stelt van haar voornemen om die inlichtingen met een derde rechtsgebied te delen en op voorwaarde dat dat gebeurt in overeenstemming met de in dit artikel vastgelegde regels en procedures. Het inlichtingenverstrekkende rechtsgebied kan zich hiertegen verzetten binnen vijftien kalenderdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de lidstaat die de inlichtingen wenst te delen.

§ 18. De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik toestaan van de overeenkomstig dit artikel verstrekte inlichtingen en bescheiden in de lidstaat die ze ontvangt, voor andere dan in § 17, tweede lid, bedoelde doeleinden. De Belgische bevoegde autoriteit verleent toestemming indien de inlichtingen in België voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten een lijst mee van andere dan in paragraaf 1 bedoelde doeleinden waarvoor overeenkomstig haar nationale recht, de inlichtingen en bescheiden kunnen worden gebruikt. De bevoegde autoriteit die inlichtingen en bescheiden ontvangt, kan de ontvangen inlichtingen en bescheiden zonder de in het eerste lid bedoelde toestemming gebruiken voor alle doeleinden die de Belgische bevoegde autoriteit heeft opgenoemd.

De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik overeenkomstig de in § 17, derde lid beoogde doelen van de inlichtingen afkomstig uit België die door een buitenlandse bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit van een derde lidstaat werden doorgegeven, in die derde lidstaat toestaan.

§ 19. Alvorens om de in § 4 bedoelde inlichtingen te verzoeken, tracht de Belgische bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

De in § 5 bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit verstrekt, op voorwaarde dat de buitenlandse bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen tracht te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kon aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

§ 20. Het is de Belgische bevoegde autoriteit niet toegelaten onderzoek in te stellen of inlichtingen te verstrekken wanneer de Belgische wetgeving haar niet toestaat voor eigen doeleinden het onderzoek in te stellen of de gevraagde inlichtingen te verzamelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken indien:

1° de verzoekende lidstaat, op juridische gronden, soortgelijke inlichtingen niet kan verstrekken;

2° dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij het verzoek om inlichtingen afwijst.

§ 21. De Belgische bevoegde autoriteit wendt de middelen aan waarover zij beschikt om de gevraagde inlichtingen te verzamelen, zelfs indien zij de inlichtingen niet voor eigen belastingdoeleinden nodig heeft. Deze verplichting geldt onverminderd § 20, eerste en tweede lid, die, wanneer er een beroep op wordt gedaan, in geen geval zo kunnen worden uitgelegd dat België kan weigeren inlichtingen te verstrekken uitsluitend omdat België geen binnenlands belang bij deze inlichtingen heeft.

In geen geval wordt § 20, eerste lid en tweede lid, 2° zo uitgelegd dat de Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken, uitsluitend op grond dat deze berusten bij een bank, een andere financiële instelling, een gevolmachtigde of een persoon die als vertegenwoordiger of trustee optreedt, of dat zij betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon.

Onverminderd het tweede lid kan de Belgische bevoegde autoriteit weigeren de gevraagde inlichtingen toe te zenden indien deze betrekking hebben op belastbare tijdperken vóór 1 januari 2011 en de toezending van de inlichtingen geweigerd had kunnen worden op grond van artikel 8, punt 1, van de richtlijn 77/799/EG indien daarom was verzocht vóór 11 maart 2011.

§ 22. Indien de Belgische overheid voorziet in een samenwerking met een derde land welke verder reikt dan de bij de richtlijn geregelde samenwerking, kan de Belgische overheid de verderreikende samenwerking niet weigeren aan een andere lidstaat die met haar deze verderreikende, wederzijdse samenwerking wenst aan te gaan.

§ 23. Verzoeken om inlichtingen en de administratieve onderzoeken die zijn ingediend op grond van § 4, alsook de antwoorden op grond van § 5, de ontvangstbevestigingen, de verzoeken om inlichtingen van algemene aard en de verklaringen van ongeschiktheid of weigering krachtens § 5 worden, voor zover mogelijk, overgemaakt door middel van een door de Commissie goedgekeurd standaardformulier. Er mogen rapporten, certificaten en

andere bescheiden, of andere voor eensluidend verklaarde afschriften of uittreksels daarvan bij de standaardformulieren gevoegd worden.

De in het eerste lid bedoelde standaardformulieren bevatten ten minste de volgende gegevens, die de verzoekende autoriteit moet verstrekken:

- a) de identiteit van de persoon naar wie het onderzoek of de controle is ingesteld en, in het geval van vragen betreffende een groep zoals bedoeld in § 5/2, een gedetailleerde beschrijving van de groep;
- b) het fiscale doel van de gevraagde informatie.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, voor zover bekend en in overeenstemming met de ontwikkeling van de internationale situatie, de namen en adressen verstrekken van alle personen van wie er redenen zijn om aan te nemen dat ze in het bezit zijn van de gevraagde informatie, alsook alle elementen die het verzamelen van informatie door de aangezochte autoriteit kunnen vergemakkelijken.

De spontane gegevensuitwisseling en de desbetreffende ontvangstbevestiging respectievelijk op grond van de §§ 7 en 8, de verzoeken tot administratieve kennisgeving op grond van §§ 12 en 13, de terugmeldingen op grond van §§ 14 en 15, de inlichtingen op grond van §§ 17, tweede lid en 18, en van § 25, tweede lid, worden overgemaakt door middel van de door de Commissie goedgekeurde standaardformulieren.

De automatische inlichtingenuitwisseling op grond van de §§ 6 en 6/1 wordt verricht in een geautomatiseerd standaardformaat dat ontworpen is om die automatische uitwisseling te vergemakkelijken en dat is goedgekeurd door de Commissie.

§ 24. De krachtens dit artikel verstrekte inlichtingen worden voor zover mogelijk verzonden langs elektronische weg, via het CCN-netwerk.

Het verzoek om samenwerking, waaronder het verzoek tot kennisgeving en de bijgevoegde bescheiden kunnen in elke door de aangezochte en de verzoekende autoriteit overeengekomen taal zijn gesteld. Slechts in bijzondere gevallen en mits het verzoek met redenen omkleed is, kan de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken het verzoek vergezeld te laten gaan van een vertaling in één van de officiële talen van België.

Om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in § 6/1, 1° en 2°, te verstrekken inlichtingen, wordende gegevens die moeten worden meegedeeld opgeslagen in een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende de administratieve samenwerking op belastinggebied, bestemd voor de lidstaten, ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de Commissie uiterlijk op 31 december 2017. De Belgische bevoegde autoriteiten hebben toegang tot de in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen.

In afwachting dat dat beveiligd centraal gegevensbestand operationeel wordt, geschiedt de in § 6/1, 1° en 2°, bedoelde automatische uitwisseling van gegevens, volgens lid 1 van deze paragraaf en de toepasselijke praktische modaliteiten.

§ 25. De Belgische bevoegde autoriteit die van een derde land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting van belang zijn voor haar administratie en de handhaving van de Belgische wetgeving betreffende rechten van successie en van overgang bij overlijden, kan deze inlichtingen verstrekken aan de buitenlandse bevoegde

autoriteiten van de lidstaten voor wie die inlichtingen van nut kunnen zijn, en aan elke buitenlandse bevoegde autoriteit die erom verzoekt, mits dat krachtens een overeenkomst met dat derde land is toegestaan.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, de overeenkomstig dit artikel ontvangen inlichtingen doorgeven aan een derde land, op voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de buitenlandse bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit de inlichtingen afkomstig zijn, heeft daarin toegestemd;

b) het derde land heeft zich ertoe verbonden de medewerking te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen te brengen omtrent het ongeoorloofde of onwettige karakter van verrichtingen die blijken in strijd te zijn met of een misbruik te vormen van de belastingwetgeving.

§ 26. Rapporterende financiële instellingen, intermediairs, rapporterende platformexploitanten en de Belgische bevoegde autoriteit worden als verwerkingsverantwoordelijken beschouwd wanneer zij, alleen of gezamenlijk, de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de Commissie onverwijld in kennis van elke gegevensinbreuk en alle daaropvolgende corrigerende maatregelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de uitwisseling van inlichtingen met de lidstaat of de lidstaten waar de gegevensinbreuk heeft plaatsgevonden, schorsen door de Commissie en de betrokken lidstaat of lidstaten daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Een dergelijke schorsing wordt onmiddellijk van kracht.

In geval van gegevensinbreuk, onderzoekt, beperkt en verhelpt de Belgische bevoegde autoriteit de gegevensinbreuk, en verzoekt zij de Commissie, daarvan schriftelijk in kennis gesteld, om de schorsing van de toegang tot het CCN-netwerk voor de toepassing van deze richtlijn, indien de gegevensinbreuk niet onmiddellijk en op passende wijze onder controle kan worden gebracht. Op een dergelijk verzoek schorst de Commissie de toegang van die lidstaat of lidstaten tot het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt, in geval van een gegevensinbreuk, de Commissie op de hoogte wanneer zij deze inbreuk heeft verholpen. Indien een of meer lidstaten de Commissie verzoeken om gezamenlijk te verifiëren of de gegevensinbreuk is verholpen, geeft de Commissie pas na die verificatie de betrokken lidstaat of lidstaten opnieuw toegang tot het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn.

Indien voor de toepassing van deze richtlijn een gegevensinbreuk in het centrale gegevensbestand of het CCN-netwerk plaatsvindt die nadelige gevolgen kan hebben voor de uitwisseling van inlichtingen door de lidstaten via het CCN-netwerk, stelt de Commissie de lidstaten zonder onnodige vertraging in kennis van de gegevensinbreuk en van eventuele corrigerende maatregelen die zijn genomen. Zulke corrigerende

maatregelen kunnen inhouden dat de toegang tot het centrale gegevensbestand of het CCN-netwerk voor de toepassing van de richtlijn wordt geschorst totdat de gegevensinbreuk is verholpen.

Artikel 146quinquies (van toepassing vanaf 09.04.2018)

(ingevoegd bij art. 91 van de wet van 26.03.2018 (B.S., 30.03.2018 - ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.04.2018 (art. -))

De bepalingen van dit Wetboek doen geen afbreuk aan het recht van de Staat om het herstel van de schade te vorderen die kan bestaan uit de niet-betaling van de rechten, interesten, fiscale geldboeten en bijbehoren door een burgerlijke partijstelling of door een aansprakelijkheidsvordering.

Artikel 146sexies (van toepassing vanaf 11.04.2026)

(8°, ingevoegd bij art. 23 van de wet van 16.03.2026 (B.S., 01.04.2026). Tekst van toepassing vanaf 11.04.2026 (art. -))

Voor de toepassing van de artikelen 132, 146quater, § 6/3, en 146septies tot en met 146quaterdecies, wordt verstaan onder:

1° "grensoverschrijdende constructie": een constructie die ofwel meer dan één lidstaat ofwel een lidstaat en een derde land betreft, waarbij ten minste een van de volgende voorwaarden is vervuld:

- a) niet alle deelnemers aan de constructie hebben hun fiscale woonplaats in hetzelfde rechtsgebied;
- b) een of meer van de deelnemers aan de constructie heeft zijn fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan één rechtsgebied;
- c) een of meer van de deelnemers aan de constructie oefent een bedrijf uit in een ander rechtsgebied via een in dat rechtsgebied gelegen vaste inrichting en de constructie behelst een deel of het geheel van het bedrijf van die vaste inrichting;
- d) een of meer van de deelnemers aan de constructie oefent een activiteit uit in een ander rechtsgebied zonder in dat rechtsgebied zijn fiscale woonplaats te hebben of zonder in dat rechtsgebied een vaste inrichting te creëren;
- e) een dergelijke constructie heeft mogelijk gevolgen voor de automatische uitwisseling van inlichtingen of de vaststelling van het uiteindelijk belang.

Een constructie betekent ook een reeks constructies. Een constructie kan uit verscheidene stappen of onderdelen bestaan.

2° "meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie": iedere grensoverschrijdende constructie die ten minste één van de in artikel 146septies vermelde wezenskenmerken bezit;

3° "wezenskenmerk": een in artikel 146^{septies} vermelde eigenschap of kenmerk van een grensoverschrijdende constructie die geldt als een indicatie van een mogelijk risico op belastingontwijking;

4° "intermediair": een persoon die een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie bedenkt, aanbiedt, opzet, beschikbaar maakt voor implementatie of de implementatie ervan beheert.

Een intermediair is ook een persoon die, gelet op de betrokken feiten en omstandigheden en op basis van de beschikbare informatie en de deskundigheid die en het begrip dat nodig is om die diensten te verstrekken, weet of redelijkerwijs kon weten dat hij, rechtstreeks of via andere personen, heeft toegezegd hulp, bijstand of advies te verstrekken met betrekking tot het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheren van de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. Elke persoon heeft het recht bewijs te leveren van het feit dat hij niet wist en redelijkerwijs niet kon weten dat hij bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie betrokken was. Daartoe kan die persoon alle relevante feiten en omstandigheden, beschikbare informatie en zijn relevante deskundigheid en begrip ervan vermelden.

Om een intermediair te zijn, dient een persoon ten minste een van de volgende aanvullende voorwaarden te vervullen:

- a) fiscaal inwoner van een lidstaat zijn;
- b) beschikken over een vaste inrichting in een lidstaat via welke de diensten in verband met de constructie worden verleend;
- c) opgericht zijn in of onder de toepassing van de wetten vallen van een lidstaat;
- d) ingeschreven zijn bij een beroepsorganisatie in verband met de verstrekking van juridische, fiscale of adviesdiensten in een lidstaat.

5° "relevante belastingplichtige": elke persoon voor wie een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie beschikbaar wordt gemaakt voor implementatie, of die gereed is om een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie te implementeren of die de eerste stap van een dergelijke constructie heeft geïmplementeerd;

6° "marktklare constructie": een grensoverschrijdende constructie die is bedacht of aangeboden, implementeerbaar is of beschikbaar is gemaakt voor implementatie zonder dat er wezenlijke aanpassingen nodig zijn;

7° "constructie op maat": een grensoverschrijdende constructie die geen marktklare constructie is.

8° "cliënt": elke intermediair of relevante belastingplichtige die diensten, met inbegrip van bijstand, advies, raad of begeleiding, ontvangt van een tot het juridisch beroepsgeheim gehouden intermediair met betrekking tot een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.

Artikel 146septies (van toepassing vanaf 01.07.2020)

(ingevoegd bij art. 36 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

De in artikel 146sexies, 3°, bedoelde wezenskenmerken van een grensoverschrijdende constructie kunnen worden onderverdeeld in vijf categorieën, categorie A zijnde de algemene wezenskenmerken die aan de in het tweede lid bedoelde "main benefit test" zijn gekoppeld, categorie B zijnde de specifieke wezenskenmerken die aan de hiervoor vermelde "main benefit test" zijn gekoppeld, categorie C zijnde specifieke wezenskenmerken in verband met grensoverschrijdende transacties, categorie D zijnde specifieke wezenskenmerken in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen en uiteindelijk belang en categorie E zijnde specifieke wezenskenmerken in verband met verrekenprijzen.

De algemene wezenskenmerken in categorie A, bedoeld in het vierde lid, de specifieke wezenskenmerken in categorie B, bedoeld in het vijfde lid en de specifieke wezenskenmerken in categorie C bedoeld in het zesde lid, 1°, b), eerste streepje, c) en d) mogen uitsluitend in aanmerking worden genomen indien kan worden aangetoond dat het belangrijkste voordeel of een van de belangrijkste voordelen die, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, redelijkerwijs te verwachten valt van de constructie het verkrijgen van een belastingvoordeel is. Dit is de zogenaamde "main benefit test"

In het kader van het specifieke wezenskenmerk van categorie C bedoeld in het zesde lid, 1° is de aanwezigheid van één van de voorwaarden bedoeld in hetzelfde zesde lid, 1°, b), eerste streepje, c) en d) niet voldoende om besluiten dat een constructie voldoet aan de in het tweede lid bedoelde "main benefit test"

Wordt beschouwd als een algemeen wezenskenmerk van categorie A:

1° een constructie waarbij de relevante belastingplichtige of een deelnemer aan de constructie zich tot geheimhouding verbindt en op grond hiervan niet aan andere intermediairs of de belastingautoriteiten mag onthullen hoe de constructie een belastingvoordeel kan opleveren;

2° een constructie waarbij de intermediair aanspraak maakt op een vergoeding (of rente, betaling van financieringskosten en andere uitgaven) voor de constructie en die vergoeding wordt vastgelegd op basis van:

a) het bedrag van het belastingvoordeel dat de constructie oplevert; of

b) de vraag of de constructie daadwerkelijk een belastingvoordeel heeft opgeleverd. De intermediair moet daarbij de vergoeding gedeeltelijk of volledig terugbetalen wanneer het met de constructie beoogde belastingvoordeel niet gedeeltelijk of volledig werd verwezenlijkt.

3° een constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde documenten en/of een gestandaardiseerde structuur en die beschikbaar is voor meer dan een relevante belastingplichtige zonder dat er voor implementatie wezenlijke aanpassingen nodig zijn.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie B:

1° een constructie waarbij een deelnemer aan de constructie een reeks geplande stappen onderneemt die erin bestaan een verlieslijdende onderneming te verwerven, de hoofdactiviteit van die onderneming stop te zetten en de verliezen ervan te gebruiken om de door hem verschuldigde belastingen te verminderen, onder meer door overdracht van die verliezen naar een ander rechtsgebied of door een versneld gebruik van die verliezen;

2° een constructie die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in vermogen, schenkingen of andere inkomstencategorieën die lager worden belast of van belasting worden vrijgesteld;

3° een constructie die circulaire transacties omvat met als resultaat dat middelen worden rondgepompt ("round-tripping"), meer bepaald met behulp van tussengeschoven entiteiten zonder ander primair handelsdoel of van transacties die elkaar compenseren of tenietdoen of andere soortgelijke kenmerken hebben.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie C:

1° een constructie met aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer verbonden ondernemingen waarbij ten minste een van de volgende voorwaarden is vervuld:

a) de ontvanger is in geen van de fiscale rechtsgebieden fiscaal inwoner;

b) de ontvanger is fiscaal inwoner in een rechtsgebied, maar dat rechtsgebied:

- heft geen vennootschapsbelasting, of heft vennootschapsbelasting tegen een nultarief of bijna-nultarief; of

- is opgenomen in een lijst van rechtsgebieden van derde landen die door de lidstaten gezamenlijk of in het kader van de OESO als niet-coöperatief zijn beoordeeld;

c) de betaling geniet een volledige belastingvrijstelling in het rechtsgebied waar de ontvanger fiscaal inwoner is;

d) de betaling geniet een fiscaal gunstregime in het rechtsgebied waar de ontvanger fiscaal inwoner is.

2° in meer dan één rechtsgebied wordt aanspraak gemaakt op aftrekken voor dezelfde afschrijving;

3° in meer dan één rechtsgebied wordt aanspraak gemaakt op voorkoming van dubbele belasting voor hetzelfde inkomens- of vermogensbestanddeel;

4° een constructie met overdrachten van activa waarbij er een wezenlijk verschil bestaat tussen het bedrag dat in de betrokken rechtsgebieden wordt aangemerkt als de voor die activa te betalen vergoeding.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie D:

1° een constructie die kan leiden tot het ondermijnen van de rapportageverplichting uit hoofde van de wetgeving ter omzetting van Uniewetgeving of evenwaardige overeenkomsten inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen, waaronder overeenkomsten met derde landen, of die

profiteert van het gebrek aan die wetgeving of overeenkomsten. Dergelijke constructies omvatten ten minste het volgende:

- a) het gebruik van een rekening, product of belegging die geen financiële rekening is of niet als zodanig te boek staat, maar die over eigenschappen beschikt die in wezen vergelijkbaar zijn met die van een financiële rekening;
- b) de overdracht van financiële rekeningen of activa aan, of het gebruik van rechtsgebieden die niet gebonden zijn aan de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen met de staat van verblijf van de relevante belastingplichtige;
- c) de herkwalificatie van inkomsten en vermogen in producten of betalingen die niet onder de automatische uitwisseling van inlichtingen vallen;
- d) de overdracht of omzetting van een financiële instelling of een financiële rekening of de activa daarvan in een financiële instelling of een financiële rekening of activa die niet onder de rapportage in het kader van de automatische uitwisseling van inlichtingen vallen;
- e) het gebruik van rechtspersonen, juridische constructies of structuren die de rapportage over één of meer rekeninghouders of uiteindelijk begunstigten in het kader van de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen stopzetten of daartoe strekken;
- f) constructies die due-diligenceprocedures die door financiële instellingen worden gebruikt om te voldoen aan hun verplichtingen tot het rapporteren van inlichtingen over financiële rekeningen, ondermijnen of zwakke punten ervan benutten, onder meer via het gebruik van rechtsgebieden met ontoereikende of zwakke regelingen voor de handhaving van antiwitwaswetgeving of met zwakke transparantievereisten voor rechtspersonen of juridische constructies;

2° een constructie waarbij de juridische of feitelijke eigendom niet-transparant is door het gebruik van personen, juridische constructies of structuren:

- a) die geen wezenlijke economische, door voldoende personeel, uitrusting, activa en gebouwen ondersteunde activiteit uitoefenen; en
- b) die zijn opgericht in, worden beheerd in, inwoner zijn van, onder zeggenschap staan in, of gevestigd zijn in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied van verblijf van een of meer van de uiteindelijk begunstigten van de activa die door die personen, juridische constructies of structuren worden aangehouden; en
- c) indien de uiteindelijk begunstigten van die personen, juridische constructies of structuren, zoals bedoeld in artikel 4, 27°, van de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van 18 september 2017, niet-identificeerbaar zijn gemaakt.

Wordt beschouwd als een specifiek wezenskenmerk van categorie E:

1° een constructie met gebruik van unilaterale veilighavenregels;

2° een constructie met overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa. De term "moeilijk te waarderen immateriële activa" omvat immateriële activa of rechten op immateriële activa waarvoor, op het tijdstip van de overdracht ervan tussen verbonden ondernemingen:

a) geen betrouwbare vergelijkbare activa bestaan; en

b) de prognoses van de toekomstige kasstromen of inkomsten die naar verwachting uit de overgedragen activa voortvloeien, of de aannames die worden gebruikt voor het waarderen van de immateriële activa, bijzonder onzeker zijn, waardoor het moeilijk is te voorspellen hoe succesvol de immateriële activa op het moment van de overdracht uiteindelijk zullen zijn;

3° een constructie met een grensoverschrijdende overdracht binnen de groep van functies, en/of risico's en/of activa, indien de geraamde jaarlijkse winst vóór interest en belastingen (ebit) van de overdrager of overdragers, tijdens de periode van drie jaar na de overdracht, minder dan 50 % bedraagt van de geraamde jaarlijkse ebit van die overdrager of overdragers indien de overdracht niet had plaatsgevonden.

Artikel 146octies (van toepassing vanaf 01.07.2020)

(ingevoegd bij art. 37 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

§ 1. Elke intermediair moet de in artikel 146quater, § 6/3 bedoelde inlichtingen, over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan zij kennis, bezit of controle hebben verstrekken aan de in artikel 146quater, § 2, 6°, bedoelde Belgische bevoegde autoriteit binnen 30 dagen te rekenen vanaf het hierna vermelde geval dat het eerst plaatsvindt:

- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie beschikbaar is gesteld; of
- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie gereed is voor implementatie; of
- het ogenblik dat de eerste stap in de implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is ondernomen.

Onverminderd het eerste lid moeten de intermediairs bedoeld in artikel 146septies, 4°, tweede lid, eveneens inlichtingen met betrekking tot een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie verstrekken binnen 30 dagen te rekenen vanaf de dag nadat zij, rechtstreeks of via andere personen, hulp, bijstand of advies hebben verstrekt.

§ 2. Wanneer de intermediair inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat dan verstrekt hij deze inlichtingen enkel aan de Belgische bevoegde autoriteit indien België als eerste op de onderstaande, aflopende lijst voorkomt:

1° de lidstaat waar de intermediair fiscaal inwoner is;

2° de lidstaat waar de intermediair een vaste inrichting heeft via welke de diensten met betrekking tot de constructie worden verstrekt;

3° de lidstaat waar de intermediair is opgericht of onder toepassing van de wetten valt;

4° de lidstaat waar de intermediair is ingeschreven bij een beroepsorganisatie in verband met de verstrekking van juridische, fiscale of adviesdiensten.

Wanneer er op grond van het eerste lid een meervoudige meldingsplicht bestaat, wordt de intermediair ontheven van het verstrekken van de inlichtingen als hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat dezelfde inlichtingen in een andere lidstaat zijn verstrekt.

Artikel 146nonies *(van toepassing vanaf 01.07.2020)*

(ingevoegd bij art. 38 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

Indien het gaat om marktklare constructie moet de intermediair om de drie maanden een periodiek verslag opstellen met een overzicht van nieuwe meldingsplichtige inlichtingen zoals bedoeld in artikel 146quater, § 6/3, 1°, 4°, 7° en 8°, die sinds het laatste ingediende verslag beschikbaar zijn geworden.

Artikel 146decies *(van toepassing vanaf 01.07.2020)*

(ingevoegd bij art. 39 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

Naar aanleiding van de melding van een grensoverschrijdende constructie die ten minste één van de in artikel 146septies bedoelde wezenskenmerken bezit, wordt een uniek referentienummer toegekend, dat naar aanleiding van elke volgende melding betreffende diezelfde grensoverschrijdende constructie moet worden meegedeeld, zowel voor meldingen door elke betrokken intermediair als voor meldingen door de relevante belastingplichtige.

De intermediair die het uniek referentienummer van de bevoegde instanties ontvangt, dient dit, samen met de samenvatting betreffende de gemelde constructie, onverwijld aan de andere betrokken intermediairs en aan de relevante belastingplichtige door te geven.

Artikel 146undecies *(van toepassing vanaf 01.07.2020)*

(ingevoegd bij art. 40 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

Wanneer meerdere intermediairs betrokken zijn bij dezelfde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, moeten alle betrokken intermediairs de inlichtingen verstrekken over de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie.

Een intermediair wordt ontheven van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen indien hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat een andere intermediair de inlichtingen bedoeld in artikel 146^{quater}, § 6/3, tweede lid, reeds heeft verstrekt.

Artikel 146^{duodecies} (van toepassing vanaf 11.04.2026)

(§ 1, lid 1, 1°, vernietigd door het arrest 1/2024 van 11.01.2024 van het Grondwettelijk Hof, wordt hersteld en § 4, ingevoegd bij art. 24 van de wet van 16.03.2026 (B.S., 01.04.2026). Tekst van toepassing vanaf 11.04.2026 (art. -))

§ 1. Wanneer een intermediair gebonden is door een beroepsgeheim, is hij gehouden:

1° de betrokken intermediair of intermediairs schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen dat hij niet aan de meldingsplicht kan voldoen, waardoor deze meldingsplicht automatisch rust op de andere intermediair of intermediairs.

2° bij gebreke aan een andere intermediair, de relevante belastingplichtige of belastingplichtigen schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen van zijn of hun meldingsplicht.

De ontheffing van de meldingsplicht krijgt slechts uitwerking op het tijdstip dat een intermediair voldaan heeft aan de in het eerste lid bedoelde verplichting.

§ 2. De relevante belastingplichtige kan de intermediair door schriftelijke instemming toelaten alsnog te voldoen aan de in artikel 146^{octies} bedoelde meldingsplicht.

Indien de relevante belastingplichtige geen instemming verleent blijft de meldingsplicht bij de belastingplichtige en bezorgt de intermediair de nodige gegevens voor het vervullen van de in artikel 146^{octies} bedoelde meldingsplicht aan de relevante belastingplichtige.

§ 3. Geen beroepsgeheim overeenkomstig paragraaf 1 of ontheffing van rechtswege kan worden ingeroepen aangaande de meldingsplicht van marktklare constructies die aanleiding geven tot een periodiek verslag overeenkomstig artikel 146^{nonies}.

§ 4. In afwijking van paragraaf 1, eerste lid, 1°, is de intermediair die een advocaat is, niet gehouden een betrokken intermediair die niet de cliënt is op de hoogte te brengen dat hij niet aan de meldingsplicht kan voldoen.

Artikel 146^{terdecies} (van toepassing vanaf 01.07.2020)

(ingevoegd bij art. 42 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

§ 1. In de volgende gevallen ligt de meldingsplicht bij de relevante belastingplichtige:

1° wanneer er geen intermediair betrokken was bij het bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of het beheren voor implementatie van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie of;

2° wanneer de intermediair ontheven is van de verplichting om inlichtingen te verstrekken overeenkomstig artikel 146 *duodecies*, § 1, en hij de relevante belastingplichtige of belastingplichtigen op de hoogte heeft gesteld van zijn of hun meldingsplicht, overeenkomstig artikel 146 *duodecies*, § 1, 2°;

3° wanneer deze niet de in artikel 146 *duodecies*, § 2, eerste lid bedoelde toestemming heeft verleend.

§ 2. Ingeval de meldingsplicht overeenkomstig paragraaf 1 bij de relevante belastingplichtige ligt, verstrekt deze de inlichtingen binnen dertig dagen, te rekenen vanaf het hierna vermelde geval dat eerst plaatsvindt:

- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie voor implementatie ter beschikking van de relevante belastingplichtige is gesteld of;

- de dag nadat de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie gereed is voor implementatie door de relevante belastingplichtige of;

- vanaf het ogenblik dat de eerste stap voor de implementatie ervan met betrekking tot de relevante belastingplichtige is ondernomen.

§ 3. Wanneer de relevante belastingplichtige inlichtingen over de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van meer dan één lidstaat, dan verstrekt de relevante belastingplichtige deze inlichtingen enkel aan de Belgische bevoegde autoriteit indien België als eerste op de onderstaande lijst voorkomt:

1° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige fiscaal inwoner is;

2° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige een vaste inrichting heeft die begunstigde van de constructie is;

3° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige inkomsten ontvangt of winsten genereert, hoewel de relevante belastingplichtige geen fiscaal inwoner van een lidstaat is noch een vaste inrichting in een lidstaat heeft;

4° de lidstaat waar de relevante belastingplichtige een activiteit uitoefent, hoewel de relevante belastingplichtige geen fiscaal inwoner van een lidstaat is noch een vaste inrichting in een lidstaat heeft.

Wanneer er op grond van het eerste lid een meervoudige meldingsplicht bestaat, wordt de relevante belastingplichtige ontheven van het verstrekken van de inlichtingen als hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat dezelfde inlichtingen in een andere lidstaat zijn verstrekt.

Artikel 146^{quaterdecies} *(van toepassing vanaf 01.07.2020)*

(ingevoegd bij art. 43 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

Wanneer de meldingsplicht bij de relevante belastingplichtige ligt en er meer dan één relevante belastingplichtige is, worden de inlichtingen overeenkomstig artikel 146^{terdecies} verstrekt door de relevante belastingplichtige die als eerste op de onderstaande lijst voorkomt:

1° de relevante belastingplichtige die de meldingsplichtige constructie is overeengekomen met de intermediair;

2° de relevante belastingplichtige die de implementatie van de constructie beheert.

Een relevante belastingplichtige wordt ontheven van de verplichting tot het verstrekken van de inlichtingen indien hij een schriftelijk bewijs voorlegt dat een andere relevante belastingplichtige de inlichtingen bedoeld in artikel 146^{quater}, § 6/3, reeds heeft verstrekt.

Artikel 146^{quindécies} *(van toepassing vanaf 01.07.2020)*

(ingevoegd bij art. 44 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

Voor de toepassing van artikelen 146^{quater}, § 6/3, 146^{sexies} tot en met 146^{quaterdecies} en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten dient de melding van de inlichtingen, voor de onderdelen die de Koning nader bepaalt, naast het gebruik van één van de officiële landstalen, ook in het Engels te gebeuren.

Nota:

Het KB van 03.07.2020 (B.S., 14.07.2020) voorziet dat de Minister van Financiën of de door hem aangewezen leidinggevende ambtenaar bepaalt welke gegevens, naast het gebruik van één van de officiële landstalen, ook in het Engels moeten worden meegedeeld (art. 1) en eveneens het formulier dat door de intermediair of de relevante belastingplichtige moet worden gebruikt (art. 2). De leidinggevende ambtenaar bedoeld in het bovenvermelde KB is de leidinggevende ambtenaar van de algemene administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen (art. 1, MB van 07.07.2020 (B.S., 14.07.2020)).

Artikel 146^{sedecies} *(van toepassing vanaf 01.07.2020)*

(ingevoegd bij art. 45 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

De Koning bepaalt het formulier waarop de intermediair of de relevante belastingplichtige de verplichtingen opgenomen in de artikelen 146*sexies* tot en met 146*quindecies* moeten naleven.

Nota:

Het KB van 03.07.2020 (B.S., 14.07.2020) voorziet dat de Minister van Financiën of de door hem aangewezen leidinggevende ambtenaar bepaalt welke gegevens, naast het gebruik van één van de officiële landstalen, ook in het Engels moeten worden meegedeeld (art. 1) en eveneens het formulier dat door de intermediair of de relevante belastingplichtige moet worden gebruikt (art. 2). De leidinggevende ambtenaar bedoeld in het bovenvermelde KB is de leidinggevende ambtenaar van de algemene administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen (art. 1, MB van 07.07.2020 (B.S., 14.07.2020)).

Artikel 146*septdecies* (van toepassing vanaf 01.07.2020)

(ingevoegd bij art. 46 van de wet van 20.12.2019 (B.S., 30.12.2019). Tekst van toepassing vanaf 01.07.2020 (art. 61, lid 1) en overgangsbepalingen (art. 61, lid 2))

*[Bij arrest nr. 103/2022 d.d. 15.09.2022 heeft het Grondwettelijk Hof art. 146*septdecies* W.Succ. vernietigd]⁽¹⁾*

De fiscale administratie, mag binnen de door haar bepaalde termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, voor zover zij die informatie nodig acht om de correcte naleving van de artikelen 146*sexies* tot en met 146*quaterdecies* te verzekeren, van de betrokken intermediair(s) alle informatie vorderen die in toepassing van artikelen 146*sexies* tot en met 146*quaterdecies* diende te worden gemeld aan de Belgische bevoegde autoriteit.

Nota (1) – Rechtspraak:

De beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 20.12.2019 (Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - Beroepsgeheim)
*Het Hof vernietigt art. 146*septdecies* W.Succ. (GwH nr. 103/2022 d.d. 15.09.2022 (B.S., 13.01.2023)).*

BOEK II - TAKS TOT VERGOEDING DER SUCCESSIERECHTEN

HOOFDSTUK I - Vestiging van de taks

Artikel 147 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(gewijzigd bij art. 11 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

De verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de private stichtingen, beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn vanaf 1 januari volgend op de datum van hun oprichting onderworpen aan een jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten.

Artikel 148 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(opgeheven bij art. 12 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

(...)

Artikel 148bis *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(opgeheven bij art. 13 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

(...)

Artikel 149 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(gewijzigd bij art. 14 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

Zijn van de taks vrijgesteld:

1° De gemachtigde compensatiekassen voor kindertoeslagen en de gemachtigde onderlinge kassen voor kindertoeslagen.

2° (...);

3° de verenigingen zonder winstoogmerk belast door of krachtens de wet met het beheer van de betaling van wettelijke pensioenen;

4° de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, voor wat betreft de onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs en de verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die tot uitsluitend doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voornoemde inrichtende machten wordt verstrekt.

5° de verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen of internationale verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die door de bevoegde overheid zijn erkend als terreinbeherende natuurverenigingen en die tot uitsluitend doel hebben natuurpatrimonium aan te kopen en te beheren in functie

van het behoud van het natuurlijk erfgoed van België, en voor zover dit patrimonium als natuurgebied wordt beheerd en, desgevallend begeleid, toegankelijk is voor het publiek.

6° de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

HOOFDSTUK II - Zetting der taks

Artikel 150 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(lid 1, vervangen bij art. 15, 1°; lid 2, 4°, opgeheven bij art. 15, 2°, a); lid 2, aangevuld met 6° tot 15° bij art. 15, 2°, b)⁽¹⁾; lid 4, gewijzigd bij art. 15, 3° van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

[Bij arrest nr. 159/2025 d.d. 04.12.2025 heeft het Grondwettelijk Hof art. 15, 2°, b), van de wet van 28.12.2023 vernietigd (art. 150, lid 2, 6° tot 15°, W.Succ.) en handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling tot uiterlijk 31.12.2026]⁽¹⁾

De taks is verschuldigd op het geheel van de bezittingen, waar zij zich ook bevinden, van de belastingplichtigen.

Daaronder zijn evenwel niet begrepen:

1° de nog verschuldigde en niet gekapitaliseerde intresten, rentetermijnen, huur- en pachtgelden en, meer in het algemeen, burgerlijke vruchten van welke aard ook, alsmede jaarlijkse bijdragen en inschrijvingsgelden;

2° de al dan niet genoten natuurlijke vruchten;

3° de liquiditeiten en het bedrijfskapitaal bestemd om gedurende het jaar verbruikt te worden voor de activiteit van de vereniging of stichting;

4° (...);

5° de effecten uitgegeven door vennootschappen waarvan de vereniging of stichting als bezitter-emittent wordt aangemerkt krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, indien de vennootschap niet door dat Wetboek wordt beheerst, overeenkomstig de bepalingen van het recht dat haar beheerst, op voorwaarde dat de certificaten krachtens artikel 13, § 1, eerste lid, van de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen voor de toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 gelijkgesteld worden met de effecten waarop ze betrekking hebben;

6° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van een belastingplichtige die in aanmerking komt voor de in artikel 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), of 9°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde bedoelde vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde en die, voor meer dan de helft van zijn omzet, handelingen verricht die van de belasting op de toegevoegde waarde zijn vrijgesteld op grond van dat artikel;

7° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van een belastingplichtige waarvan minstens 75 percent van het patrimonium wordt aangewend door een instelling bedoeld in de bepaling onder 6° tot de realisatie van handelingen bedoeld in artikel 44, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, a), of 9°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

8° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van de maatwerkbedrijven die opgericht of erkend zijn door de bevoegde gewestelijke regering of instelling;

9° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van een belastingplichtige waarvan minstens 75 percent van het patrimonium wordt aangewend voor de werking van een maatwerkbedrijf bedoeld in de bepaling onder 8°;

10° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van:

a) de medische huizen bedoeld in artikel 32, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

b) de andere medische huizen, geïntegreerde gezondheidsverenigingen en wijkgezondheidscentra, erkend door de bevoegde gewest- of gemeenschapsoverheid;

11° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van een belastingplichtige waarvan minstens 75 percent van het patrimonium wordt aangewend voor de werking van een medisch huis, geïntegreerde gezondheidsvereniging of wijkgezondheidscentrum bedoeld in de bepaling onder 10°;

12° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van de instellingen die tot doel hebben dierenasielen te beheren en die de erkenning hebben gekregen bedoeld in artikel 5 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren of in artikel D.32 van het Waalse Dierenwelzijnwetboek;

13° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van een belastingplichtige waarvan minstens 75 percent van het patrimonium wordt aangewend voor de werking van een dierenasiel bedoeld in de bepaling onder 12°;

14° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van de centra voor private archieven die erkend zijn door de bevoegde gemeenschapsregering of -instelling;

15° tot beloop van 62,3 percent van hun waarde, de bezittingen van een belastingplichtige waarvan minstens 75 percent van het patrimonium wordt aangewend voor de werking van een centrum voor private archieven bedoeld in de bepaling onder 14°.

Van het in het eerste lid bedoelde geheel van de bezittingen kunnen geen lasten in mindering worden gebracht, met uitzondering van:

1° de nog niet betaalde termijnen van hypothecaire leningen, mits de hypotheek is gevestigd op goederen van de vereniging of stichting en minstens 50 % van de hoofdsom van de lening waarborgt;

2° de door de vereniging of stichting als algemene legataris van een nalatenschap nog uit te voeren legaten van een geldsom.

Op de taks ingesteld bij artikel 147 zijn de bepalingen van boek I betreffende de belastinggrondslag van overeenkomstige toepassing, met uitzondering evenwel van artikel 21, III. Voor financiële instrumenten die toegelaten zijn tot verhandeling op Belgische of buitenlandse gereguleerde markten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en voor Belgische of buitenlandse multilaterale handelsfaciliteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van de voormelde wet, bestaat de belastinggrondslag in de beurswaarde ervan. Onder beurswaarde wordt verstaan de slotkoers van een financieel instrument, zoals die als koersinformatie beschikbaar is in de gespecialiseerde pers of in gespecialiseerde elektronisch raadpleegbare bronnen. De waarden moeten worden aangegeven overeenkomstig de beurswaarde ervan op de eerste openingsdag van de beurs in de maanden januari, februari of maart. Wanneer er op een van die data geen notering is, kunnen de waarden ook worden aangegeven volgens de beurswaarde ervan op de eerstvolgende dag waarop er opnieuw een notering wordt vastgesteld. Indien er op de gekozen datum voor bepaalde van de aan te geven waarden wel en voor andere geen notering is, moeten laatstbedoelde waarden worden aangegeven volgens de beurswaarden op de eerstvolgende dag waarop er wel een notering is. De aangever mag slechts een van de voormelde data kiezen, die zal gelden voor al de aan te geven waarden. De aangever geeft zijn keuze op in de aangifte, waarin hij tevens de door hen geraadpleegde bron voor de opgegeven beurswaarden vermeldt.

Nota (1) – Rechtspraak:

Beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 28.12.2023 « houdende diverse fiscale bepalingen » (Taks tot vergoeding der successierechten - Belastbare grondslag - Vrijstelling - Toepassingsgebied - Bevoegdheidverdelende regels)
Het Hof vernietigt art. 15, 2°, b), van de wet van 28.12.2023 en handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepaling tot uiterlijk 31.12.2026 (GwH nr. 159/2025 d.d. 04.12.2025).

Artikel 150/1 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(ingevoegd bij art. 16 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

Wanneer een belasting gelijkaardig aan de taks wordt geheven op buitenlands gelegen goederen, wordt de taks, in zover hij die goederen treft, verminderd met de belasting geheven in het land waar zij gelegen zijn, omgerekend in euro op de datum van de betaling ervan.

De vermindering is onderworpen aan de gelijktijdige neerlegging op het bevoegde kantoor van:

1° de aangifte;

2° de kwijting van de buitenlandse belasting, naar behoren gedagtekend;

3° een door de bevoegde vreemde autoriteit gewaarmerkt afschrift van de aangifte die zij ontvangen heeft en van de verevening die zij opgemaakt heeft.

Bij gebreke van gelijktijdige neerlegging kan de vermindering overeenkomstig artikel 135, 2°, worden bekomen.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

HOOFDSTUK III - Aangifte

Artikel 151 *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, vervangen bij art. 115 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De belastingplichtigen verzenden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar, bij het bevoegde kantoor een aangifte waarin de samenstelling en de waarde van hun bezittingen op de eerste januari van hetzelfde jaar worden opgegeven.

De Koning kan:

1° de nadere regels bepalen voor de verzending alsmede de noodzakelijke maatregelen voor de juiste heffing van de taks. Hierbij mag Hij afwijken van het eerste en het derde lid;

2° onder voorbehoud van de bepalingen van de Archiefwet van 24 juni 1955, de bewaartermijn en de wijze van bewaring van de aangiften in de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten bepalen.

Valt de laatste dag van de termijn op een sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag der kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.

De bepalingen van artikelen 42, nummers VI en VII, 43, 45, eerste en tweede lid, en 46 zijn op bedoelde aangifte van toepassing.

HOOFDSTUK III - Aangifte

Artikel 151 *(van toepassing vanaf 08.06.2024)*

(lid 2, vervangen bij art. 77 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024). Tekst van toepassing vanaf 08.06.2024 (art. -))

De belastingplichtigen dienen uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar, bij het bevoegde kantoor een aangifte in waarin de samenstelling en de waarde van hun bezittingen op de eerste januari van hetzelfde jaar worden opgegeven.

De Koning kan:

1° de nadere regels bepalen voor de verzending alsmede de noodzakelijke maatregelen voor de juiste heffing van de taks. Hierbij mag Hij afwijken van het eerste en het derde lid;

2° onder voorbehoud van de bepalingen van de Archiefwet van 24 juni 1955, de bewaartermijn en de wijze van bewaring van de aangiften in de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten bepalen.

Valt de laatste dag van de termijn op een sluitingsdag van de kantoren, dan wordt deze termijn verlengd tot de eerste openingsdag der kantoren die volgt op het verstrijken van de termijn.

De bepalingen van artikelen 42, nummers VI en VII, 43, 45, eerste en tweede lid, en 46 zijn op bedoelde aangifte van toepassing.

Artikel 151/1 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(ingevoegd bij art. 18 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

De in artikel 147 bedoelde instellingen zijn vrijgesteld van het indienen van een aangifte wanneer hun belastbare bezittingen de in artikel 152 bedoelde eerste schijf niet overschrijden.

HOOFDSTUK IV - Verevening en betaling van de taks

Artikel 152 *(van toepassing vanaf 01.01.2024)*

(vervangen bij art. 19 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

De taks wordt geheven volgens het tarief in de onderstaande tabel aangeduid:

- niets op de eerste schijf van 50.000 euro;
- op de schijf van 50.000,01 tot 250.000 euro: 0,15 percent;
- op de schijf van 250.000,01 tot 500.000 euro: 0,30 percent;
- boven 500.000 euro: 0,45 percent.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)**Artikel 153** *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(lid 1, gewijzigd bij art. 116 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De taks moet gekweten worden uiterlijk bij het verstrijken van de termijn voorzien door artikel 151 voor de verzending van de aangifte.

Wordt de taks niet betaald binnen deze termijn, dan is de wettelijke interest, tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, van rechtswege eisbaar vanaf de dag, waarop de betaling had moeten geschieden.

De Koning bepaalt de wijze van betaling van alle bedragen die krachtens de bepalingen van dit boek en de uitvoeringsbesluiten ervan verschuldigd zijn, andere dan de strafrechtelijke boetes.

Artikel 153 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(gewijzigd bij art. 20 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

De taks moet gekweten worden uiterlijk bij het verstrijken van de termijn voorzien door artikel 151 voor de neerlegging der aangifte.

Wordt de taks niet betaald binnen deze termijn, dan is de wettelijke interest, tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, van rechtswege eisbaar vanaf de dag, waarop de betaling had moeten geschieden.

De Koning bepaalt de wijze van betaling van alle bedragen die krachtens de bepalingen van dit boek en de uitvoeringsbesluiten ervan verschuldigd zijn, andere dan de strafrechtelijke boetes.

Artikel 154 *(van toepassing vanaf 17.04.1936)*

Voor de berekening van de interest, wordt artikel 82 toegepast.

Artikel 155 *(van toepassing vanaf 01.01.1990)*

(opgeheven bij art. 226 van de wet van 22.12.1989 (B.S., 29.12.1989). Tekst van toepassing vanaf 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Artikel 156 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(opgeheven bij art. 20 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26) en overgangsmaatregel⁽¹⁾)

(...)

Nota:

(1) De belastingplichtige die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid bedoeld in art. 156 W.Succ. zoals dat bestond voor de afschaffing ervan bij art. 20 van deze wet en waarvan de bezittingen of de waarde ervan op de 1^{ste} januari van een van de twee jaren waarvoor de taks vooraf betaald is, zodanig vermeerderd zijn dat de taks over het meerdere ten minste 25 euro bereikt, is gehouden, uiterlijk op 31 maart van dat jaar, een aangifte in te dienen en de taks voor het geheel van zijn belastbaar vermogen te voldoen, onder aftrek van het reeds betaalde (art. 25, lid 1). De Koning kan nadere regels bepalen voor de indiening van de aanvullende aangiften bedoeld in het eerste lid (art. 25, lid 2).

Artikel 157 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(opgeheven bij art. 21 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

(...)

HOOFDSTUK V - Diverse bepalingen

Artikel 158 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(gewijzigd bij art. 22 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

Ten einde een tekort in de waardering van de in artikel 111 aangeduide goederen aan te tonen, kan de ontvanger een controleschatting vorderen op de wijze en in de vorm voorgeschreven bij de artikelen 112 tot 122.

Volgens de gevallen, is de bevoegde rechter of rechtbank deze, binnen wiens ambtsgebied de belastingplichtige haar zetel heeft.

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 158bis (van toepassing vanaf 01.01.2028)

(lid 1, gewijzigd bij art. 117 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Elke belastingplichtige, die de aangifte te laat verzendt, loopt per maand vertraging een boete op van 2,50 EUR, vertraging waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt aangerekend.

Het totaal dezer boeten mag het tiende der verschuldigde taks niet te boven gaan, noch minder dan 2,50 EUR bedragen.

Artikel 158bis (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(gewijzigd bij art. 23 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

Elke belastingplichtige, die de aangifte te laat inlevert, loopt per maand vertraging een boete op van 2,50 EUR, vertraging waarbij elke begonnen maand voor een gehele maand wordt aangerekend.

Het totaal dezer boeten mag het tiende der verschuldigde taks niet te boven gaan, noch minder dan 2,50 EUR bedragen.

Artikel 158ter (van toepassing vanaf 05.08.1993)

(de tekst van dit artikel werd oorspronkelijk als art. 160 genummerd en werd art. 158ter bij art. 72 van de wet van 22.07.1993 (B.S., 26.07.1993). Tekst van toepassing vanaf 05.08.1993 (art. -))

In geval van verzuim van goederen of van te lage waardering vastgesteld in de aangifte, wordt een boete gelijk aan de ontdoken taks opgelopen.

Artikel 159 (van toepassing vanaf 01.01.2024)

(gewijzigd bij art. 24 van de wet van 28.12.2023 (B.S., 29.12.2023 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2024 (art. 26))

Zijn van toepassing, op de bij artikel 147 gevestigde taks, de bepalingen van het eerste boek betreffende de bewijsmiddelen, de verjaringen, de teruggave, de regiekosten, de vervolgingen en gedingen en de correctionele straffen.

Het maximumbedrag van de tussen een minimumbedrag en een maximumbedrag vast te stellen geldstraffen als bepaald in het eerste boek, wordt voor de toepassing ervan in het kader van dit boek gebracht op 125.000,00 EUR.

Artikel 160 *(van toepassing vanaf 08.06.2024)*

(lid 2, aangevuld bij art. 78 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 29.05.2024). Tekst van toepassing vanaf 08.06.2024 (art. -))

De ambtenaren van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie kunnen afschriften van of uittreksels uit de jaarlijkse aangiften afleveren, met inachtneming van de bepalingen van artikelen 143 en 146.

De Koning kan:

1° de nadere regels van de aanvraag bepalen, waaronder de vermelding, als de aanvrager er een heeft, van zijn identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen, in de registers van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of in de Kruispuntbank van de ondernemingen;

2° de nadere regels van de aflevering bepalen;

3° het bedrag bepalen van de retributie voor de aflevering van de afschriften of uittreksels;

4° onder voorbehoud van de bepalingen van de Archiefwet van 24 juni 1955, de bewaartermijnen en de wijze van bewaring bepalen van de vragen om inlichtingen en van de verstrekte antwoorden.

Artikel 160bis *(van toepassing vanaf 21.08.2017)*

(gewijzigd en aangevuld bij art. 6 van de wet van 31.07.2017 (B.S., 11.08.2017 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 21.08.2017 (art. -))

§ 1. Dit artikel legt de voorschriften en procedures vast voor de samenwerking tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie met het oog op de uitwisseling van inlichtingen die naar verwachting van belang zijn voor de administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van alle lidstaten met betrekking tot de taks tot vergoeding der successierechten.

Dit artikel legt tevens de bepalingen vast voor de elektronische uitwisseling van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen.

Dit artikel laat de toepassing van de regels inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken onverlet. Zij laat eveneens onverlet de verplichtingen van de lidstaten inzake ruimere administratieve samenwerking, welke voortvloeien uit andere rechtsinstrumenten, waaronder bilaterale en multilaterale overeenkomsten.

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

1° "richtlijn": de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG;

2° "lidstaat": een lidstaat van de Europese Unie;

3° "centraal verbindingsbureau": het bureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit en belast is met de primaire zorg voor de contacten met de andere lidstaten op het gebied van de administratieve samenwerking;

4° "verbindingdienst": elk ander bureau dan het centraal verbindingsbureau dat als zodanig is aangewezen door de bevoegde autoriteit om op grond van dit artikel rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

5° "bevoegde ambtenaar": elke ambtenaar die op grond van dit artikel gemachtigd is door de bevoegde autoriteit om rechtstreeks inlichtingen uit te wisselen;

6° "Belgische bevoegde autoriteit": de door België als zodanig aangewezen autoriteit. Het Belgisch centraal verbindingsbureau, de Belgische verbindingdiensten en de Belgische bevoegde ambtenaren worden eveneens als Belgische bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

7° "buitenlandse bevoegde autoriteit": de door een lidstaat andere dan België, als zodanig aangewezen autoriteit. Het centraal verbindingsbureau, de verbindingdiensten en de bevoegde ambtenaren van deze lidstaat worden eveneens als buitenlandse bevoegde autoriteit bij delegatie beschouwd;

8° "verzoekende autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst, of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand verzoekt;

9° "aangezochte autoriteit": het centraal verbindingsbureau, een verbindingdienst of elke bevoegde ambtenaar van een lidstaat die namens de Belgische of een buitenlandse bevoegde autoriteit om bijstand wordt verzocht;

10° "administratief onderzoek": alle door de lidstaten bij het vervullen van hun taken verrichte controles, onderzoeken en acties ter waarborging van de juiste toepassing van de belastingwetgeving;

11° "automatische uitwisseling":

a) voor de toepassing van §§ 6, eerste lid en 6/1, de systematische mededeling met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen, zonder voorafgaand verzoek, van vooraf bepaalde inlichtingen aan een andere lidstaat;

b) voor de toepassing van alle andere bepalingen van dit artikel, andere dan deze van voormelde §§ 6, eerste lid, en 6/1, de systematische mededeling van vooraf bepaalde inlichtingen, verstrekt overeenkomstig punt *a)*;

12° "spontane uitwisseling": het niet-systematisch, te eniger tijd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen aan een andere lidstaat;

13° "persoon":

a. een natuurlijk persoon;

b. een rechtspersoon;

c. indien de geldende wetgeving in die mogelijkheid voorziet, een vereniging van personen die bevoegd is rechtshandelingen te verrichten, maar niet de status van rechtspersoon bezit; of

d. een andere juridische constructie, ongeacht de aard of de vorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die activa, met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkomsten, bezit of beheert welke aan belastingen in de zin van de richtlijn zijn onderworpen;

14° "langs elektronische weg": door middel van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking - met inbegrip van digitale compressie - en gegevensopslag, met gebruikmaking van kabels, radio, optische technologie of andere elektromagnetische middelen;

15° "CCN-netwerk": het op het gemeenschappelijke communicatienetwerk gebaseerde gemeenschappelijke platform dat de Europese Unie heeft ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer tussen autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van douane en belastingen.

16° "grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing": elk akkoord, elke mededeling of enig ander instrument of handeling met soortgelijke effecten, inbegrepen deze verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, in het kader van een belastingcontrole, en die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

a) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd door de FOD Financiën, ongeacht of deze beslissingen effectief gebruikt worden;

b) verstrekt, gewijzigd of hernieuwd, voor een welbepaalde persoon of groep van personen, en voor zover deze persoon of groep van personen er zich kan op beroepen;

c) betreft de interpretatie of toepassing van een wettelijke of administratieve bepaling betreffende de handhaving of de toepassing van dit Wetboek en de met de successierechten verband houdende autonome bepalingen;

d) heeft betrekking op een grensoverschrijdende verrichting en

e) is tot stand gekomen voorafgaand aan de indiening van een belastingaangifte voor het tijdvak waarin de verrichting of reeks verrichtingen of de activiteiten hebben plaatsgevonden.

17° "grensoverschrijdende verrichting" als vermeld in de bepaling onder 16°: een verrichting of reeks van verrichtingen die voldoen aan een of meer van de volgende voorwaarden:

a) waarbij niet alle partijen betrokken bij de verrichting of reeks van verrichtingen fiscaal inwoner zijn van België dat de grensoverschrijdende voorafgaande beslissing heeft verstrekt, gewijzigd of hernieuwd;

b) waarbij een van de partijen bij de verrichting of reeks van verrichtingen haar fiscale woonplaats tegelijkertijd in meer dan een rechtsgebied heeft;

c) wanneer de verrichtingen of reeks van verrichtingen een grensoverschrijdend effect hebben.

§ 3. De Belgische bevoegde autoriteit wisselt met de buitenlandse bevoegde autoriteiten inlichtingen uit.

§ 4. Met betrekking tot een specifiek geval kan de Belgische bevoegde autoriteit een buitenlandse bevoegde autoriteit verzoeken alle in de eerste § vermelde inlichtingen die deze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, te verstrekken. Het verzoek kan een met redenen omkleed verzoek om een bepaald administratief onderzoek in te stellen, omvatten.

De Belgische bevoegde autoriteit kan de aangezochte autoriteit verzoeken haar de originele stukken over te maken.

§ 5. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit met betrekking tot een specifiek geval alle in de eerste § vermelde inlichtingen die ze in haar bezit heeft of naar aanleiding van een administratief onderzoek verkregen heeft, dat werd ingesteld om die inlichtingen te verkrijgen.

In voorkomend geval deelt de Belgische bevoegde autoriteit de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij een administratief onderzoek niet noodzakelijk acht.

Voor het verkrijgen van de gevraagde inlichtingen of het verrichten van het gevraagde administratief onderzoek gaat de Belgische bevoegde autoriteit te werk volgens dezelfde procedures als handelde zij uit eigen beweging of op verzoek van een andere Belgische instantie.

Op specifiek verzoek van de verzoekende autoriteit verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit de originele stukken, tenzij de Belgische voorschriften zich hiertegen verzetten.

De inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na de datum van ontvangst van het verzoek verstrekt. Indien de Belgische bevoegde autoriteit evenwel de inlichtingen al in haar bezit heeft, verstrekt zij deze binnen twee maanden. In bijzondere gevallen kunnen de Belgische bevoegde autoriteit en de verzoekende autoriteit een andere termijn overeenkomen.

De ontvangst van het verzoek wordt door de Belgische bevoegde autoriteit aan de verzoekende autoriteit onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, bevestigd.

De Belgische bevoegde autoriteit laat in voorkomend geval, uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit weten welke tekortkomingen het verzoek vertoont en preciseert welke aanvullende achtergrondinformatie zij verlangt. In dit geval gaan de in het vijfde lid gestelde termijnen in op de datum waarop de Belgische bevoegde autoriteit de aanvullende informatie ontvangt.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek kan voldoen, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk drie maanden na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee, met vermelding van de datum waarop zij meent aan het verzoek te kunnen voldoen.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit niet over de gevraagde inlichtingen beschikt en niet aan het verzoek om inlichtingen kan voldoen of het verzoek om de in § 20 genoemde redenen afwijst, deelt zij de redenen hiervoor onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek, aan de verzoekende autoriteit mee.

§ 6. Met betrekking tot belastbare tijdperken vanaf 1 januari 2014 verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit alle buitenlandse bevoegde autoriteiten automatisch de inlichtingen waarover zij ten aanzien van de ingezetenen van die andere lidstaat beschikt inzake de volgende specifieke inkomsten- en vermogenscategorieën, op te vatten in de zin van de Belgische wetgeving:

1° bezoldigingen van werknemers;

2° bezoldigingen van bedrijfsleiders;

3° levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere communautaire rechtsinstrumenten inzake de uitwisseling van inlichtingen noch onder soortgelijke voorschriften;

4° pensioenen;

5° eigendom en inkomen van onroerende goederen.

De inlichtingen worden ten minste eenmaal per jaar verstrekt, binnen zes maanden na het verstrijken van het kalenderjaar in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn geworden.

"Beschikbare inlichtingen" betekent inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingenverstrekende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat.

§ 6/1. In het kader van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen, zijn de voorwaarden de volgende:

1° uitgezonderd in de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf, verstrekt de Belgische bevoegde autoriteit automatisch inlichtingen aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten en de Europese Commissie, zulks overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten wanneer een grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing werd verstrekt, gewijzigd of hernieuwd na 31 december 2016.

2° de Belgische bevoegde autoriteit verstrekt eveneens, overeenkomstig de volgens § 24 vastgestelde van toepassing zijnde praktische modaliteiten, aan de bevoegde autoriteiten van alle andere lidstaten, evenals aan de Europese Commissie, de inlichtingen over grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen die zijn verstrekt, gewijzigd of hernieuwd binnen de periode beginnend vijf jaar vóór 1 januari 2017, met uitzondering van de gevallen bedoeld in de bepaling onder 6° van deze paragraaf.

Indien de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013, worden deze inlichtingen verstrekt op voorwaarde dat die grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen nog geldig waren op 1 januari 2014.

Als grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen werden verstrekt, gewijzigd of hernieuwd tussen 1 januari 2014 en 31 december 2016, worden die inlichtingen verstrekt ongeacht of die grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen al dan niet nog geldig zijn.

3° De bepalingen onder 1° en 2° zijn niet van toepassing wanneer een grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing uitsluitend betrekking heeft op de belastingzaken van een of meer natuurlijke personen.

4° De uitwisseling van inlichtingen geschiedt als volgt:

a) voor de overeenkomstig de bepaling onder 1°, uitgewisselde inlichtingen: binnen drie maanden na het einde van het halfjaar van het kalenderjaar waarin de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissingen zijn verstrekt, gewijzigd of hernieuwd;

b) voor de overeenkomstig de bepaling onder 2°, uitgewisselde inlichtingen: vóór 1 januari 2018.

5° De door de Belgische bevoegde autoriteit uit hoofde van de bepalingen onder 1° en 2° van dit artikel te verstrekken inlichtingen omvatten de volgende gegevens:

a) de identificatiegegevens van de persoon, en in voorkomend geval van de groep van personen waartoe deze behoort;

b) een samenvatting van de inhoud van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, met onder meer een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of verrichtingen of reeks van verrichtingen, in algemene bewoordingen gesteld, die niet mag leiden tot de openbaarmaking van een handels-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelsprocédé, of van inlichtingen die in strijd zouden zijn met de openbare orde;

c) de data van de aflevering, wijziging of hernieuwing van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

d) de aanvangsdatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

e) de einddatum van de geldigheidsperiode van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld;

f) het type grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

g) het bedrag van de verrichting of reeks van verrichtingen van de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing, indien vermeld in de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

h) in voorkomend geval, de identificatie van de andere lidstaten die mogelijks betrokken zijn bij de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing;

i) in voorkomend geval, de identificatie van personen in de andere lidstaten die mogelijks betrokken kunnen zijn bij de grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de betrokken personen verbonden zijn.

6° Inlichtingen gedefinieerd in de bepaling onder 5°, a), b), en i) van deze paragraaf worden niet medegedeeld aan de Europese Commissie.

7° De Belgische bevoegde autoriteit bevestigt de ontvangst van de inlichtingen, indien mogelijk langs elektronische weg, zonder uitstel en in elk geval niet later dan zeven werkdagen na ontvangst, aan de verstreckende bevoegde autoriteit. Deze maatregel is van toepassing totdat het in § 24, 3^{de} en 4^{de} lid, bedoelde gegevensbestand operationeel wordt.

8° De Belgische bevoegde overheid kan overeenkomstig § 4 en met inachtneming van de bepalingen van § 24, 2^{de} lid, om aanvullende inlichtingen verzoeken, daaronder begrepen de volledige tekst van een grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing.

§ 6/2. De Belgische bevoegde autoriteit bezorgt de Europese Commissie jaarlijks en de eerste keer vóór 1 januari 2018, statistieken over de omvang van de automatische uitwisseling van inlichtingen uit hoofde van de §§ 6 en 6/1, alsmede, voor zover mogelijk, gegevens betreffende administratieve en andere relevante kosten en baten die betrekking hebben op de verrichte uitwisselingen en de mogelijke veranderingen, zowel voor de fiscale administraties als voor derden.

§ 7. De Belgische bevoegde autoriteit verstrekt spontaan, in elk van de volgende gevallen, de in de eerste § bedoelde inlichtingen aan de buitenlandse bevoegde autoriteit:

1° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat in de andere lidstaat een derving van belasting kan bestaan;

2° een belastingplichtige verkrijgt in België een vrijstelling of vermindering van belasting die voor hem een belastingplicht of een hogere belasting in de andere lidstaat zou moeten meebrengen;

3° transacties tussen een belastingplichtige in België en een belastingplichtige in een andere lidstaat worden over één of meer andere landen geleid, op zodanige wijze dat daardoor in één van beide of in beide lidstaten een belastingbesparing kan ontstaan;

4° de Belgische bevoegde autoriteit heeft redenen om aan te nemen dat er belastingbesparing kan ontstaan door een kunstmatige verschuiving van winsten binnen een groep van ondernemingen;

5° de aan de Belgische bevoegde autoriteit verstrekte inlichtingen door een buitenlandse bevoegde autoriteit, hebben informatie opgeleverd die voor de vaststelling van de belastingschuld in die andere lidstaat toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

De Belgische bevoegde autoriteit kan een buitenlandse bevoegde autoriteit spontaan alle inlichtingen meedelen waarvan zij kennis heeft en die voor deze buitenlandse bevoegde autoriteit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

De in het eerste lid bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand nadat deze beschikbaar worden, aan de buitenlandse bevoegde autoriteit van elke betrokken lidstaat verstrekt.

§ 8. De ontvangst van de in § 7 bedoelde inlichtingen wordt door de Belgische bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk geval binnen zeven werkdagen na ontvangst, indien mogelijk langs elektronische weg, aan de verstreckende buitenlandse bevoegde autoriteit bevestigd.

§ 9. De Belgische bevoegde autoriteit kan met een buitenlandse bevoegde autoriteit overeenkomen dat, ter uitwisseling van de in de eerste § bedoelde inlichtingen, de door de Belgische bevoegde autoriteit gemachtigde ambtenaren onder de door de buitenlandse bevoegde autoriteit vastgestelde voorwaarden:

1° aanwezig kunnen zijn in de kantoren waar de administratieve overheden van de aangezochte lidstaat hun taken vervullen;

2° aanwezig kunnen zijn bij administratieve onderzoeken op het grondgebied van de aangezochte lidstaat.

§ 10. De Belgische bevoegde autoriteit kan met een buitenlandse bevoegde autoriteit overeenkomen dat, ter uitwisseling van de in de eerste § bedoelde inlichtingen, de door de buitenlandse bevoegde autoriteit gemachtigde ambtenaren onder de door de Belgische bevoegde autoriteit vastgestelde voorwaarden:

1° aanwezig kunnen zijn in België in de kantoren waar de Federale Overheidsdienst Financiën haar taken vervult;

2° aanwezig kunnen zijn bij administratieve onderzoeken op het Belgische grondgebied.

Indien de verlangde inlichtingen vermeld staan in bescheiden waartoe de ambtenaren van de Belgische bevoegde autoriteit toegang hebben, ontvangen de ambtenaren van de verzoekende autoriteit een afschrift van die bescheiden.

Op grond van de in het eerste lid bedoelde overeenkomst, mogen de bij een administratief onderzoek aanwezige ambtenaren van de verzoekende autoriteit in België geen personen ondervragen en geen bescheiden onderzoeken.

De door de verzoekende lidstaat gemachtigde ambtenaren die overeenkomstig het eerste lid in België aanwezig zijn, moeten te allen tijde een schriftelijke opdracht kunnen overleggen waaruit hun identiteit en hun officiële hoedanigheid blijken.

§ 11. In de gevallen waarin België met één of meer lidstaten overeenkomt om gelijktijdig, elk op het eigen grondgebied, bij een of meer personen te wier aanzien zij een gezamenlijk of complementair belang hebben, controles te verrichten en de aldus verkregen inlichtingen uit te wisselen, is deze § van toepassing.

De Belgische bevoegde autoriteit bepaalt autonoom welke personen zij voor een gelijktijdige controle wil voorstellen. Zij deelt de buitenlandse bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaten met opgave van redenen mee welke dossiers zij voor een gelijktijdige controle voorstelt. Zij bepaalt binnen welke termijn de controle moet plaatsvinden.

Wanneer aan de Belgische bevoegde autoriteit een gelijktijdige controle wordt voorgesteld, beslist zij of ze aan de gelijktijdige controle wenst deel te nemen. Zij doet de buitenlandse bevoegde autoriteit die de controle voorstelt een bevestiging van deelname of een gemotiveerde weigering toekomen.

De Belgische bevoegde autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan die wordt belast met de leiding en de coördinatie van de controle.

§ 12. De Belgische bevoegde autoriteit kan een verzoek aan een buitenlandse bevoegde autoriteit richten tot kennisgeving aan de geadresseerde, overeenkomstig de in de aangezochte lidstaat geldende voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, van alle door de Belgische administratieve overheden afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing in België van wetgeving betreffende de taks tot vergoeding der successierechten.

Het verzoek tot kennisgeving vermeldt de naam en het adres van de geadresseerde, evenals alle overige informatie ter identificatie van de geadresseerde, en het onderwerp van de akte of het besluit waarvan de geadresseerde kennis moet worden gegeven.

Het verzoek tot kennisgeving wordt door de Belgische bevoegde autoriteit slechts gedaan indien de kennisgeving van de akten niet volgens de Belgische regels kan geschieden, of buitensporige problemen zou veroorzaken. De Belgische bevoegde autoriteit kan een document, per aangetekende brief of langs elektronische weg, rechtstreeks ter kennis brengen aan een persoon op het grondgebied van een andere lidstaat.

§ 13. Op verzoek van een buitenlandse bevoegde autoriteit gaat de Belgische bevoegde autoriteit, overeenkomstig de Belgische voorschriften voor de kennisgeving van soortgelijke akten, over tot kennisgeving aan de geadresseerde van alle door de administratieve overheden van de verzoekende lidstaat afgegeven akten en besluiten die betrekking hebben op de toepassing op haar grondgebied van wetgeving betreffende taks tot vergoeding der successierechten.

De Belgische bevoegde autoriteit stelt de verzoekende autoriteit onverwijld in kennis van het aan het verzoek gegeven gevolg en, in het bijzonder, van de datum waarop de akte of het besluit aan de geadresseerde ter kennis is gebracht.

§ 14. Indien een buitenlandse bevoegde autoriteit inlichtingen overeenkomstig §§ 4 of 8 heeft verstrekt en terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoekt, doet de ontvangende Belgische bevoegde autoriteit, zonder afbreuk te doen aan de Belgische voorschriften inzake beroepsgeheim en

gegevensbescherming, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden nadat het resultaat van het gebruik van de verlangde inlichtingen bekend is, een terugmelding aan de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen heeft verzonden.

De Belgische bevoegde autoriteit doet eenmaal per jaar, overeenkomstig bilateraal overeengekomen praktische afspraken, een terugmelding over de automatische inlichtingenuitwisseling naar de betrokken lidstaten.

§ 15. De Belgische bevoegde autoriteit die overeenkomstig §§ 5 of 7 inlichtingen heeft verstrekt, kan de ontvangende buitenlandse bevoegde autoriteit om terugmelding betreffende de ontvangen inlichtingen verzoeken.

§ 16. De Belgische verbindingdienst of de Belgische bevoegde ambtenaar die een verzoek om samenwerking ontvangt dat een optreden vereist buiten de hem krachtens de Belgische wetgeving of het Belgische beleid verleende bevoegdheid, geeft het verzoek onmiddellijk door aan het Belgisch centraal verbindingsbureau en stelt de verzoekende buitenlandse bevoegde autoriteit hiervan in kennis. In dat geval gaat de in § 5 vermelde termijn in op de dag nadat het verzoek aan het Belgisch centraal verbindingsbureau is doorgezonden.

§ 17. De inlichtingen waarover de Belgische Staat uit hoofde van dit artikel beschikt, vallen onder de geheimhoudingsplicht van artikel 146bis en de bescherming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.

Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt:

1° voor de administratie en de handhaving van de Belgische wetgeving met betrekking tot de in artikel 2 van de richtlijn bedoelde belastingen;

2° voor de vaststelling en invordering van andere belastingen en rechten vallend onder artikel 3 van de wet van 9 januari 2012 houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde belastingen, rechten en andere maatregelen, en voor de vaststelling en invordering van verplichte socialezekerheidsbijdragen;

3° in mogelijk tot bestraffing leidende gerechtelijke en administratieve procedures wegens overtreding van de belastingwetgeving, onverminderd de algemene regels en de bepalingen betreffende de rechten van de verdachten en getuigen in dergelijke procedures.

Mits toestemming van de buitenlandse bevoegde autoriteit die de inlichtingen overeenkomstig de richtlijn heeft verstrekt en voor zover het in België wettelijk is toegestaan, kunnen de inlichtingen en bescheiden ontvangen van deze autoriteit voor andere dan de in het tweede lid bedoelde doeleinden worden gebruikt.

Wanneer de Belgische bevoegde autoriteit van oordeel is dat de van een buitenlandse bevoegde autoriteit verkregen inlichtingen de buitenlandse bevoegde autoriteit van een derde lidstaat van nut kunnen zijn voor de in het tweede lid beoogde doelen, stelt zij de bevoegde autoriteit van de inlichtingenverstreckende lidstaat

in kennis van haar voornemen om die inlichtingen met een derde lidstaat te delen. Indien de bevoegde autoriteit van de inlichtingenverstrekkenende lidstaat zich niet binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving verzet heeft tegen die inlichtingenuitwisseling, geeft de Belgische bevoegde autoriteit de inlichtingen door aan de buitenlandse bevoegde autoriteit van de derde lidstaat, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met de in dit artikel vastgelegde voorschriften en procedures.

Indien de Belgische bevoegde autoriteit van oordeel is dat de door een buitenlandse bevoegde autoriteit doorgegeven inlichtingen gebruikt kunnen worden overeenkomstig de in het derde lid beoogde doelen, vraagt zij hiervoor toestemming aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan de inlichtingen afkomstig zijn.

Inlichtingen, verslagen, verklaringen en andere bescheiden, alsook voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan, die door de aangezochte autoriteit zijn verkregen en overeenkomstig dit artikel aan de verzoekende Belgische bevoegde autoriteit zijn doorgegeven, worden door de Belgische bevoegde instanties op dezelfde voet als bewijs aangevoerd als soortgelijke inlichtingen, verslagen, verklaringen en andere bescheiden die door een andere Belgische instantie zijn verstrekt.

§ 18. De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik toestaan van de overeenkomstig dit artikel verstrekte inlichtingen en bescheiden in de lidstaat die ze ontvangt, voor andere dan in § 17, tweede lid, bedoelde doeleinden. De Belgische bevoegde autoriteit verleent toestemming indien de inlichtingen in België voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

Indien een buitenlandse bevoegde autoriteit haar voornemen bekend maakt om de van de Belgische bevoegde autoriteit verkregen inlichtingen door te geven aan de buitenlandse bevoegde autoriteit van een derde lidstaat omdat ze voor die lidstaat van nut kunnen zijn voor de in § 17, tweede lid beoogde doelen, kan de Belgische bevoegde autoriteit toestemming verlenen aan die buitenlandse bevoegde autoriteit om deze inlichtingen te delen met de derde lidstaat. Indien de Belgische bevoegde autoriteit geen toestemming wenst te geven, tekent zij verzet aan binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de lidstaat die de inlichtingen wenst te delen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan het gebruik overeenkomstig de in § 17, derde lid beoogde doelen van de inlichtingen afkomstig uit België die door een buitenlandse bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit van een derde lidstaat werden doorgegeven, in die derde lidstaat toestaan.

§ 19. Alvorens om de in § 4 bedoelde inlichtingen te verzoeken, tracht de Belgische bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

De in § 5 bedoelde inlichtingen worden door de Belgische bevoegde autoriteit aan een buitenlandse bevoegde autoriteit verstrekt, op voorwaarde dat de buitenlandse bevoegde autoriteit eerst de inlichtingen tracht te verkrijgen uit alle gebruikelijke bronnen die zij in de gegeven omstandigheden kan aanspreken zonder dat het beoogde resultaat in het gedrang dreigt te komen.

§ 20. Het is de Belgische bevoegde autoriteit niet toegelaten onderzoek in te stellen of inlichtingen te verstrekken wanneer de Belgische wetgeving haar niet toestaat voor eigen doeleinden het onderzoek in te stellen of de gevraagde inlichtingen te verzamelen.

De Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken indien:

1° de verzoekende lidstaat, op juridische gronden, soortgelijke inlichtingen niet kan verstrekken;

2° dit zou leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of indien het inlichtingen betreft waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde.

De Belgische bevoegde autoriteit deelt de verzoekende autoriteit mee op welke gronden zij het verzoek om inlichtingen afwijst.

§ 21. De Belgische bevoegde autoriteit wendt de middelen aan waarover zij beschikt om de gevraagde inlichtingen te verzamelen, zelfs indien zij de inlichtingen niet voor eigen belastingdoeleinden nodig heeft. Deze verplichting geldt onverminderd § 20, eerste en tweede lid, die, wanneer er een beroep op wordt gedaan, in geen geval zo kunnen worden uitgelegd dat België kan weigeren inlichtingen te verstrekken uitsluitend omdat België geen binnenlands belang bij deze inlichtingen heeft.

In geen geval wordt § 20, eerste lid en tweede lid, 2° zo uitgelegd dat de Belgische bevoegde autoriteit kan weigeren inlichtingen te verstrekken, uitsluitend op grond dat deze berusten bij een bank, een andere financiële instelling, een gevolmachtigde of een persoon die als vertegenwoordiger of trustee optreedt, of dat zij betrekking hebben op eigendomsbelangen in een persoon.

Onverminderd het tweede lid kan de Belgische bevoegde autoriteit weigeren de gevraagde inlichtingen toe te zenden indien deze betrekking hebben op belastbare tijdperken vóór 1 januari 2011 en de toezending van de inlichtingen geweigerd had kunnen worden op grond van artikel 8, punt 1, van de richtlijn 77/799/EG indien daarom was verzocht vóór 11 maart 2011.

§ 22. Indien de Belgische overheid voorziet in een samenwerking met een derde land welke verder reikt dan de bij de richtlijn geregelde samenwerking, kan de Belgische overheid de verderreikende samenwerking niet weigeren aan een andere lidstaat die met haar deze verderreikende, wederzijdse samenwerking wenst aan te gaan.

§ 23. Het verzoek om inlichtingen of om een administratief onderzoek in te stellen op grond van § 4 en het antwoord op grond van § 5, de ontvangstbevestiging, het verzoek om aanvullende achtergrondinformatie en de mededeling dat aan het verzoek niet kan of zal worden voldaan, zoals bepaald in § 5, worden voor zover mogelijk verzonden met gebruikmaking van het door de Commissie vastgestelde standaardformulier. Het standaardformulier kan vergezeld gaan van verslagen, verklaringen en andere bescheiden, of van voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan.

Het in het eerste lid bedoelde standaardformulier bevat tenminste de volgende door de verzoekende autoriteit te verstrekken informatie:

a) de identiteit van de persoon naar wie het onderzoek of de controle is ingesteld;

b) het fiscale doel waarvoor de informatie wordt opgevraagd.

De Belgische bevoegde autoriteit kan namen en adressen van personen die worden verondersteld in het bezit te zijn van de verlangde informatie, alsook andere elementen die het verzamelen van de informatie door de aangezochte autoriteit vereenvoudigen, doorgeven, voor zover deze bekend zijn en deze praktijk aansluit bij internationale ontwikkelingen.

Voor de spontane uitwisseling van inlichtingen en de desbetreffende ontvangstbevestiging, op grond van respectievelijk de §§ 7 en 8, het in de §§ 12 en 13 bedoelde verzoek tot administratieve kennisgeving, en de in de §§ 14 en 15 bedoelde terugmelding, wordt gebruik gemaakt van het door de Commissie vastgestelde standaardformulier.

Bij de automatische inlichtingenuitwisseling in de zin van § 6 wordt gebruik gemaakt van het door de Commissie vastgestelde geautomatiseerde standaardformaat, dat de automatische uitwisseling van inlichtingen moet vergemakkelijken, en gebaseerd is op het bestaande geautomatiseerde formaat bij toepassing van artikel 9 van richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, dat bij elke vorm van automatische inlichtingenuitwisseling moet worden gebruikt.

§ 24. De krachtens dit artikel verstrekte inlichtingen worden voor zover mogelijk verzonden langs elektronische weg, via het CCN-netwerk.

Het verzoek om samenwerking, waaronder het verzoek tot kennisgeving en de bijgevoegde bescheiden kunnen in elke door de aangezochte en de verzoekende autoriteit overeengekomen taal zijn gesteld. Slechts in bijzondere gevallen en mits het verzoek met redenen omkleed is, kan de Belgische bevoegde autoriteit verzoeken het verzoek vergezeld te laten gaan van een vertaling in één van de officiële talen van België.

Om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in § 6/1, 1° en 2°, te verstrekken inlichtingen, wordende gegevens die moeten worden meegedeeld opgeslagen in een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende de administratieve samenwerking op belastinggebied, bestemd voor de lidstaten, ontwikkeld en ter beschikking gesteld door de Commissie uiterlijk op 31 december 2017. De Belgische bevoegde autoriteiten hebben toegang tot de in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen.

In afwachting dat dat beveiligd centraal gegevensbestand operationeel wordt, geschiedt de in § 6/1, 1° en 2°, bedoelde automatische uitwisseling van gegevens, volgens lid 1 van deze paragraaf en de toepasselijke praktische modaliteiten.

§ 25. De Belgische bevoegde autoriteit die van een derde land inlichtingen ontvangt welke naar verwachting van belang zijn voor haar administratie en de handhaving van de Belgische wetgeving betreffende de taks tot vergoeding der successierechten, kan deze inlichtingen verstrekken aan de buitenlandse bevoegde autoriteiten van de lidstaten voor wie die inlichtingen van nut kunnen zijn, en aan elke buitenlandse bevoegde autoriteit die erom verzoekt, mits dat krachtens een overeenkomst met dat derde land is toegestaan.

De Belgische bevoegde autoriteit kan, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten, op voorwaarde dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de buitenlandse bevoegde autoriteit van de lidstaat waaruit de inlichtingen afkomstig zijn, heeft daarin toegestemd;

b) het derde land heeft zich ertoe verbonden de medewerking te verlenen die nodig is om bewijsmateriaal bijeen te brengen omtrent het ongeoorloofde of onwettige karakter van verrichtingen die blijken in strijd te zijn met of een misbruik te vormen van de belastingwetgeving.

BOEK II *bis* - (...)

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

Artikel 161 *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161 *bis* *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161 *ter* *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161 *quater* *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161quinquies *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161sexies *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161septies *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161octies *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 161nonies *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 162 *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

Artikel 162/1 *(van toepassing vanaf 01.01.2020)*

(opgeheven bij art. 109 van de wet van 13.04.2019 (B.S., 30.04.2019 - ed. 1). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2020 (art. 139, lid 1))

(...)

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Boek III - Digitalisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, de bedrijven, de rechtspersonen en bepaalde derden

(Boek III hersteld bij art. 118 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Artikel 162bis *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(hersteld bij art. 119 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Voor de toepassing van de bepalingen van dit Wetboek, van de bijzondere wetsbepalingen op het stuk van de successierechten of van de tot uitvoering ervan genomen besluiten, wordt verstaan onder:

1° aangetekende zending: hetzij de briefwisseling, al dan niet vergezeld van een ontvangstbevestiging, neergelegd bij de aanbieder van de universele postdienst, een aanbieder van postdiensten of een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten die voldoet aan de vereisten van artikel 44 van Verordening (EU) nr. 910 /2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties binnen de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/CE, en al dan niet elektronisch verzonden door een van hen naar een vooraf aangewezen ontvanger, die toelaat om de datum van verzending en ontvangst van de briefwisseling door de bestemming aan te tonen, hetzij het bericht dat door de Federale Overheidsdienst Financiën is verzonden in het kader van de uitoefening van haar taak van openbare dienst door middel van de dienst voor het versturen en ontvangen van elektronische berichten door bepaalde overheidsdiensten aangeboden aan de natuurlijke personen of hun vertegenwoordigers door de Federale Overheidsdienst belast met de Digitale Agenda en aan houders van een ondernemingsnummer zoals gedefinieerd in artikel III.16 van het Wetboek van economisch recht of aan hun vertegenwoordigers door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

2° beveiligd elektronisch platform: elke computertoepassing ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën of door een andere openbare instelling in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën of een andere instelling die aan burgers, bedrijven, rechtspersonen en bepaalde derden elektronische diensten aanbiedt om elektronische berichten uit te wisselen met de Federale Overheidsdienst Financiën op voorwaarde dat de authenticatie en identificatie worden uitgevoerd in toepassing van hoofdstuk 4 van de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie door middel van een stelsel voor elektronische identificatie zoals bedoeld in art. 8., 2., van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn (EG) 1999/93, dat ten minste een substantieel veiligheidsniveau in de zin van artikel 8., 2., b) van bovengenoemde Verordening inzake de integriteit van de inhoud, de tijdsaanduiding, en zo ook de bewaring van het verzonden bericht garandeert;

3° bericht: alle schriftelijke mededelingen betreffende de rechten en plichten opgenomen in dit Wetboek, in de bijzondere wetsbepalingen met betrekking tot de successierechten, de rechten van overgang bij overlijden en de taks tot vergoeding der successierechten of in de tot uitvoering ervan genomen besluiten, inclusief de briefwisseling, formuleren en verzendingen van gegevens, ongeacht de gebruikte drager.

boek III - (...) *(van toepassing vanaf 01.01.2011)*

(Boek III opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

Artikel 162bis *(van toepassing vanaf 01.01.2011)*

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 162ter *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(hersteld bij art. 120 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

§ 1. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht aan de Federale Overheidsdienst Financiën dat uitgaat van een natuurlijke persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer, verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform voor zover hij er expliciet voor gekozen heeft om met de Federale Overheidsdienst Financiën langs elektronische weg te communiceren.

Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke verklaring overeenkomstig het eerste lid, wordt elk bericht onder gesloten omslag verzonden.

Wanneer het bericht aan de Federale Overheidsdienst Financiën dat uitgaat van een burger, natuurlijke persoon, die geen houder is van een ondernemingsnummer, betrekking heeft op meerdere burgers en niet al deze burgers expliciet gekozen hebben om langs elektronische weg met de Federale Overheidsdienst Financiën te communiceren, wordt het bericht altijd onder gesloten omslag verzonden naar al deze burgers.

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de uitwisselingsprocedure van berichten langs elektronische weg.

§ 2. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën aan een natuurlijke persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer, verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform voor zover hij er expliciet voor gekozen heeft om met de Federale Overheidsdienst Financiën langs elektronische weg te communiceren.

Bij het ontbreken van een uitdrukkelijke verklaring overeenkomstig het eerste lid, wordt elk bericht onder gesloten omslag verzonden.

Wanneer het bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën aan een burger, natuurlijke persoon, betrekking heeft op meerdere burgers en niet al deze burgers expliciet gekozen hebben om langs elektronische weg met de Federale Overheidsdienst Financiën te communiceren, wordt het bericht altijd onder gesloten omslag verzonden naar al deze burgers.

§ 3. De keuze van een natuurlijke persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer om langs elektronische weg met de Federale Overheidsdienst Financiën te communiceren gebeurt door de uitdrukkelijke en voorafgaande aanvaarding van het elektronische communicatieproces met de Federale Overheidsdienst Financiën door middel van een beveiligd elektronisch platform. Deze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming moet vrij, weloverwogen en ondubbelzinnig zijn. De natuurlijk persoon die geen houder is van een ondernemingsnummer kan zijn instemming op elk moment intrekken. Het bericht zal dan voor de toekomst onder gesloten omslag worden verstuurd en deze intrekking van toestemming zal onmiddellijk van kracht worden.

Artikel 162ter (van toepassing vanaf 09.06.2024)

(§ 1, opgeheven bij art. 217 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 09.06.2024 (art. -))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) § 2, hersteld bij art. 119 van de wet van 26.01.2021 (B.S., 10.02.2021) die nooit in werking is getreden wordt opgeheven bij art. 213 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2).

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 162quater (van toepassing vanaf 01.01.2028)

(hersteld bij art. 121 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht aan de Federale Overheidsdienst Financiën dat uitgaat van een persoon die houder is van een ondernemingsnummer, verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform.

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën aan een persoon die houder is van een ondernemingsnummer, eveneens verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform.

Artikel 162quater (van toepassing vanaf 01.01.2011)

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 162quinquies *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(hersteld bij art. 122 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, zal een bericht wanneer dat bericht niet verzonden kan worden door middel van een beveiligd elektronisch platform ingevolge overmacht, worden verzonden onder gesloten omslag.

Wanneer een persoon zich niet heeft kunnen identificeren bij een beveiligd elektronisch platform omdat het beveiligd elektronisch platform technisch niet geconfigureerd is om deze persoon toe te staan er verbinding mee te maken, wordt het bericht eveneens onder gesloten omslag verzonden.

Artikel 162quinquies *(van toepassing vanaf 01.01.2011)*

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)

Artikel 162sexies *(van toepassing vanaf 01.01.2028)*

(hersteld bij art. 123 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

§ 1. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, wordt elk bericht door een persoon verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform, onmiddellijk ter beschikking gesteld op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën. De datum van de terbeschikkingstelling geldt als datum van de ontvangst van het bericht door de Federale Overheidsdienst Financiën.

Elk bericht door de Federale Overheidsdienst Financiën verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform bevat in het opschrift van het bericht op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën een datum van terbeschikkingstelling van het bericht.

Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen is het, voor elk bericht verzonden of ontvangen door middel van een beveiligd elektronisch platform, de derde werkdag die volgt op de datum van terbeschikkingstelling in het opschrift van het bericht op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën,, die het vertrekpunt zal zijn van de termijnen die van toepassing zijn voor het vervullen van de rechten en plichten in dit Wetboek, in de bijzondere wetsbepalingen met betrekking tot de successierechten of in de tot uitvoering ervan genomen besluiten.

Wanneer een bericht wordt verzonden door de Federale Overheidsdienst Financiën door middel van een beveiligd elektronisch platform en wanneer de datum van terbeschikkingstelling van het bericht in het opschrift van het bericht op het beveiligd elektronisch platform van de Federale Overheidsdienst Financiën en de datum van verzending van het bericht verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform verschillend zijn, zal de datum die het voordeligst is voor de betrokken persoon het vertrekpunt zijn.

§ 2. Behoudens indien de wettelijke of reglementaire bepalingen anders bepalen, is het de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van het bericht verzonden of ontvangen onder gesloten omslag, die het vertrekpunt zal zijn van de termijnen die van toepassing zijn voor het vervullen van de rechten en plichten in dit Wetboek, in de bijzondere wetsbepalingen met betrekking tot de successierechten of in de tot uitvoering ervan genomen besluiten.

Artikel 162sexies *(van toepassing vanaf 01.01.2011)*

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)**Artikel 162septies** (van toepassing vanaf 01.01.2028)

(hersteld bij art. 124 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

De rechtsgevolgen van een bericht verzonden door middel van een beveiligd elektronisch platform of onder gesloten omslag zijn dezelfde.

Artikel 162septies (van toepassing vanaf 01.01.2011)

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

TOEKOMSTIG RECHT (vanaf 01.01.2028)**Artikel 162octies** (van toepassing vanaf 01.01.2028)

(hersteld bij art. 125 van de wet van 12.05.2024 (B.S., 30.05.2024 – ed. 2). Tekst van toepassing voor alle of bepaalde categorieën van houders van een ondernemingsnummer, evenals voor natuurlijke personen, op een datum respectievelijk te bepalen door de Koning, en ten laatste op 01.01.2028 (art. 222))

Wanneer een document elektronisch wordt ondertekend door de opsteller of opstellers, gebeurt die ondertekening minstens door middel van een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.11. van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

Wanneer een document elektronisch wordt ondertekend door middel van het stelsel voor elektronische identificatie aangemeld door België overeenkomstig artikel 9.1. van de Verordening (EU) nr. 910/2014, wordt die ondertekening beschouwd als gekwalificeerd in de zin van artikel 3.12. van die Verordening.

Artikel 162octies (van toepassing vanaf 01.01.2011)

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

Artikel 162nonies (van toepassing vanaf 01.01.2011)

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

Artikel 162decies (van toepassing vanaf 01.01.2011)

(opgeheven bij art. 95 van de wet van 21.12.2013 (B.S., 31.12.2013 – ed. 2). Tekst van toepassing vanaf 01.01.2011 (art. 95))

(...)⁽¹⁾

Nota:

(1) De bepalingen van boek III blijven echter van toepassing voor de taksen geheven tot 31.12.2010 (art. 95).

(...) (van toepassing vanaf 01.03.2021)

(opgeheven bij art. 24 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Artikel 163 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 24 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

(...) *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Eerste afdeling – (...) *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Artikel 164 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 165 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 166 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 167 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 168 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 169 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 170 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 171 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 172 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 173 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 174 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 175 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 176 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 177 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 178 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Afdeling II - (...) *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

Artikel 179 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 180 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 181 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 182 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)

Artikel 183 *(van toepassing vanaf 01.03.2021)*

(opgeheven bij art. 25 van de wet van 07.02.2021 (B.S., 19.02.2021). Tekst van toepassing vanaf 01.03.2021 (art. -))

(...)